

Aula 06

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Controle da Administração Pública	3
2) Controle Legislativo	21
3) Controle Judicial	31
4) Controle da Administração Pública (jurisprudência)	44
5) Questões Comentadas - Controle da Administração Pública - FGV	51
6) Lista de Questões - Controle da Administração Pública - FGV	134



Olá pessoal, tudo bem?

Nesta aula, vamos estudar o **Controle da administração**.

Vamos rápido que o tempo está passando!

Aos estudos, aproveitem!

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Noções introdutórias

O controle foi descrito por Henri Fayol com uma das funções administrativas básicas, quais sejam: *planejar, organizar, dirigir e controlar*. Nesse contexto, o vocábulo controle é empregado no sentido de função básica da administração, consistindo na definição de padrões para medir desempenho, corrigir desvios ou discrepâncias e garantir que o planejamento seja realizado. Nesse meio, a finalidade do controle é garantir que a consecução dos resultados daquilo que foi planejado, organizado e dirigido se ajuste, tanto quanto possível, aos objetivos estabelecidos.

Contudo, a definição apresentada acima é mais utilizada para a Teoria Geral da Administração, não sendo o sentido ideal do controle que vamos estudar.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, pode-se denominar de controle da Administração Pública “*o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder*”.

Por sua vez, a Prof^a. Maria Sylvia Zanella Di Pietro dispõe que o controle da Administração Pública pode ser definido “*como o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico*”.

Enfim, o controle da Administração Pública é um poder-dever de fiscalização e revisão da atuação administrativa para garantir a conformação com o ordenamento jurídico e com a boa administração. Isso quer dizer que o controle vai além da legalidade e legitimidade, alcançando, inclusive, aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.

No entanto, existem diversas formas de controle, cada uma com finalidades e características específicas. Dessa forma, vamos apresentar um quadro que resume as diversas formas de classificação do controle da Administração Pública e, em seguida, vamos aprofundar o assunto.



De forma geral, podemos apresentar os seguintes tipos de classificações para o controle da Administração Pública:

- quanto ao fundamento, à existência de hierarquia ou à amplitude:
 - a) hierárquico – que resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos;
 - b) finalístico – aquele que não possui fundamento na hierarquia.
- quanto à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua:
 - a) interno – realizado no âmbito da própria Administração ou por órgão do mesmo Poder que editou o ato controlado;
 - b) externo – realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato controlado;
 - c) popular – efetuado pela sociedade civil ou pelos administrados em geral.
- quanto ao órgão que o exerce:
 - a) administrativo – aquele que decorre das funções administrativas do órgão;
 - b) legislativo – é o controle realizado no exercício da função típica do Poder Legislativo de fiscalizar¹. Divide-se em controle parlamentar direto (exercido diretamente pelo Congresso Nacional); e controle parlamentar indireto (exercido pelo Tribunal de Contas da União);
 - c) judicial – é o controle realizado pelo Poder Judiciário sobre a atuação da Administração Pública.
- quanto ao momento em que se efetua:
 - a) prévio – é o controle preventivo realizado antes do início da prática do ato ou antes de sua conclusão;
 - b) concomitante – ocorre durante o processo de formação do ato controlado;
 - c) posterior – também chamado de subsequente, é o controle que ocorre após a conclusão do ato.
- quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada:
 - a) de legalidade ou legitimidade – procura verificar a conformação do ato ou do procedimento com as normas legais que o regem;
 - b) de mérito – tem por objetivo comprovar a eficiência e os resultados do ato, além dos aspectos de conveniência e oportunidade.

Além das classificações acima, o art. 70, *caput*, da Constituição da República apresenta um importante dispositivo no que se refere ao controle da Administração Pública, apresentando o controle, quanto à natureza, em **contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial**. O mencionado dispositivo ainda aborda os **aspectos da fiscalização** quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**.

Vamos, então, detalhar as partes mais relevantes sobre estes tipos ou formas de controle.

¹ Em linhas gerais, o Poder Legislativo possui duas funções típicas: legislar e fiscalizar.



Natureza e aspectos da fiscalização

O art. 70, *caput*, da Constituição da República apresenta um importante dispositivo no que se refere ao controle da Administração Pública, vejamos:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

Por esse dispositivo, podemos analisar o controle da Administração Pública quanto à **natureza** em **contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial**. Essas são as atividades tipicamente fiscalizadas pelos órgãos de controle, informando aquilo que poderá ser fiscalizado. Vamos detalhar cada item:

A fiscalização **contábil** destina-se à análise dos **lançamentos e da escrituração contábil**. Por exemplo, um controle dessa natureza poderá analisar se os gastos com pessoal foram contabilizados adequadamente no SIAFI; se os balancetes da entidade estão corretos; etc.

Por outro lado, a fiscalização **financeira** tem como objeto verificar a **arrecadação das receitas e a execução das despesas**. Por exemplo, será que os pagamentos de material adquiridos pela entidade estão ocorrendo da forma adequada? E as receitas previstas para o exercício, estão sendo arrecadas da forma correta?

A fiscalização **orçamentária**, por sua vez, refere-se à **elaboração e execução dos orçamentos**. Assim, pode-se verificar, por exemplo, se a execução de determinado programa possuía previsão no orçamento para ser executado, se ocorreram os registros adequados nas rubricas orçamentárias, etc.

A fiscalização **operacional**, que é a novidade na Constituição Federal de 1988, refere-se ao **desempenho dos programas de governo e dos processos administrativos**. Aqui, o objetivo é analisar se a gestão está sendo bem desenvolvida. Ela pode analisar, por exemplo, os impactos das ações do governo e verificar se realmente há algum benefício para a população.

Por fim, a fiscalização **patrimonial** se refere ao **controle e guarda do patrimônio público (bens móveis e imóveis)**. Nesse caso, seria observado se os bens adquiridos estão devidamente catalogados, qual o estado de conservação, se há controle do material, etc.

O art. 70, *caput*, da CF ainda aborda os aspectos do controle quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**.

O controle de **legalidade** verifica a obediência das normas legais pelo responsável fiscalizado. Assim, o objetivo é analisar se os responsáveis pelo órgão ou entidade estão observando aquilo que o ordenamento jurídico determina.

A **legitimidade**, por sua vez, é um complemento à legalidade. Para ser legítimo, um ato deve atender à moralidade, à conformação do ato com os valores e princípios do direito e da Administração Pública, destinando-os aos objetivos estatais. Assim, um ato legítimo deve observar o interesse público, a moralidade, a impessoalidade, etc.



Portanto, a **legalidade e a legitimidade**, juntas, determinam que os agentes públicos devem observar o ordenamento jurídico, a moralidade, os princípios administrativos e o objetivo ou finalidade pública prevista no Direito.

A **economicidade**, ou princípio da economicidade, está intimamente relacionada ao princípio da eficiência. Tecnicamente, a economicidade é definida como a minimização de custos no desenvolvimento de uma atividade, sem comprometer os padrões de qualidade. Nesse contexto, um ato deve ser o mais econômico possível, desde que o padrão de qualidade previsto seja mantido. Não é simplesmente o menor custo, mas o custo adequado aos fins desejados. Trata-se, ademais, de uma análise de custo/benefício da atuação administrativa.

Devemos verificar que a economicidade não invade o mérito da decisão administrativa. Isso porque os resultados da decisão devem ser analisados sob o ponto objetivo. Por exemplo, se um agente adquiriu um número excessivo de medicamentos, que não poderão ser utilizados antes do vencimento, o ato será antieconômico, pois terá como consequência o desperdício de recursos públicos. Nesse caso, a decisão discricionária teve um resultado objetivamente antieconômico. Da mesma forma, a aquisição de veículo por um valor acima do preço de mercado é um ato antieconômico.

A Constituição ainda determina que o controle da Administração Pública deverá verificar a **aplicação de subvenções** e **renúncias de receitas**.

De acordo com a Lei 4.320/1964, consideram-se **subvenções** as transferências destinadas a cobrir **despesas de custeio das entidades beneficiadas**, distinguindo-se como: (a) **subvenções sociais** – as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; (b) **subvenções econômicas** – as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

Com efeito, a concessão de subvenções sociais tem por objetivo a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. Por outro lado, as subvenções econômicas têm como objetivo: (a) cobrir os déficits de manutenção das empresas públicas; (b) cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais; ou (c) cobrir as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais.

Enfim, as subvenções são dotações com finalidades sociais ou econômicas. Os destinatários devem prestar contas da aplicação das subvenções recebidas, sujeitando-se à fiscalização pelos órgãos competentes.

Por sua vez, as **renúncias de receitas** implicam na redução **discriminada** de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, compreendendo anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em **caráter não geral**, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que gerem tratamento diferenciado. De forma resumida, a renúncia de receita é uma forma de tratamento diferenciado que implica na não arrecadação de receitas para o Governo. Qualquer entidade que tenha por atribuição conceder, gerenciar, fiscalizar ou utilizar recursos



financeiros decorrentes de renúncia de receitas, sujeita-se ao controle quanto à eficiência, à eficácia e à efetividade de suas ações, assim como quanto ao real benefício socioeconômico dessas renúncias².

Vejamos como este assunto pode ser exigido em concursos.



(TC DF - 2013) Em relação ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, a fiscalização financeira diz respeito ao acompanhamento da execução do orçamento e da verificação dos registros adequados nas rubricas orçamentárias.

Comentários: a elaboração e execução do orçamento é finalidade da fiscalização orçamentária, que verifica, entre outras coisas, o adequado registro nas rubricas orçamentárias. A fiscalização financeira, por outro lado, verifica se a receita e a despesa estão sendo executadas da forma adequada. Assim, a questão está errada.

Gabarito: errado.

(MTE - 2013) O controle da administração realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio do TCU abrange o denominado controle de economicidade, pelo qual se verifica se o órgão público procedeu da maneira mais econômica na aplicação da despesa, atendendo à adequada relação de custo-benefício.

Comentários: a economicidade se refere à minimização de custos, sem comprometimento dos padrões de qualidade. Nessa esteira, busca-se a adequada relação custo benefício. Ademais, o art. 70 da CF fala em “controle externo”, que será exercido “pelo Congresso Nacional”. Essa atribuição é complementada pelo art. 71, caput, que “o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União”. Logo, podemos perceber que a questão está correta. Vamos aprofundar esses assuntos nos próximos capítulos.

Gabarito: correto.

Controle quanto à origem ou ao posicionamento do órgão controlador

Controle interno

Pontua Hely Lopes Meirelles³ que o controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, **no âmbito da própria Administração**. Dessa forma, o controle realizado pelo Poder Executivo sobre seus serviços e agentes é considerado interno. Da mesma forma, será interno o controle realizado pelo Legislativo ou Judiciário, por seus órgãos administrativos, no exercício de suas funções atípicas de administrar.

² Lima, 2009, p. 34.

³ Meirelles, 2013, p. 742.



Na CF/88, o controle interno encontra-se disciplinado especialmente no art. 74, que impõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário mantenham, de **forma integrada**, **sistema de controle interno** com a finalidade de:

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
- d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Além disso, caso os responsáveis pelo controle interno tomem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de **responsabilidade solidária**⁴.

Controle externo

O controle externo é aquele realizado por um Poder sobre os atos administrativos praticados por outro Poder.

Nesse contexto, podemos exemplificar o controle externo quando o Poder Judiciário anula um ato administrativo do Poder Executivo; quando o Congresso Nacional susta os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (CF, art. 49, V); quando o Congresso Nacional julga as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República (CF, art. 49, IX); quando o Senado Federal aprova a escolha do Presidente e dos dirigentes do Banco Central (CF, art. 52, III, “d”); quando o Tribunal de Contas da União julga as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (CF, art. 71, II); etc.

A doutrina não é pacífica quanto ao **controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta**. Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho informam que essa é uma modalidade de **controle externo**.

O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, entende que se trata de um tipo diferente de controle interno que o eminente autor chegou a chamar de controle **interno exterior**, vejamos⁵:

*[...] em relação às entidades da Administração indireta (sem prejuízo dos controles externos), haveria um **duplo controle interno**: aquele que é efetuado por órgãos seus, que lhe compoñham a intimidade e aos quais assista esta função, e **aquele outro procedido pela Administração direta**. A este último talvez se pudesse atribuir a denominação, um tanto rebarbativa ou paradoxal, reconheça-se, de **controle interno exterior**.*

⁴ Significa que o titular pelo controle interno pode ser condenado junto com o responsável pela ilegalidade ou irregularidade. Imagine que o órgão de controle interno tenha ciência de um desvio de R\$ 10.000,00, mas não denuncie ao TCU. Assim, poderá ser condenado a ressarcir o dano de R\$ 10.000,00 junto com a pessoa que desviou o dinheiro.

⁵ Bandeira de Mello, 2014, p. 955.



Finalmente, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo advogam que o controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta se trata **de controle interno**.

A pergunta relevante que o aluno deve se fazer neste momento é: “e na prova, o que eu devo fazer?” A minha dica é sempre analisar o contexto da questão, pois, muitas vezes, o avaliador já dá uma “dica” do direcionamento da assertiva. Veremos que isso não costuma ser um grande problema durante a resolução de questões.



(STM - 2011) O termo controle interno exterior pode ser utilizada para designar o controle efetuado pela administração sobre as entidades da administração indireta.

Comentários: nesse caso, a banca adotou os ensinamentos do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual o controle efetuado pela administração sobre as entidades da administração indireta pode ser chamado de **interno exterior**.

Gabarito: correto.

Controle popular

O patrimônio público não pertence aos administradores, mas à população. É por isso que um dos princípios basilares da Administração Pública é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por conseguinte, o texto constitucional apresenta diversos dispositivos que facultam o controle popular, seja ele exercido diretamente ou por meio dos órgãos com essa função institucional.

Nesse contexto, o §3º, art. 37, CF, dispõe que a lei disciplinará as **formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta**, regulando especialmente: (a) as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (b) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, com exceção das ressalvas previstas no próprio texto constitucional (art. 5º, X e XXXIII); (c) a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

Outro exemplo consta no art. 74, §2º, da Constituição que prevê que “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”.

Além disso, o art. 5º, XXXIII, da Carta Política estabelece que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Ainda no art. 5º, o inciso LXXIII dispõe que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”.



Um último exemplo encontra-se previsto no art. 31, §3º, da Constituição da República, que determina que as contas dos municípios devem ficar, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Tal dispositivo foi ampliado em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), que “as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, **durante todo o exercício**, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade” (LRF, art. 49).

Assim, seja na Constituição ou nos atos normativos infraconstitucionais, existem diversos dispositivos que facultam o controle popular.



(TRE RJ - 2012) A administração pública está sujeita a controle interno — realizado por órgãos da própria administração — e a controle externo — a cargo de órgãos alheios à administração.

Comentários: quando a questão fala em “própria administração” ela quer dizer no mesmo Poder. Assim, será interno o controle realizado pelos órgãos da própria Administração e externo o controle realizado por órgãos alheios.

Essa designação “própria administração” consta na obra de Hely Lopes Meirelles. Assim, a questão está correta.

Gabarito: correto.

Controle quanto ao fundamento ou amplitude

Controle hierárquico

O **controle hierárquico** se observa quando há o escalonamento vertical de órgãos, situação em que os órgãos inferiores encontram-se **subordinados** aos superiores. Por conseguinte, os órgãos de cúpula possuem controle pleno sobre os subalternos, sem precisar de uma lei ou outra norma específica para lhe outorgar a competência de controle.

Nesse contexto, o controle hierárquico possui quatro características principais: (a) é **pleno**, pois abrange o **mérito e a legalidade**; (b) é **permanente**, uma vez que pode ser exercido a **qualquer tempo**; (c) é **absoluto**, porque **independe de previsão legal**; (d) será sempre um **controle interno**, uma vez que ocorre no âmbito da mesma Administração.

Este é o controle típico do Poder Executivo, em que um órgão superior controla o inferior. Por exemplo, um Ministério exerce o controle hierárquico sobre suas secretarias, que controlam hierarquicamente suas superintendências, que, por sua vez, estabelecem controle hierárquico sobre as delegacias e assim por diante. Claro que esse controle também se manifesta sobre os órgãos administrativos dos Poderes Legislativo e Judiciário e também na administração indireta. Assim, o Presidente de um tribunal exerce o



controle hierárquico sobre a estrutura administrativa desse tribunal; da mesma forma, o presidente de uma autarquia controla hierarquicamente a estrutura administrativa a ele subordinada.

Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle hierárquico “*pressupõe as faculdades de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atividades controladas, bem como os meios corretivos dos agentes responsáveis*”⁶.

Finalmente, quanto à observação de que este controle independe de previsão legal, a doutrina dispõe que a lei cria a estrutura hierárquica, subordinando um órgão ao outro e, por conseguinte, outorgando o controle pleno. Dessa forma, não há porque uma nova lei criar a competência para fiscalização, uma vez que essa faculdade já decorre diretamente da hierarquia.

Controle finalístico

É o controle exercido **pela Administração Direta sobre a Indireta**, ou seja, é aquele em que não existe hierarquia, mas **vinculação**. Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle finalístico é “o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercitadas e as finalidades objetivadas”. Por esse motivo, trata-se de um controle que será sempre **limitado e externo**.

Como não há hierarquia na relação, esse controle é bem menos amplo que o controle hierárquico, ocorrendo dentro dos limites previstos em lei. Vale dizer, enquanto o controle hierárquico é amplo e independe de previsão legal, o controle finalístico depende de previsão legal, que estabelecerá as hipóteses e os limites de atuação.

Ainda nos ensinamentos de Meirelles, o controle finalístico é um controle teleológico, de verificação do enquadramento da instituição no programa geral de Governo e do acompanhamento dos atos de seus dirigentes no desempenho de suas funções estatutárias, com o objetivo de garantir o atingimento das finalidades da entidade controlada.

Finalizando, cumpre observar que a doutrina também chama o controle finalístico de **tutela** ou, nos termos do Decreto-Lei 200/1967, de **supervisão ministerial**. Por fim, ainda é possível designá-lo como controle por **vinculação**, em contraposição ao controle hierárquico que ocorre por subordinação.

Vamos resolver algumas questões.



(PM CE - 2014) Considera-se controle por vinculação o poder de fiscalização e correção que os órgãos da administração centralizada exercem sobre as pessoas jurídicas que integram a administração indireta.

Comentários: o controle da administração centralizada, ou direta, realizado sobre a administração descentralizada, ou indireta, denomina-se controle finalístico. Além disso, pode ser chamado de **controle por vinculação**, uma vez que não há subordinação entre o controlador e o controlado, mas apenas a

⁶ Meirelles, 2013, p. 742.



vinculação. Outras formas de designar essa forma de controle é a tutela ou supervisão ministerial. Portanto, o item está correto.

Gabarito: correto.

Controle quanto ao momento

Controle prévio

O **controle prévio** (preventivo ou *a priori*) é exercido antes da **conclusão** ou **operatividade** do ato, como requisito para a sua eficácia ou validade.

Por exemplo, é considerado controle prévio a liquidação da despesa pública como requisito para se efetuar o pagamento. Outro exemplo seria a determinação de aprovação de um projeto de engenharia por um órgão técnico antes do início da obra.

Deve-se frisar que os Poderes Legislativo e Judiciário também podem exercer controle prévio.

Nesse sentido, podemos mencionar a necessidade de prévia aprovação, pelo Senado Federal, da escolha de ministros do STF, de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, de governador de Território Federal, do presidente e diretores do Banco Central e do Procurador-Geral da República (CF, art. 52, III, "a", "b", "c", "d" e "e").

Com efeito, no que se refere ao controle judicial, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 5º, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou **ameaça** a direito, demonstrando a possibilidade de controle prévio por esse Poder, como, por exemplo, na concessão de liminar em mandado de segurança com a finalidade de impedir a prática ou conclusão de ato administrativo que restrinja o direito líquido e certo de determinado administrado.

Controle concomitante

O **controle concomitante** é aquele que é realizado durante o processo de formação do ato ou durante o desenvolvimento da conduta administrativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, este controle tem a finalidade de verificar a regularidade da formação do ato.

Há também diversos exemplos, como a fiscalização de uma obra durante a sua realização, a fiscalização da prestação de serviço público pelo poder concedente, o acompanhamento de um concurso público pela corregedoria do órgão, etc.

Controle posterior ou subsequente

O **controle subsequente** (corretivo ou *a posteriori*) é realizado após a conclusão do ato controlado, tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia.

A homologação de um procedimento licitatório ou de um concurso público; a anulação, pelo Poder Judiciário, de um ato administrativo já concluído; a sustação de um ato administrativo pelo Tribunal de



Contas da União; o julgamento das contas dos administradores públicos pelo Tribunal de Contas da União; e outros são exemplos de controle subsequente.



(TRT 10 - 2013) O controle prévio dos atos administrativos do Poder Executivo é feito exclusivamente pelo Poder Executivo, cabendo aos Poderes Legislativo e Judiciário exercer o controle desses atos somente após sua entrada em vigor.

Comentários: todos os Poderes podem exercer o controle prévio dos atos do Poder Executivo. Aos órgãos do próprio Poder Executivo podem ser atribuídas competências de fiscalização prévia, como a necessidade de aprovação de um projeto antes do início de uma obra, por exemplo.

O Poder Legislativo, por sua vez, possui competência para aprovar previamente a nomeação de determinadas autoridades escolhidas pelo Presidente da República, como a indicação do Presidente e os diretores do Banco Central (CF, art. 52, III, “d”).

Por fim, a Constituição Federal defende, no artigo 5º, XXXV, o acesso ao Poder Judiciário para afastar lesão ou ameaça a direito. Assim, é possível que o controle judicial ocorra antes mesmo da ocorrência do ato.

Portanto, o item está errado, pois há possibilidade de controle prévio pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Gabarito: errado.

(DPF - 2013) O controle prévio dos atos administrativos é de competência exclusiva da própria administração pública, ao passo que o controle dos atos administrativos após sua entrada em vigor é exercido pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Comentários: o item é somente para fixação, pois vai na mesma linha da questão anterior. A afirmativa está errada, uma vez que os três Poderes podem exercer o controle prévio.

Gabarito: errado.

Controle quanto ao aspecto

Quanto ao aspecto, o controle pode ser de legalidade e legitimidade e de mérito.

O controle de legalidade e legitimidade, já estudado preliminarmente acima, possui o objetivo de verificar a conformação do ato ou procedimento administrativo com as normas legais e os preceitos administrativos. Essa é uma hipótese de controle que pode ser exercida tanto pela própria Administração, quanto pelos Poderes Legislativo e Judiciário. A diferença é que a Administração o exerce de ofício ou por provocação; enquanto o Legislativo só poderá exercê-lo nos casos previstos na Constituição; e, por fim, o Poder Judiciário só atuará mediante provocação, através da devida ação judicial. Com efeito, os atos ilegais ou ilegítimos são passíveis apenas de anulação, já que não se pode falar em revogação daquilo que não se encontra em conformação com a lei.

O controle de mérito, por outro lado, atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato controlado. Logo, é um controle que ocorre sobre os atos discricionários.



Em geral, este tipo de controle é exercido pela própria Administração que executou o ato. Assim, em regra, somente o Poder que editou um ato administrativo poderá exercer o controle do mérito desse ato. Isso porque o mérito se expressa em um ato válido, sendo que o seu desfazimento se faz pela **revogação**.

Nesse contexto, o Poder Judiciário não poderá adentrar no mérito da decisão, ou seja, em nenhuma hipótese o controle judicial adentrará no juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa que editou o ato, pois a esse Poder só cabe avaliar a legalidade e legitimidade, mas não o mérito.

Todavia, não se deve confundir mérito com discricionariedade. O Poder Judiciário pode sim analisar os atos discricionários, verificando se eles encontram-se dentro dos parâmetros definidos na lei e no Direito. Se, eventualmente, um ato discricionário mostrar-se desarrazoado ou desproporcional, o Poder Judiciário poderá **anulá-lo** em virtude de sua **ilegalidade ou ilegitimidade**.

O Poder Legislativo, por sua vez, poderá realizar o controle de mérito da função administrativa (seja do Poder Executivo, o que é mais comum; ou do Poder Judiciário quando estiver exercendo sua função administrativa). Todavia, esse controle só é possível em **caráter excepcional** e nas **hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal**.

Esse controle do Poder Legislativo sobre o mérito das decisões do Poder Executivo costuma ser chamado de **controle político**, uma vez que se reveste de ampla discricionariedade. Vale dizer, não se trata de um controle técnico, nem mesmo de legalidade, é, isso sim, um controle altamente subjetivo outorgado pela Constituição Federal ao Poder Legislativo. Como exemplos, podemos mencionar a necessidade de prévia aprovação do Senado Federal para a indicação de nomes de algumas autoridades (CF, art. 52, III); o julgamento, pelo Congresso Nacional, das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República (CF, art. 49, IX); a fiscalização, pelo Congresso Nacional - diretamente ou por qualquer de suas Casas - dos atos do Poder Executivo e da Administração Indireta (CF, art. 49, X).

Controle exercido pela Administração Pública

O controle exercido pela Administração Pública, ou simplesmente **controle administrativo**, ocorre quando a própria Administração controla os seus atos. Com efeito, será sempre um controle interno, vez que se instaura dentro de um mesmo Poder.

Nesse sentido, a definição de Hely Lopes Meirelles mostra-se bastante esclarecedora⁷: “Controle administrativo é todo aquele que o Executivo e os órgãos de administração dos demais Poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando a mantê-los dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização, pelo quê é um controle de legalidade e mérito”.

De início, na esteira dos ensinamentos de Meirelles, devemos lembrar que o controle administrativo é mais comum no Poder Executivo, uma vez que é o responsável precípua pela função administrativa. Porém, todos os Poderes podem exercer o controle administrativo quando estiverem no exercício da função administrativa. Assim, quando o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário fiscalizam os seus próprios atos administrativos, estão exercendo o controle administrativo. Porém, quando esses poderes atuam sobre as

⁷ Meirelles, 2013, p. 746.



competências do Poder Executivo, por exemplo, estarão exercendo outras formas de controle, como a legislativa e judicial.

A base do controle administrativo é o exercício da **autotutela**, conforme se expressa na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Súmula 473 – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Por conseguinte, esse é um controle que alcança a legalidade, permitindo a anulação dos atos inválidos, assim como o mérito, do qual se pode revogar os atos inconvenientes e inoportunos.

Além disso, o controle administrativo pode ocorrer de ofício, ou seja, iniciado pela própria Administração; ou mediante provocação do interessado pelos meios previstos em lei.

Ademais, existem diversos instrumentos utilizados no controle administrativo, dos quais podemos destacar: (a) fiscalização hierárquica; (b) o direito de petição; (c) o processo administrativo, incluindo os recursos administrativos; (d) o instrumento da arbitragem.

- a) **fiscalização hierárquica**: também chamada de hierarquia orgânica, é aquela exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores, conforme já observamos nesta aula;
- b) **direito de petição**: encontra-se capitulado no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

O direito de petição é um direito que qualquer pessoa possui para peticionar perante uma autoridade administrativa e sobre isso obter uma **resposta**. No caso de silêncio administrativo, o administrado poderá recorrer ao Poder Judiciário para obrigar a autoridade a lhe fornecer a resposta.

Além disso, o direito de petição é uma forma de iniciar diversas formas de controle da Administração Pública, como, por exemplo, os processos administrativos.

- c) **processo administrativo**: o processo administrativo é uma sucessão formal de atos intermediários ordenados de forma lógica, a qual tem a finalidade de possibilitar que a Administração pratique um ato final ou tome uma decisão administrativa final. Por exemplo, o processo licitatório é uma sucessão de atos que tem como resultado a escolha de um fornecedor para firmar um contrato administrativo.

Assim, em sentido amplo, o processo administrativo é uma forma de controle, pois permite a preparação e a fundamentação do ato ou decisão administrativa, legitimando a conduta escolhida. Como segue um



procedimento previsto em lei, devidamente registrado, o processo administrativo representa uma forma de controle administrativo.

Em sentido estrito, por outro lado, o processo administrativo é um procedimento próprio, destinado a verificar a legalidade, a validade, e a eficácia de um determinado ato administrativo. Nesse caso, esse processo tem início com o direito de petição, devendo obedecer a regras específicas (na Administração Pública federal, deve seguir a Lei 9.784/1999) e às garantias constitucionais quanto ao direito de petição, de ampla defesa e de garantia de recurso⁸.

- d) **recursos administrativos:** em sentido amplo, os recursos administrativos são todos os instrumentos hábeis direcionados a propiciar à própria Administração o reexame de decisão interna. Por decorrência do art. 5º, LV, da CF, toda e qualquer decisão administrativa deve ser passível de recurso a ser analisado pela Administração. Vamos aprofundar este item em seguida.
- e) **arbitragem:** a arbitragem é uma forma de solução de conflitos em que as duas partes elegem uma terceira, o árbitro, para julgar determinado litígio, sem necessidade do formalismo dos processos judiciais. É uma hipótese que vem sendo reconhecida aos poucos pela doutrina, jurisprudência e legislação.



(PM CE - 2014) O controle administrativo sobre os órgãos da administração direta é um controle interno, que permite à administração pública anular os próprios atos, quando ilegais, ou revogá-los, quando inoportunos ou inconvenientes.

Comentários: vejamos o conteúdo da Súmula 473 do STF:

Súmula 473 – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Com efeito, o controle administrativo é sempre um controle interno, que permite que a Administração Pública anule seus próprios atos, quando ilegais, ou revogue-os por motivo de conveniência ou oportunidade.

Gabarito: correto.

(TCDF - 2013) O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito, exercido exclusivamente pelo Poder Executivo sobre suas próprias condutas.

Comentários: de fato o controle administrativo é um controle de legalidade e mérito. No entanto, todos os Poderes exercem esse tipo de controle quando estiverem no exercício da função administrativa. Logo, não é exclusividade do Poder Executivo, o que torna a questão errada.

Gabarito: errado.

⁸ Marinela, 2013, p. 1047.



(CNJ - 2013) Os órgãos administrativos do Poder Judiciário, no exercício do controle administrativo, podem confirmar ou rever condutas internas, conforme aspectos de legalidade ou de conveniência e oportunidade.

Comentários: nesse caso, a questão abordou especificamente os órgãos administrativos do Poder Judiciário, logo estamos falando do desempenho da função administrativa desse Poder. Nesse caso, é possível que o Judiciário exerça o controle administrativo sobre os seus próprios atos, podendo confirmar ou rever condutas internas, conforme aspectos de legalidade ou de conveniência e oportunidade (mérito). Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: correto.

(MPU - 2013) O direito de petição constitui instrumento de controle administrativo da administração pública.

Comentários: os instrumentos utilizados no controle administrativo são a **fiscalização hierárquica**, o **direito de petição**, o **processo administrativo** – bem como seus **recursos administrativos**, e o **instrumento da arbitragem**. O direito de petição encontra-se previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF, como forma de assegurar o direito do administrado de obter resposta da Administração Pública para a defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder.

Gabarito: correto.

(MIN - 2013) O controle administrativo tem como fundamento o dever-poder de autotutela que a administração pública tem sobre suas atividades, atos e agentes, sendo um de seus instrumentos o direito de petição.

Comentários: o fundamento do controle administrativo é o poder-dever de autotutela, já consagrado na famosa Súmula 473 do STF. Com efeito, dentre as várias formas de controle administrativo, podemos mencionar o direito de petição, ou seja, o direito do administrado de obter resposta.

Gabarito: correto.

(MJ - 2013) O controle administrativo é instrumento jurídico de fiscalização sobre a atuação dos agentes e órgãos públicos, realizado de ofício por iniciativa própria, não se aceitando provocação da parte interessada.

Comentários: o item começa bem, mas termina com um erro. Isso porque o controle administrativo pode ser realizado de ofício ou mediante provocação do interessado.

Gabarito: errado.

Recurso administrativo

Vamos empregar a expressão recurso administrativo, em sentido amplo, para tratar das várias modalidades direcionadas a propiciar o reexame das decisões internas da Administração, a exemplo da reclamação administrativa, da representação, do pedido de reconsideração, do recurso hierárquico próprio, do recurso hierárquico impróprio e a revisão, vejamos:

- a) **reclamação administrativa:** possui uma definição ampla para representar o ato pelo qual o administrado, seja ele servidor público ou particular, manifesta o seu inconformismo com alguma decisão administrativa que lhe afete direitos ou interesses. O ponto chave da reclamação



administrativa é que ela ocorre quando o administrado deseja que a Administração reveja um ato que esteja afetando um direito ou interesse próprio;

- b) **representação**: é a denúncia feita por qualquer pessoa sobre irregularidades. Nesse caso, o administrado não está reclamando um direito seu afetado diretamente, mas apenas apresentando à Administração alguma irregularidade que entende que deve ser corrigida. Por exemplo, o art. 74, §2º, da CF, estabelece que “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”;
- c) **pedido de reconsideração**: é o pedido feito à mesma autoridade que emitiu o ato, para que esta o aprecie novamente;
- d) **recurso hierárquico próprio**: pode ser chamado simplesmente de recurso hierárquico ou apenas recurso, em sentido estrito. Trata-se do pedido de reexame do ato dirigido à **autoridade hierarquicamente superior** àquela que editou o ato.
- e) **recurso hierárquico impróprio**: são recursos dirigidos a órgãos especializados na apreciação de recursos específicos e que, portanto, **não estão relacionados hierarquicamente** com a autoridade que editou o ato. Portanto, nesse caso, não há hierarquia entre a autoridade que editou a decisão e aquela que irá analisar o recurso. Por não existir hierarquia, esse tipo de recurso **só é possível quando há previsão legal**, atribuindo a competência e estabelecendo os limites de seu exercício pelo órgão controlador. Um exemplo é o recurso direcionado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que é um órgão especializado no julgamento de recursos contra as decisões de delegacias da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- f) **revisão**: finalmente, o pedido de revisão é aquele destinado a rever a aplicação de sanções, pelo **surgimento de fatos novos**, não conhecidos no momento da decisão original. Nesse contexto, a Lei 9.784/1999, como exemplo, estabelece que os “processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada” (art. 65).



(TJDFT - 2013) O cidadão que denuncie ilegalidades e condutas abusivas praticadas por determinado servidor do TJDF no exercício da função pública, mesmo não sendo diretamente afetado pela irregularidade perpetrada, deve fazê-lo por meio do instituto da reclamação.

Comentários: na **reclamação**, o administrado está questionando um ato que afeta diretamente um direito seu, ou seja, a pessoa deve ser diretamente afetada pela irregularidade. Quando não há essa relação direta, o instrumento adequado é a **representação**. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

(TC DF - 2013) Caso deseje o reexame de decisão relativa a determinado ato administrativo pela mesma autoridade que a emanou, o interessado deverá realizar um pedido de reconsideração. Se a autoridade à qual o interessado se dirigir não ocupar cargo na hierarquia do órgão que emitiu o ato, o recurso interposto será um recurso hierárquico impróprio.

Comentários: esse item parece um pouco confuso, por isso deve ser analisado com calma. São duas orações distintas que devem ser verificadas. No primeiro momento, o item afirma que o recurso dirigido à mesma



autoridade que tomou a decisão é um pedido de reconsideração, o que está correto, uma vez que esse é o instrumento utilizado com essa finalidade, isto é, pedir que a mesma autoridade reconsidere o ato.

No segundo momento, a questão aborda uma nova classificação, tratando como recurso hierárquico impróprio aquele dirigido à autoridade que não ocupa cargo na mesma hierarquia daquela que emitiu o ato, o que também é verdadeiro. Vimos o exemplo do recurso dirigido ao CARF contra decisões da Receita Federal do Brasil.

Gabarito: correto.

(AGU - 2013) O recurso hierárquico impróprio, na medida em que é dirigido à autoridade de órgão não integrado na mesma hierarquia daquela que proferiu o ato, independe de previsão legal.

Comentários: o recurso hierárquico (próprio) ocorre quando há hierarquia e, como nessa situação o controle é absoluto, independe de previsão legal. Por outro lado, o controle hierárquico impróprio só ocorre se existir expressa previsão legal, estabelecendo o órgão competente, as hipóteses de ocorrência e os limites de atuação. Assim, a questão está errada.

Gabarito: errado.

Prescrição

Em algumas situações, é necessário relativizar o princípio da legalidade em prol da segurança jurídica. Vale dizer, não se pode permitir que a Administração Pública possa rever os seus atos por um tempo indeterminado, uma vez que a possibilidade eterna de mudança é tão ou mais prejudicial quanto a manutenção de uma ilegalidade.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico apresenta algumas limitações temporais ao exercício de algumas faculdades públicas. Nesse sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que a doutrina costuma utilizar o vocábulo “prescrição” em sentido amplo para descrever as hipóteses de **preclusão**, **prescrição** propriamente dita e **decadência**.

A **prescrição** representa a perda do prazo para reclamar um direito pela via judicial, ou seja, é a perda da possibilidade de defender um direito por meio da pretensão judicial.

Por outro lado, a **preclusão** representa a perda do prazo para determinada manifestação dentro de um processo (administrativo ou judicial). A diferença entre os dois institutos é que na prescrição se perde a possibilidade de mover uma ação judicial; enquanto a preclusão é apenas a superação de um estágio do processo, ao qual não se poderá retornar.

Por fim, a **decadência** é a perda do direito em si mesmo, ou seja, a pessoa não se utiliza de seu direito dentro do prazo previsto em lei e, por esse motivo, passa a não mais possuir essa prerrogativa.

Finalmente, a prescrição admite a **suspensão** (paralisação temporária do prazo) e a **interrupção** (inutilização do tempo já decorrido, iniciando o prazo desde o início quando voltar a correr); ao passo que o prazo decadencial é fatal, ou seja, não admite a interrupção nem a paralisação.

Após a apresentação preliminar desse assunto, cabe observar que o poder-dever de autotutela está limitado pelo princípio da segurança jurídica e, especificamente no direito de anular os atos administrativos



de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, a Administração deverá observar o prazo **decadencial** de cinco anos, salvo comprovada má-fé (Lei 9.784/1999, art. 54).

Quanto aos demais atos, ou seja, aqueles que não gerem efeitos favoráveis aos administrados ou aqueles de comprovada má-fé, não há uma regra definida, uma vez que a Lei 9.784/1999 limitou-se ao caso observado. Entretanto, a doutrina menciona que, nesses casos, deve-se observar a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, que estabelece prazo **prescricional** de dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Em conclusão, podemos perceber que, de uma forma ou outra, os atos administrativos sofrem limitação temporal para fins de anulação, buscando preservar, ademais, a estabilidade das relações jurídicas.

Vejamos como isso pode ser exigido em concursos.



(CNJ - 2013) Com base no princípio da autotutela, e em qualquer tempo, a administração pública tem o poder-dever de rever seus atos quando estes estiverem eivados de vícios.

Comentários: com base no princípio da autotutela, a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando estiverem eivados de vícios (ilegalidades). No entanto, isso não ocorre a qualquer tempo. Nessa perspectiva, vamos dar uma olhada no conteúdo do art. 54 da Lei 9.784/1999:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Outras leis específicas podem estabelecer outros prazos. Caso não exista nenhuma previsão legal, a doutrina adota o prazo prescricional de dez anos que consta no art. 205 do Código Civil.

Gabarito: errado.



Controle legislativo

O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública costuma ser chamado de **controle legislativo**. Esse controle ocorre em qualquer esfera de governo, seja federal, estadual, distrital ou municipal.

Inicialmente, devemos observar que o Poder Legislativo também realiza o controle interno sobre os seus próprios atos. Nesse caso, o órgão nada mais está fazendo do que o controle administrativo sobre o exercício de sua função atípica de administrar.

Assim, chama-se de controle legislativo somente o exercício da **função típica de fiscalização** que o Poder Legislativo exerce sobre os atos dos demais poderes, sobremaneira do Poder Executivo e de sua Administração Indireta.

Basicamente, o controle legislativo manifesta-se de duas maneiras: (a) **controle político**, também chamado de **controle parlamentar direto**, que é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, por suas Casas, pelas comissões parlamentares, ou diretamente pelos membros do Poder Legislativo; (b) **controle exercido pelo Tribunal de Contas** (também chamado de controle parlamentar indireto ou simplesmente controle técnico).

Controle parlamentar direto

São diversas as competências previstas para que o Congresso Nacional exerça o controle externo da Administração Pública. A maioria dessas competências estão disciplinadas no art. 49 da Constituição Federal, mas podemos observar algumas hipóteses nos artigos 50, 70 e 71. Muitas dessas atribuições, por serem eminentemente políticas, são objeto de estudo do Direito Constitucional, a exemplo da autorização para que o Presidente da República declare guerra. Essas situações não se relacionam com a atividade administrativa e, por conseguinte, não são objeto de estudo do Direito Administrativo.

Outras competências, ainda que exercidas sobre o controle político, causam algum impacto no exercício da função administrativa, eis porque podem ser objeto de estudo deste curso. Vejamos alguns exemplos:

- a) **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa** (CF, art. 49, V);

O art. 84, IV, da Constituição Federal, estabelece que cabe privativamente ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Trata-se do exercício do que chamamos de poder regulamentar.

Além disso, o art. 68 da CF dispõe sobre a possibilidade de o Congresso Nacional delegar a competência ao Presidente da República para editar as “leis delegadas”. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício (CF, art. 68, §2º).



Se, eventualmente, o PR editar um ato normativo que ultrapasse o poder regulamentar, inovando indevidamente na ordem jurídica¹; ou se a lei delegada ultrapassar os limites estabelecidos pelo Legislativo, caberá ao Congresso Nacional sustar o ato normativo do Poder Executivo. Conforme ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, este é um controle de legalidade e legitimidade, pois a Constituição não permitiu que o Congresso adentrasse no mérito do ato normativo. Assim, caberá ao Congresso verificar se o ato está dentro dos parâmetros legais ou se não exorbitou os limites da delegação legislativa, mas não poderá adentrar no mérito do ato editado pelo chefe do Poder Executivo.

Em que pese a Constituição mencionar “poder regulamentar”, na verdade se trata de sustar os atos normativos que exorbitem do “poder normativo”, uma vez que essa atribuição alcança a edição de todos os tipos de atos normativos, como uma portaria normativa de algum ministro de Estado.

- b) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo (art. 49, IX);

Especificamente no que se refere às contas do Presidente da República (e dos governadores e prefeitos nos demais níveis), caberá ao Tribunal de Contas emitir um **parecer prévio** (CF, art. 71, I), enquanto o julgamento é de competência do Congresso Nacional. Vamos tratar disso novamente nas competências do Tribunal de Contas da União, mas o relevante é que as contas do chefe do Poder Executivo são julgadas pelo Poder Legislativo.

Todavia, nas demais situações (contas dos responsáveis pelos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e do próprio Poder Legislativo), a competência para julgamento será do Tribunal de Contas, sendo que nem mesmo as constituições estaduais podem dispor de maneira diversa.

- c) fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (CF, art. 49, X);

Esse dispositivo demonstra a função típica de fiscalização do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo e de sua administração indireta. Não se trata de um controle ilimitado, uma vez que deve ser preservada a independência e harmonia dos Poderes.

- d) competência da Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, para convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado (CF, art. 50, *caput*);
- e) competência das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República (CF, art. 50, §2º);

Nos casos acima, a ausência sem justificativa adequada (no primeiro caso); assim como a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas (no segundo caso), importará em crime de responsabilidade da autoridade responsável.

¹ Vale lembrar que a EC 32/2001 estabeleceu alguns casos de edição de decreto autônomo, que permite ao chefe do Poder Executivo, excepcionalmente, inovar na ordem jurídica por meio do seu poder regulamentar.



- f) exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública federal, mediante **controle externo** (CF, art. 70, *caput*);

Apesar de conceituarmos controle externo como a fiscalização realizada por um Poder sobre o outro, a Constituição Federal reservou essa expressão para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme redação do art. 70, *caput*. Assim, nos próximos tópicos, quando utilizarmos o termo “controle externo”, entenda que se trata da fiscalização exercida pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública, com o auxílio do Tribunal de Contas.

Nesses casos, as competências do controle externo dividem-se em três grupos: (a) aquelas de **caráter político**, que são exercidas pelo Congresso Nacional, a exemplo do julgamento das Contas do Presidente da República (CF, art. 49, IX); (b) aquelas de **caráter técnico**, exercidas exclusivamente pelo Tribunal de Contas, disciplinadas principalmente no art. 71 da Constituição Federal; (c) competências exercidas em conjunto pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas.

As atribuições de caráter político já foram observadas acima. Quanto às competências do Tribunal de Contas, vamos analisá-las no capítulo seguinte. Finalmente, como atribuições exercidas em conjunto, podemos mencionar a **sustação de despesas não autorizadas**, na forma prevista no art. 72 da Constituição Federal. Nesse caso, a Constituição estabelece que a Comissão mista permanente de Senadores e Deputados, prevista no art. 166, §1º², da CF, diante de indícios de despesas não autorizadas, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Caso não sejam prestados os esclarecimentos, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, *no prazo de trinta dias*. Finalmente, se o Tribunal entender que é irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Por fim, outra atribuição exercida em conjunto pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União é a **sustação de contratos que apresentarem alguma ilegalidade**, nos termos do art. 71, X, §1º e 2º, da CF. Vamos detalhar essa situação em seguida.

Antes de analisarmos as competências do Tribunal de Contas, devemos informar que existem competências exercidas somente pelo Senado Federal e outras desempenhadas pelas comissões.

Sobre as atribuições do Senado Federal, podemos destacar as seguintes:

- a) processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles (CF, art. 52, I);

² Art. 166. [...]

§ 1º - Caberá a uma **Comissão mista permanente de Senadores e Deputados**:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.



- b) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de ministros do STF, de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, de governador de Território Federal, do presidente e diretores do Banco Central e do Procurador-Geral da República (CF, art. 52, III, “a”, “b”, “c”, “d” e “e”);
- c) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente (CF, art. 52, IV);
- d) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos municípios (CF, art. 52, V);

No que se refere às comissões, merecem destaque aquelas competências previstas no art. 58, III, IV, V e VI, da CF, vejamos:

- III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
- IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
- VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Finalmente, é importante transcrever o art. 58, §3º, da CF, que versa sobre as competências das comissões parlamentares de inquérito – CPI:

3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Vamos, agora, resolver algumas questões e, depois, estudaremos o controle técnico exercido pelo TCU.



(CNJ - 2013) O controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos praticados pelas entidades integrantes da administração direta, não sendo cabível este tipo de controle em face dos entes que compõem a administração indireta.

Comentários: o controle legislativo pode ser exercido sobre as funções administrativas de todos os Poderes, mas direciona-se com maior força aos atos do Poder Executivo e da administração indireta. Nesse sentido, vale a leitura da competência atribuída ao Congresso Nacional pelo art. 49, X, da CF:

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;



Além disso, ainda podemos mencionar o exercício do poder de fiscalização do Tribunal de Contas da União, que é considerado controle parlamentar e alcança todas as entidades da administração direta e indireta. Logo, o item está incorreto.

Gabarito: errado.

(TRT 10 - 2013) Portaria de caráter normativo editada pelo Ministério da Educação que seja ilegal poderá ser sustada pelo Congresso Nacional.

Comentários: a Constituição Federal outorgou a competência ao Congresso Nacional para sustar os “atos normativos” do Poder Executivo. Portanto, podemos incluir nesse caso as portarias normativas dos ministros de Estado, conforme o caso mencionado na questão. Assim, o item está correto.

Gabarito: correto.

Controle exercido pelo Tribunal de Contas da União

Como visto acima, existem diversas formas de controle externo. Contudo, a CF/88 destacou uma atividade específica, qual seja, o controle da gestão pública, cujo titular é o Congresso Nacional. Assim, é importante a transcrição do artigo 70 e o caput do artigo 71 da CF/88, vejamos:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

*Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o **auxílio** do Tribunal de Contas da União ao qual compete [...]*

Nesse contexto, a titularidade do controle externo cabe ao Congresso Nacional. Contudo, a maior parte das competências no que diz respeito ao controle externo são dos tribunais de contas.

Como assim? O titular do controle externo é o Legislativo e as competências são dos tribunais de contas? Pode explicar melhor? Vamos lá!

O controle externo da gestão pública é desenvolvido de forma conjunta pelo Legislativo, cabendo-lhe a titularidade, e pelo Tribunal de Contas, o qual detém **competências próprias e privativas**. Nesse contexto, é importante comentar que o termo **auxílio**, destacado acima, não significa subordinação. Assim, o Tribunal de Contas tem suas competências próprias, as quais não podem ser revistas pelo Legislativo. Em síntese, algumas atividades de controle externo são exercidas unicamente pelo Legislativo, outras somente pelos TCs e, por fim, algumas são exercidas conjuntamente pelo TC e pelo CN. Exemplos:

- julgar as contas dos administradores públicos: competência do Tribunal de Contas;
- julgar as contas do Presidente da República: competência do Congresso Nacional;



→ sustação de contratos: cabe ao TC determinar ao órgão que tome as medidas para o exato cumprimento da Lei; se o órgão não cumprir, o TC informa o Congresso Nacional para que ele tome as medidas necessárias para sustação; se o CN ou o Poder Executivo não tomarem as medidas necessárias em até 90 (noventa) dias, o TC poderá decidir sobre a sustação.

As competências do Tribunal de Contas estão previstas no artigo 71 da CF, vamos trazer as mais importantes³:

- a) **apreciar** as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento (CF, art. 71, I);

Destaca-se que a competência para **julgar** é do Congresso Nacional, limitando-se o Tribunal a emitir **parecer prévio** em até sessenta dias a contar do recebimento. Este parecer deve ser conclusivo, sobre a regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

- b) **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (CF, art. 71, II);

Para os administradores o TC de fato **julga** as contas. Quanto ao julgamento só cabe recurso ao próprio Tribunal de Contas. Ou seja, não há recurso ao Legislativo ou Judiciário. Ressalvado, é claro, o direito da pessoa de recorrer ao Judiciário para anular o julgamento por ilegalidade. Assim, o Judiciário limita-se a anular a decisão, mas jamais revê-la.

- c) apreciar, **para fins de registro**, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório (CF, art. 71, III);

Não se efetua o registro da admissão de pessoal para cargo em provimento em comissão, uma vez que esses são de livre nomeação e exoneração. Quanto às aposentadorias, só não se faz o registro das melhorias posteriores que não alterarem o fundamento legal do ato que concedeu o benefício.

- d) fiscalizar a **aplicação de quaisquer recursos repassados pela União** mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município (CF, art. 71, VI);

A fiscalização decorre da origem do recurso. Assim, sempre que for repassado recurso por meio de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, caberá ao Tribunal de Contas da União à fiscalização.

- e) **prestar as informações** solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

³ A leitura de todos os dispositivos dos artigos 70 ao 75 da Constituição Federal é muito recomendada.



operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas (CF, art. 71, VII);

Deve-se observar que o Tribunal de Contas não tem o dever de prestar informações solicitadas individualmente por um parlamentar. A solicitação deve ser do Congresso, de qualquer de suas Casas (Senado Federal ou Câmara dos Deputados), ou por qualquer de suas comissões (pode ser comissão permanente, temporária, mista, etc.).

- f) **aplicar aos responsáveis**, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, **as sanções previstas em lei**, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

O TC tem competência para aplicar multa, que tem natureza sancionatória (penalização), sujeita, portanto, à prescrição. Além disso, a Corte de Contas pode determinar o ressarcimento. Porém, a devolução de recursos não constitui uma sanção, pois o Estado está apenas reavendo os seus valores. Dessa forma, a ação de ressarcimento é imprescritível, conforme consta no §5º, Art. 37, CF/88.

- g) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (CF, art. 71, IX);
h) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (CF, art. 71, X);

Quando se tratar de ilegalidade de **ato**, o TC deve determinar que o órgão tome as medidas para o exato cumprimento da lei. Porém, se não for atendido, o Tribunal poderá sustar⁴ a execução do ato.

No caso dos **contratos**, porém, a sistemática é diferente, conforme se percebe da leitura dos parágrafos §1º e 2º do art. 71:

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

O TC não pode sustar diretamente um contrato, pois essa competência cabe ao Congresso Nacional, que deverá determinar que o Executivo tome as medidas cabíveis. Contudo, se, no prazo de 90 (noventa) dias, o CN ou o Executivo não tomarem as medidas cabíveis, o TC decidirá sobre a sustação.

Finalmente, o §3º, art. 71, estabelece que as decisões do Tribunal de Contas de que **resulte imputação de débito** ou **multa** terão **eficácia de título executivo**.

Trata-se de um **título executivo extrajudicial**, pois é emitido por órgão que não pertence ao Poder Judiciário. Nesse contexto, um título executivo é uma espécie de reconhecimento de um direito, funciona como se fosse um cheque em nome da Administração Pública. Com efeito, quando um administrado deseja obter o ressarcimento de um direito, a ação se dividirá em duas etapas: uma fase de reconhecimento da dívida e

⁴ Sustar pode ser entendido como tirar a eficácia ou capacidade de produzir efeitos.



uma fase de execução (cobrança propriamente dita). O título executivo dispensa a primeira fase, pois o direito já está reconhecido. Nesse caso, se a pessoa condenada não recolher a importância relativa ao débito ou à multa, caberá ao órgão competente realizar o registro e dívida ativa e, em seguida, mover a ação de cobrança.

Vale dizer, porém, que não são todas as decisões do Tribunal que têm eficácia de título executivo, mas somente aquelas que impliquem em imputação de **débito** (determinação de ressarcimento) ou aplicação de **multa**.

Vamos resolver algumas questões.



(SUFRAMA - 2014) Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurianual da ZFM, julgue o item a seguir.

Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.

Comentários: o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da União alcança todas as entidades da administração direta e indireta. Dessa forma, a contratação realizada pela Suframa estará submetida ao controle do TCU. Com efeito, o titular do controle externo é o Congresso Nacional, sendo que o TCU o auxilia no exercício dessa atividade. Logo, a questão está correta.

Lembrando, porém, que não se trata de um órgão “auxiliar”, mas sim de um órgão que presta auxílio, pois existem atribuições próprias do Tribunal de Contas que são exercidas sem nenhuma participação do Congresso e que, inclusive, não podem ser modificadas por este último órgão.

Gabarito: correto.

(TC DF - 2012) Cabe ao controle parlamentar apreciar a legalidade dos atos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, e não avaliar a economicidade de tais gastos e contas.

Comentários: o art. 70, CF, estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Assim, a questão está incorreta, pois é possível analisar a atuação administrativa sobre os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) O controle legislativo, que se aplica estritamente à administração pública direta, restringe-se ao controle político e financeiro.

Comentários: o controle legislativo não se resume à administração pública direta (de todos os Poderes), alcançando também as entidades da administração indireta. Por isso, já poderíamos considerar a questão errada. A parte final do item, no entanto, fica um pouco complicada de julgar. Isso porque há inúmeras



formas de designar a competência de fiscalização prevista no art. 70 da CF. Alguns doutrinadores chamam ela apenas de “fiscalização financeira”, o que tornaria a parte final da questão como correta. De outra forma, porém, poderíamos entender essa parte como errada, pois não mencionou o controle contábil, orçamentário, operacional e patrimonial. De qualquer forma, a questão, como um todo, está errada.

Gabarito: errado.

(AGU - 2013) O TCU tem o dever de prestar ao Congresso Nacional, a qualquer de suas Casas ou de suas comissões, informações sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial que executar, bem como sobre os resultados das auditorias e inspeções que realizar.

Comentários: essa é a regra estabelecida art. 71, VII, da CF, que determina que o TCU deve prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Assim, o item está perfeito.

Gabarito: correto.

(TRT 10 - 2013) Ao Tribunal de Contas da União não cabe julgar as contas dos administradores de sociedades de economia mista e empresas públicas, visto que a participação majoritária do Estado na composição do capital não transmuda em públicos os bens dessas entidades.

Comentários: a Constituição Federal estabelece que compete ao Tribunal de Contas da União “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público” (CF, art. 71, II).

Perceba que não há nenhuma exceção na administração indireta, ou seja, o controle do TCU alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Antigamente, existia o entendimento de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não se submetiam ao controle do Tribunal de Contas da União. No entanto, em 2005, o STF mudou esse entendimento, concluindo que os tribunais de contas possuem competência para fiscalizar as empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Nesse sentido, vejamos a ementa do MS 25.092/DF:⁵

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ADVOGADO EMPREGADO DA EMPRESA QUE DEIXA DE APRESENTAR APELAÇÃO EM QUESTÃO RUMOROSA. I. - Ao Tribunal de Contas da União compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (CF, art. 71, II; Lei 8.443, de 1992, art. 1º, I). II. - As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista. III. - Numa ação promovida contra a CHESF, o responsável pelo seu acompanhamento em juízo deixa de apelar. O argumento de que a não-interposição do recurso ocorreu em virtude de não ter havido adequada comunicação da publicação da sentença constitui matéria de fato dependente de dilação probatória, o que não é possível no processo do mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos. IV. - Mandado de segurança indeferido. (STF, MS

⁵ Disponível em MS 25.092/DF.



25.092/DF, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgamento em 10/11/2005, publicação no DJ 17/3/2006, p. 6)

Assim, conclui-se que o item está errado.

Gabarito: errado.

(PRF - 2013) Os atos praticados pelos agentes públicos da PRF estão sujeitos ao controle contábil e financeiro do Tribunal de Contas da União.

Comentários: a Polícia Rodoviária Federal é um órgão da administração direta e que administra recursos públicos federais, logo os atos de seus agentes públicos submetem-se ao controle do Tribunal de Contas da União. Mesmo mencionando somente o controle contábil e financeiro, isso não torna a questão incorreta.

Gabarito: correto.



Controle Judicial

O principal conteúdo sobre o controle judicial já foi discutido exaustivamente neste curso. Em primeiro lugar, este é um controle de **legalidade e legitimidade**. Isso não significa que ele se limite estritamente ao texto da lei, pois cabe ao Judiciário analisar a observância dos princípios administrativos, como a moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante de um ato ilegal, ilegítimo ou imoral, caberá ao Poder Judiciário anular o ato administrativo. Por outro lado, não é possível analisar o mérito, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade do agente público.

Por fim, sabemos que o controle judicial só ocorre quando provocado, ou seja, não pode o Poder Judiciário anular um ato ilegal de ofício, pois é necessário que alguém, ou alguma instituição, dê início à ação judicial com essa finalidade.



O controle judicial pode se dividir em controle comum e controle especial.

O controle comum é o controle a que se sujeitam os atos administrativos em geral. Trata-se do controle de legalidade e de legitimidade, em que se permite que o Poder Judiciário anule os atos administrativos ilegais ou ilegítimos.

Por outro lado, o controle especial é o que se sujeitam os atos especiais: atos legislativos, atos políticos e atos *interna corporis*.

Os atos políticos caracterizam-se por uma ampla discricionariedade, inserindo-se nas competências constitucionais das altas autoridades. Por isso, o controle judicial é extremamente limitado, ocorrendo apenas quando o ato exceder os limites discricionários da competência do órgão ou autoridade.

Os atos legislativos expressam-se pela criação das leis em sentido formal e material. Nesse caso, o controle judicial não ocorre pelos meios comuns de controle dos atos administrativos, podendo ser realizado apenas pelos procedimentos especiais de controle das leis, como a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.

Por fim, os atos *interna corporis* são aqueles atinentes à intimidade das casas legislativas, como a escolha dos membros da Mesa Diretora. O controle do Poder Judiciário, nesses casos, é extremamente restrito ou quase inexistente, só podendo ocorrer quando a decisão contrariar as normas constitucionais, legais ou do próprio regimento da casa.

Nesse contexto, os principais instrumentos de controle judicial são o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública e a ação de improbidade administrativa. Assim, vamos estudar os aspectos mais importantes.



Mandado de segurança

Aspectos conceituais e introdutórios

O mandado de segurança encontra-se previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

*LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for **autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**;*

Dessa forma, pode-se notar o caráter **residual** do mandado de segurança, uma vez que ele é aplicável quando não couber *habeas corpus*¹ ou *habeas data*².

O bem jurídico tutelado pelo mandado de segurança é o **direito líquido e certo**, que é aquele que pode ser **comprovado de plano**, ou seja, a situação em que o autor da ação consegue demonstrar o seu direito logo na petição inicial, sem necessidade de instrução processual para a produção de provas.

Por isso, a ação do mandado de segurança, de **natureza civil**, possui um rito sumário especial, uma vez que não há uma fase específica destinada à produção de provas – não haverá tomada de depoimentos, diligências, etc. Por outro lado, deve o seu autor demonstrar, desde logo, os elementos que demonstrem a certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. Demonstrará, portanto, que o seu direito foi violado de forma **ilegal** ou com **abuso de poder** por autoridade pública ou por quem lhe faça as vezes.

Ademais, o conceito de ilegalidade deve tomar um sentido amplo, abrangendo qualquer ato em desacordo com o ordenamento jurídico. Com efeito, ainda que a Constituição mencione “ilegalidade ou abuso de poder”, o fato é que o abuso de poder é uma **espécie de ilegalidade**. Portanto, todo abuso de poder³ será também um ato ilegal. Logo, pode-se dizer que o mandado de segurança destina-se a enfrentar a **ilegalidade**, que poderá ou não ser também um abuso de poder.

Caso o autor não tenha condições de comprovar o seu direito subjetivo imediatamente, ou seja, se for necessária a fase de instrução para a produção de provas, não caberá mover o mandado de segurança, mas sim a **ação comum**.

Porém, há **uma exceção** que permite que a petição inicial não possua todos os documentos probatórios da certeza e liquidez do direito. Nessa linha, o art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança

¹ LXVIII - conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; (CF, art. 5º, LXVIII).

² LXXII - conceder-se-á *habeas data*:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; (CF, art. 5º, LXXII).

³ O **abuso de poder** ocorre quando um agente público pratica um ato além dos limites de suas competências ou com finalidade diversa daquela definida em lei. Portanto, o abuso de poder é gênero, que se divide em excesso de poder (atuar além de suas competências) e desvio de poder (atuar com finalidade distinta daquela prevista em lei).



(LMS) prevê que, quando o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, **o juiz**, preliminarmente e de ofício, **determinará** a exibição do documento em original ou em cópia autenticada. Nesse caso, o documento deverá ser entregue no prazo de **dez dias**, sendo que o escrivão deverá extrair cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição inicial.

Outro ponto de nota é que o autor deverá demonstrar de plano a **matéria de fato**, ou seja, deverá comprovar que os fatos ocorreram – por exemplo: deve comprovar que teve sua licença negada; que teve o seu material apreendido; que recebeu uma punição; etc.

Por outro lado, a certeza e a liquidez **não** envolvem a comprovação imediata da **matéria de direito**, ou seja, poderá ser interposto o MS, ainda que o seu deferimento dependa de interpretação de leis, ponderação de princípios, análise sobre a revogação, recepção, vigência e eficácia de normas, etc. Assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a controvérsia sobre matéria de direito **não impede concessão de mandado de segurança**⁴. Por conseguinte, **por mais complexa que seja** a discussão jurídica da matéria, envolvendo até mesmo discussões doutrinárias, análise da (in)constitucionalidade (incidental) de leis, ponderação de princípios, etc., **poderá ser interposto o mandado de segurança**, desde que os fatos tenham sido comprovados na inicial.

Diante do que vimos, podemos concluir que o direito líquido e certo, protegido pelo mandado de segurança, é aquele que **independe de dilação probatória**, ou seja, o autor da ação deverá ter condições de, por ocasião da propositura da ação, apresentar todas as provas suficientes à **comprovação dos fatos** e ao seu enquadramento jurídico, ainda que a questão jurídica a ser debatida seja controvertida.⁵

Para fechar essa parte conceitual, podemos dizer que são pressupostos específicos para o mandado de segurança:

- ato de autoridade (ou de particular no exercício de atribuições públicas);
- ilegalidade ou abuso de poder;
- lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo;
- direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

Na sequência, vamos analisar os pontos mais relevantes do mandado de segurança.

Objeto e formas

Existem duas formas de tutela para o mandado de segurança:

- **mandado de segurança repressivo**: tem por objetivo reparar uma lesão já ocorrida. Portanto, a ação é contra um ato público vigente e eficaz, buscando corrigir uma conduta administrativa adotada;
- **mandado de segurança preventivo**: tem a finalidade de evitar uma lesão ao direito líquido e certo. Nesse caso, o objetivo é impedir que uma lesão venha a ocorrer, seja em decorrência de um ato já praticado, porém pendente de eficácia (ainda não produziu os seus efeitos); ou de um ato na

⁴ **Súmula 625 do STF**: “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”.

⁵ Furtado, 2013, p. 951.



iminência de ser praticado, ou seja, há elementos que demonstrem que o ato será praticado, ferindo um direito subjetivo.

No caso do mandado de segurança repressivo, o **objeto** da ação de mandado de segurança poderá ser a **anulação de um ato lesivo** ou a **cessação de determinada conduta**. Por exemplo, pode-se solicitar a anulação de um ato que aplicou uma sanção ao servidor público ou ainda que se deixe de impedir a entrada de uma pessoa em seu estabelecimento.

Ademais, o mandado de segurança também poderá ser interposto contra uma **omissão** da autoridade pública que infrinja um direito líquido e certo do autor da ação. Assim, o **objeto** da ação, nesse caso, será o de **determinar que seja praticado um ato ou adotada uma conduta**. Esse também será um mandado de segurança repressivo.

Por exemplo, um cidadão requer uma licença para praticar determinada atividade e, após decorrido o prazo legal, a autoridade omitiu-se em analisar o seu pedido, ou seja, não houve deferimento ou indeferimento, uma vez que a autoridade simplesmente não analisou o pedido – no termo popular, o processo foi “engavetado”. Nesse caso, poderá ser impetrado o mandado de segurança para se determinar que a autoridade analise o pedido de licença, dentro de um prazo determinado.⁶

Por outro lado, o mandado de segurança **preventivo** terá por **objeto** a exigência de **abstenção de praticar o ato**, ou seja, de determinar que a autoridade coatora não execute determinado ato ou conduta administrativa. Nesse caso, está-se diante de uma **ameaça a lesão**, ou seja, o ato ainda não produz os efeitos ou sequer foi praticado, porém ao ser exercido ou produzir os efeitos lesará o direito subjetivo de alguém.

Os casos mais comuns do mandado de segurança preventivo ocorrem em matéria tributária, normalmente quando a legislação prevê um ato vinculado decorrente de determinada situação concreta. Por exemplo, foi aprovada uma lei de matéria tributária, determinando que, se o cidadão praticar “X”, deverá ocorrer o lançamento tributário em seu desfavor. Porém, o cidadão afetado considera que a lei é inconstitucional e, após praticar “X”, sentiu-se ameaçado de sofrer o lançamento tributário. Nesse caso, a ameaça de direito é iminente, uma vez que a atuação administrativa será vinculada (se houve “X”, deverá ocorrer o lançamento tributário). Logo, poderá ser movido o mandado de segurança preventivo para se determinar que a autoridade pública se abstenha de realizar o ato.

Em qualquer caso, então, o mandado de segurança possuirá **natureza mandamental**, ou seja, de determinar que a autoridade competente faça ou deixe de fazer alguma coisa. Por conseguinte, a ação não possuirá natureza punitiva, uma vez que não terá por objetivo aplicar penalidade à autoridade coatora, mas somente de lhe determinar que anule, pratique ou deixe de fazer um ato. Com efeito, constitui crime de desobediência o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança (LMS, art. 26).

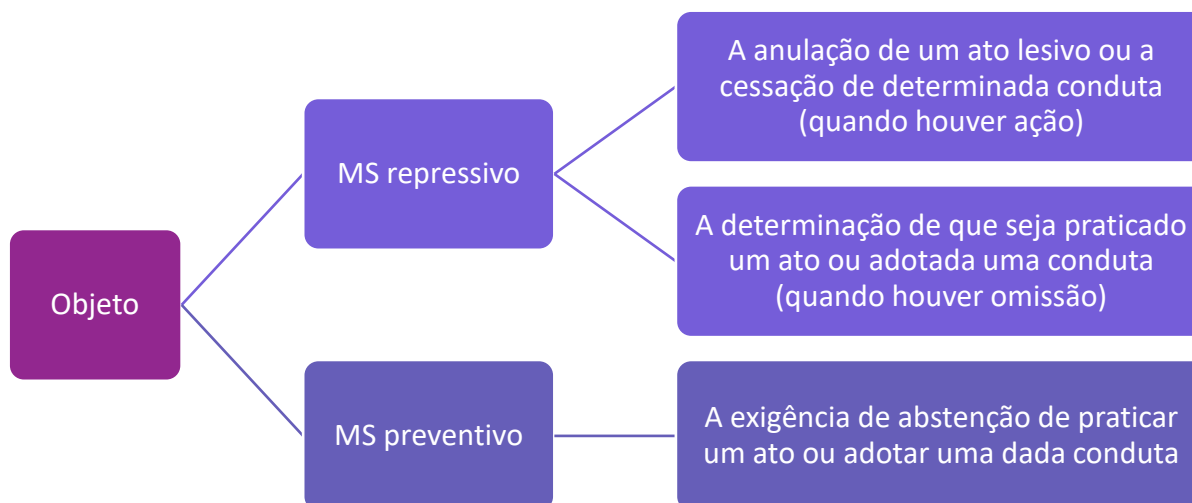
Em resumo, podemos dizer que o objeto do mandado de segurança poderá ser:⁷

⁶ STF, MS 24167/RJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A inércia da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do mandado de segurança. Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para a apreciação do recurso administrativo.

⁷ Alexandrino e Paulo, 2015, p. 955.





Legitimidade ativa (impetrante)

A legitimidade da ação de mandado de segurança individual é conferida àquele que sofrer ou que tenha justo receio de sofrer violação de direito (líquido e certo) por parte da autoridade. Com efeito, a LMS confere a legitimidade para pessoas **físicas** ou **jurídicas**, uma vez que estas também podem ser titulares de direito líquido e certo.

A ação também pode ser movida pelas denominadas **universalidades reconhecidas por lei**, como o espólio, a massa falida e os condomínios residências, que, embora sem personalidade jurídica, podem defender os seus próprios direitos.

Ressalta-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade, em situações específicas, que **órgãos públicos** interponham mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas ou atribuições. Contudo, essa legitimidade ativa dos órgãos públicos alcança tão somente os órgãos independentes e autônomos, especificamente para a defesa de suas atribuições e prerrogativas.⁸ Com efeito, a ação poderá ser movida também por agentes políticos, a exemplo dos governadores de estado, prefeitos municipais, vereadores, senadores, deputados, etc., também para a defesa de suas prerrogativas e atribuições.

Quando várias pessoas forem titulares do direito ameaçado ou violado, qualquer uma delas poderá promover a ação de requerimento do mandado de segurança (LMS, art. 1º, § 3º).

Legitimidade passiva (impetrado)

A *legitimidade passiva* do mandado de segurança, de acordo com a Constituição Federal, é conferida à **autoridade pública ou ao agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**. Nessa linha, para figurar no polo passivo da ação, é necessário que a autoridade esteja investida de uma parcela de **poder público (potestade pública)**. Por conseguinte, o ato poderá advir de um agente público ou até mesmo de particulares, desde que estejam desempenhando a função pública.

O agente responsável contra o qual se interpõe o mandado de segurança é denominado de **autoridade coatora**, que é a pessoa que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (LMS, art. 6º, § 3º). Nesse ponto, a autoridade deve ser vista como a pessoa com poder decisório, não

⁸ STF, RDA 15/319.



abrangendo o mero executor – por exemplo, se a autoridade determinar que o porteiro impeça a entrada de um servidor em um órgão público; eventual mandado de segurança será contra o ato da autoridade, uma vez que o porteiro é mero executor, sem qualquer poder decisório.

Dessa forma, poderá figurar como impetrado no mandado de segurança a **autoridade pública**, assim entendida como o agente público com poder de decisão, seja ele de qualquer dos entes da Federação e de qualquer dos Poderes.

Da mesma forma, poderão figurar no polo passivo da ação os dirigentes de **pessoas jurídicas de direito privado**, integrantes ou não da Administração Pública formal, e as pessoas naturais, **desde que estejam no exercício da função pública**, mas somente no que disser respeito a essas atribuições. Nesse caso, temos os dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. No entanto, como já destacado, só caberá o mandado de segurança quando essas autoridades estiverem desempenhando a função pública. No caso das empresas estatais, isso ocorrerá quando estiver no exercício do *poder de império*, que ocorre, por exemplo, quando se realiza uma licitação pública. No caso das concessionárias ou permissionárias de serviço público, por outro lado, só caberá a ação quando o ato relacionar-se diretamente com o serviço público delegado. Se o ato não tiver relação com a função delegada, não caberá mandado de segurança, mas somente as ações ordinárias.

Exatamente por isso que a Lei do Mandado de Segurança dispõe que **não** cabe mandado de segurança contra os **atos de gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público (LMS, art. 1º, § 2º).

Ademais, equiparam-se às autoridades os representantes ou órgãos de **partidos políticos** e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no **exercício de atribuições do poder público**, mas apenas no que disser respeito a essas atribuições (LMS, art. 1º, § 1º).



Quando se tratar de **competência delegada**, o mandado de segurança será impetrado contra a **autoridade delegada**, ou seja, aquela que recebeu a delegação. Tal entendimento foi firmado pelo STF por intermédio da **Súmula 510**, nos seguintes termos: “**praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial**”.

Se um Secretário-Executivo executar uma atribuição por delegação do Ministro de Estado, eventual mandado de segurança terá como autoridade coatora aquela autoridade (o Secretário-Executivo).⁹

Quando o mandado for impetrado contra **ato administrativo complexo**, todos os agentes cuja manifestação de vontade contribuiu para a formação do ato funcionarão como autoridades coatoras, no

⁹ Nesse caso, se a autoridade superior tiver foro especial, enquanto a autoridade delegada (autoridade inferior) não, o foro competente para processar o mandado de segurança será aquele da autoridade delegada (sem foro especial). No nosso exemplo, o Secretário-Executivo não possui foro especial, enquanto o Ministro de Estado possui. Porém, como o ato foi delegado, o mandado será analisado perante o juiz federal de primeiro grau.

chamado **litisconsórcio passivo** (quando mais de uma pessoa figura no polo passivo da ação). Por outro lado, quando a ação for interposta contra ato de órgão colegiado (por exemplo, uma comissão de licitação), será indicado como autoridade coatora o seu presidente.¹⁰

De acordo com a Lei do Mandado de Segurança, considera-se **federal** a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado tiverem de ser suportadas **pela União ou entidade por ela controlada** (LMS, art. 2º).

Dessa forma, podemos resumir quem possui legitimidade passiva e ativa no mandado de segurança:

Legitimidade ativa

- **pessoas físicas ou jurídicas**, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil;
- as **universalidades reconhecidas por lei**, que, embora sem personalidade jurídica, possuem capacidade processual para defesa de seus direitos (por exemplo: o espólio, a massa falida, o condomínio de apartamentos);
- os **órgãos públicos independentes e autônomos**, na defesa de suas prerrogativas e atribuições;
- os **agentes políticos** (governador de estado, prefeito municipal, magistrados, deputados, senadores, vereadores, membros do MP, membros dos Tribunais de Contas, Ministros de Estado, Secretários de Estado, etc.), na defesa de suas atribuições e prerrogativas.

Legitimidade passiva

- **autoridades públicas**, de quaisquer dos Poderes, de todos os entes da Federação;
- **representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas** (incluindo as fundações públicas de direito público);
- **dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público**, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Restrições

Consoante a Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar (LMS, art. 5º):

- de ato do qual **caiba recurso administrativo com efeito suspensivo**, independentemente de caução;

¹⁰ Alexandrino e Paulo, 2015, p. 960.



- de **decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo**;
- de **decisão judicial transitada em julgado**.

O primeiro caso, previsto no art. 5º, I, causa certa confusão. Aparentemente, ele poderia indicar que seria necessário encerrar a discussão da matéria na via administrativa para se mover o mandado de segurança. Na verdade, significa que o autor não poderá interpor mandado de segurança ao mesmo tempo que apresenta, na via administrativa, o recurso com efeito suspensivo.¹¹ Por outro lado, se o interessado não recorreu ou deixou transcorrer o prazo recursal, será possível interpor o mandado de segurança.

No segundo item, não caberá o mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo” (LMS, art. 5º, I). Nesse caso, deve-se observar que a situação é distinta da anterior. Aqui, já se está litigando judicialmente. Por isso, não podemos aplicar o mesmo entendimento do outro caso. Assim, o simples fato de existir a previsão de recurso com efeito suspensivo já afasta a impetração do mandado de segurança, independentemente de se ter interposto o recurso ou não. O motivo da diferença, como dito, é que aqui já se está em processo judicial, o que não justificaria a existência de duas formas para se obter a suspensão dos efeitos prejudiciais. Ressalta-se ainda que se o eventual recurso não possuir efeito suspensivo, caberá a interposição do MS.

A terceira situação veda o cabimento do mandado de segurança contra **decisão judicial transitada em julgado** (LMS, art. 5º, III), que é aquela decisão judicial que se reveste do caráter da **imutabilidade**. Admitir o MS nesses casos causaria grave instabilidade jurídica, pois poderia ensejar a mudança de uma decisão jurídica que não mais deveria ser alterada. Há, porém, uma exceção, admitindo-se o mandado de segurança quando o impetrante não foi parte da relação processual que transitou em julgado (terceiro prejudicado).¹²

Além das hipóteses constantes no art. 5º, há outras situações que não admitem o mandado de segurança.

a) **Contra lei em tese**

De acordo com o STF (Súmula 266): “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A lei em tese é o ato com efeito geral, abstrato e impessoal, sendo a sua forma mais comum a lei (ordinária ou complementar), mas também admite outras formas, como os decretos, as medidas provisórias, os decretos legislativos, etc. Tais atos, pelo seu caráter geral, não atingem diretamente os direitos individuais. Nesses casos, deverão ser utilizados os meios próprios de controle de constitucionalidade.

Nesse contexto, o mandado de segurança não é instrumento de controle concentrado de constitucionalidade.¹³ Assim, até se pode apreciar a constitucionalidade de uma lei, porém apenas na via

¹¹ STF, MS 30.822/RJ: O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o *mandamus*. No mesmo sentido: Carvalho Filho, 2014, p. 1052.

¹² STJ, RMS 13.065/MA: Como assinalou Athos Gusmão Carneiro, na qualidade de Ministro relator do RMS 1.114-SP, da Quarta Turma, “o princípio de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal aplica-se entre partes, mas não incide em se cuidando de segurança impetrada por terceiro, prejudicado em seu patrimônio pelo ato judicial”.

¹³ STF, MS 33.464 AgR/DF: 1. Se do ato coator (Resolução nº 117/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)) não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos, é inviável questioná-lo pela via excepcional do mandado de segurança. 2. A ação mandamental, por não ser sucedânea da ação direta de inconstitucionalidade, não constitui via adequada para a impugnação de lei ou ato normativo em tese. Jurisprudência consolidada da Corte. 3. Agravo regimental não provido.



incidental, ou seja, o pedido principal não será a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas sim a proteção do direito líquido e certo; realizando-se o controle de constitucionalidade de forma indireta, na via incidental.

Não caberá mandado de segurança contra os atos administrativos formais, mas que materialmente são normativos, a exemplo das resoluções e instruções normativas.¹⁴

Contudo, se o ato tiver forma de lei, porém materialmente for um ato administrativo, caberá contra ele mandado de segurança.¹⁵ Por exemplo: um decreto utilizado para realizar uma desapropriação com desvio de finalidade – nesse caso, teremos um ato com formato de norma, porém é materialmente ato administrativo; ao mesmo tempo, ele infringiu um direito subjetivo, tendo sido praticado com abuso de poder. Assim, caberá o mandado de segurança nessa situação.

b) Atos internos

Também chamado de ato *interna corporis*, são atos específicos realizados no âmbito da competência reservada de órgãos de Estado, como as normas regimentais das Casas Legislativas (Senado, Câmara dos Deputados, etc.).

c) Atos de gestão comercial

O art. 1º, § 2º, da Lei 12.016/2009 dispõe que **não cabe mandado de segurança** contra os **atos de gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Assim, não é possível, por exemplo, propor mandado de segurança contra o indeferimento de um financiamento pelo gerente da Caixa Econômica Federal.

d) Substituto da ação de cobrança

O Supremo Tribunal Federal entende que o mandado de segurança **não é substitutivo de ação de cobrança** (Súmula 269). Por conseguinte, a concessão de mandado de segurança não produzirá efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito ao seu ajuizamento, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (STF – Súmula 271).

Por exemplo, um servidor público tomou conhecimento, em junho de 2020, que teria direito a receber determinado benefício, desde o início do mesmo exercício. Em julho de 2020 interpôs um mandado de segurança para receber o seu direito, sendo a matéria deferida em janeiro de 2021. Nesse caso, ser-lhe-á deferido o pagamento desde a data da impugnação judicial (julho de 2020). No entanto, para receber o

¹⁴ STF, MS 27.188 AgR/DF: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE PROÍBE O NEPOTISMO. LEI EM TESE. INCABÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A Resolução 20/CNJ tem eficácia *erga omnes*, valendo para todos que ocupam cargos no âmbito do Poder Judiciário. II - Não há qualquer ato concreto que tenha levado ao afastamento dos impetrantes de suas atividades. [...] IV - Agravo improvido.

¹⁵ STF, MS 21.274/DF: I – Se o decreto e, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele mandado de segurança. Todavia, se o decreto tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, contra ele não cabe mandado de segurança. (Súmula 266). II. - Mandado de segurança não conhecido.



período pretérito (de janeiro a junho) terá que solicitar o direito na via administrativa ou judicial, por meio de ação própria.

e) Para proteger direito amparado por habeas corpus ou habeas data

Dada a natureza residual do mandado de segurança, ele não poderá ser interposto quando o direito for amparado por *habeas corpus* (liberdade de locomoção) ou *habeas data* (conhecimento ou retificação de informações relativas à pessoa do impetrante).

f) Como substituto da ação popular

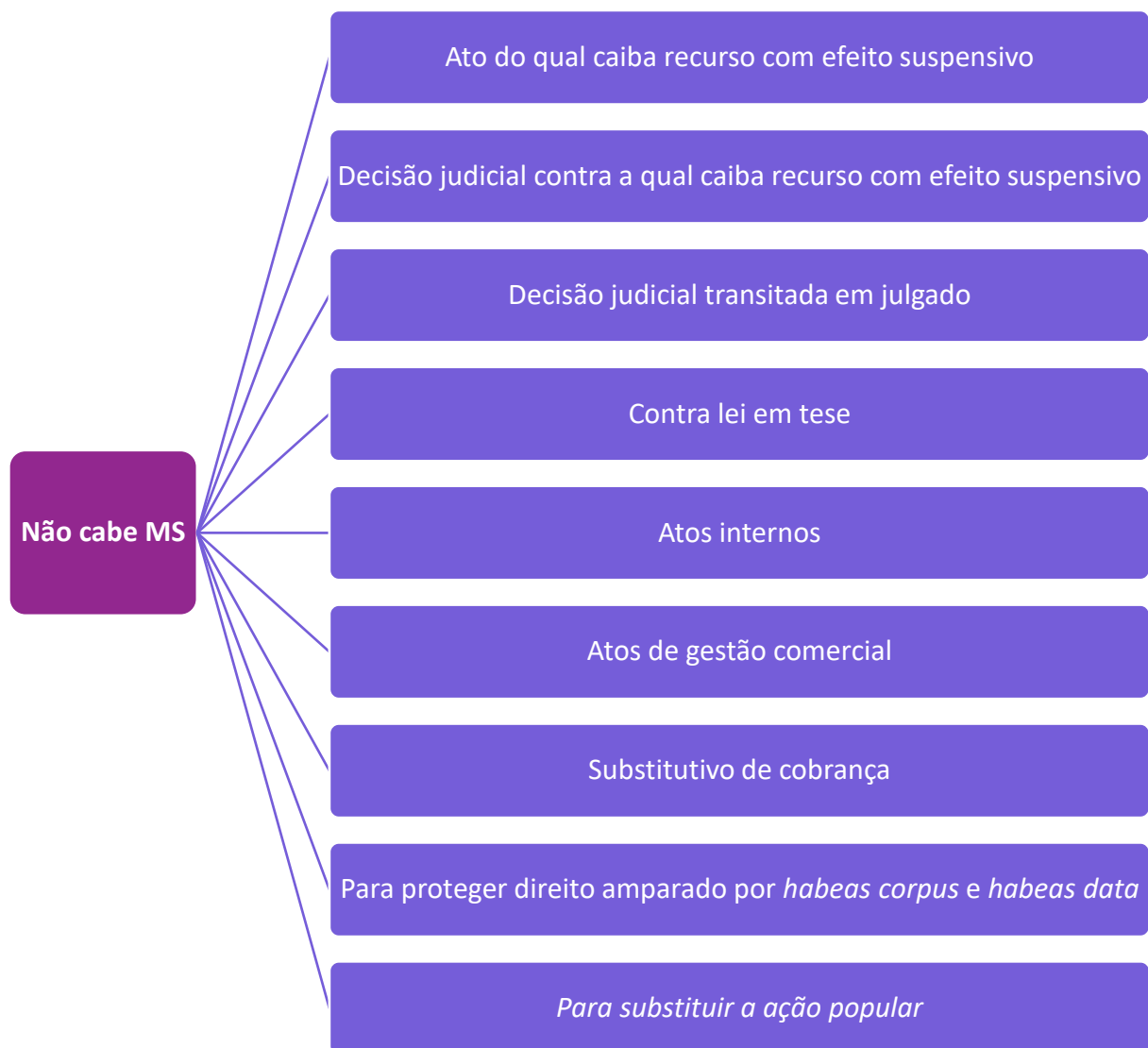
De acordo com o STF, o mandado de segurança não substitui a ação popular (Súmula 101). Nessa linha, a ação popular ataca um ato ilegal de autoridade, porém sem que seja afetado um direito individual. Ademais, a sentença da ação popular possui natureza desconstitutiva (anulação do ato ilegal) e, acessoriamente, condenatória (uma vez que o agente poderá ser responsabilizado). Por outro lado, no mandado de segurança, o agente age em nome próprio, postulando um direito seu, buscando uma decisão de natureza mandamental (determinar que a autoridade faça ou deixe de fazer).¹⁶

Em resumo, o MS não poderá ser utilizado quando:

▪

¹⁶ Alexandrino e Paulo, 2015, p. 958.





Mandado de segurança coletivo

O **mandado de segurança coletivo** poderá ser impetrado por (CF, art. 5º, LXX):

- a) **partido político** com representação no Congresso Nacional;
- b) **organização sindical, entidade de classe ou associação** legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

O mandado de segurança coletivo também é disciplinado pela Lei 12.016/2009. Assim, os requisitos para a sua interposição são, em regra, os mesmos do mandado de segurança individual.

Ressalta-se, porém, o direito que se pretende defender. No mandado individual, o próprio indivíduo propõe a ação para defender um direito seu. Por outro lado, no mandado de segurança coletivo, as instituições legitimadas atuarão como substituto processual, ou seja, a instituição proporá a ação, porém o direito subjetivo defendido é de terceiros (por exemplo: dos profissionais da área de atuação da entidade de classe).



A respeito da entidade de classe, o STF possui duas súmulas relevantes. Primeiro que elas não precisam de autorização de seus associados para interpor a ação (Sumula 629). Assim, o simples fato de representar e fiscalizar a categoria já concede o direito à entidade de propor o MS coletivo em prol de seus associados.

A segunda súmula estabelece que a entidade de classe tem legitimização para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse **apenas a uma parte da respectiva categoria** (Súmula 630). Assim, não é preciso que todos os membros possuam interesse, mas apenas parte deles.

Por fim, vale transcrever o conteúdo do art. 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009, que estabelece os tipos de direitos protegidos em mandado de segurança coletivo:

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

*I - **coletivos**, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;*

*II - **individuais homogêneos**, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.*

Outros instrumentos de controle judicial

- a) **ação popular** – está prevista no art. 5º, LXXIII, da CF, que dispõe que: “LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”;
- b) **ação civil pública** – art. 129, III, da CF; Lei 7.347/1985; e Lei 8.437/1992 – é o meio de responsabilização pelas ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (a) ao meio-ambiente; (b) ao consumidor; (c) a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (d) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (e) por infração da ordem econômica; (f) à ordem urbanística. (g) à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e (h) ao patrimônio público e social. São legitimados para mover ação civil pública: (a) o Ministério Público; (b) a Defensoria Pública; (c) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (d) a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (e) a associação que, concomitantemente: (e.1) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (e.2) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
- c) **mandado de injunção** – art. 5º, LXXI, da CF – o mandado de injunção deve ser concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
- d) **habeas data** – art. 5º, LXXII, da CF – o *habeas data* tem como objetivo: (a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; (b) a retificação de dados, quando não se prefira



fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Em resumo, o *habeas data* tem a finalidade de se obter informações e retificar dados, referentes à pessoa do impetrante;

- e) **ação de improbidade administrativa**: de acordo com a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (CF, art. 37, § 4º). O tema foi disciplinado na Lei 8.429/1992, que estabeleceu três tipos de atos considerados como de improbidade administrativa: (a) os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); (c) os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Vejamos como o assunto de controle judicial é cobrado em provas.



(SUFRAMA - 2014) Uma das formas de controle da administração pública é o controle judicial, que incide tanto sobre o mérito quanto sobre a legalidade dos atos da administração pública.

Comentários: o controle judicial é um controle de legalidade e legitimidade e, portanto, não pode adentrar no mérito administrativo. Assim, o item está errado.

Gabarito: errado.

(MJ - 2013) O Poder Judiciário pode examinar atos da administração pública de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob os aspectos da legalidade e, também, da moralidade.

Comentários: quando se fala que o controle do Poder Judiciário envolve a legalidade e legitimidade, diz-se que o ato será analisado quanto à conformação com as normas e com o Direito, buscando analisar se o ato está de acordo com os princípios administrativos, dentre eles a moralidade.

Portanto, pode-se dizer que o controle judicial avalia a moralidade do ato administrativo. Além disso, esse controle alcança os atos da administração de qualquer natureza, inclusive os discricionários. Dessa forma, o item está correto.

Gabarito: correto.

(BACEN - 2013) O ato discricionário, dada sua natureza, não está sujeito a apreciação judicial.

Comentários: essa é para não errar. O que o controle judicial não verifica é o mérito, porém os atos discricionários podem sim ser analisados. Isso ocorre, por exemplo, quando se verifica o exercício do poder de polícia, buscando analisar a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos restritivos.

Conclui-se, pois, que o item está errado.

Gabarito: errado.



COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA DE CONTROLE

Súmulas

STF

Súmula Vinculante 3 - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Súmula Vinculante 21 – É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Súmula 347 – O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

STJ

Súmula 665 (STJ): O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Teses e julgados recentes relevantes

Ausência de autonomia do Ministério Público de Contas

É **inconstitucional**, por violação aos arts. 130 e 75 da CF/1988, norma estadual que confere **autonomia administrativa e orçamentária** ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários para o desempenho da função.

ADI 5.254/PA, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento finalizado em 21.08.2024.



Julgamento das contas dos prefeitos municipais

Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.

[RE 848.826, julgados em 10/8/2016]

O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. [RE 729.744]

Os Tribunais de Contas detêm competência para **julgar atos praticados por prefeitos municipais** na condição de **ordenadores de despesas** e, quando constatadas irregularidades ou ilegalidades, têm o **poder-dever de aplicar sanções**, no exercício das atribuições fiscalizatórias e sancionatórias.

RMS 13.499-CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 6/8/2024.

--

No âmbito da **tomada de contas especial**, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos **Tribunais de Contas**, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no **cumprimento de convênios interfederativos** de repasse de verbas, **sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo**.

ARE 1436197, julgamento em 18/12/2023. Tema 1287.

Julgamento de contas das demais autoridades

4.3. Em relação ao artigo 56, caput, da LRF, a emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo.

4.4. O mesmo se aplica ao art. 57, caput, da LRF, cuja leitura sugere que a emissão de parecer prévio por Tribunais de Contas poderia ter por objeto contas de outras autoridades que não a



do Chefe do Poder Executivo. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo.

ADI 2238, julgada em 24/6/2020

O julgado quer dizer que compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores em geral, como diretores da Mesa das Câmaras Municipais, presidentes de Tribunais de Justiça ou Assembleias Legislativas, e demais chefes ou autoridades dos Poderes e órgãos com autonomia (MP, Defensoria, etc.). Não cabe ao TC apenas o julgamento das contas do Chefe do Executivo.

Ademais, a legislação estadual poderá atribuir ao Legislativo a competência para julgar as contas do Tribunal de Contas (mas não dos demais poderes):

Surge harmônico com a Constituição Federal diploma revelador do controle pelo Legislativo das contas dos órgãos que o auxiliam, ou seja, dos tribunais de contas.

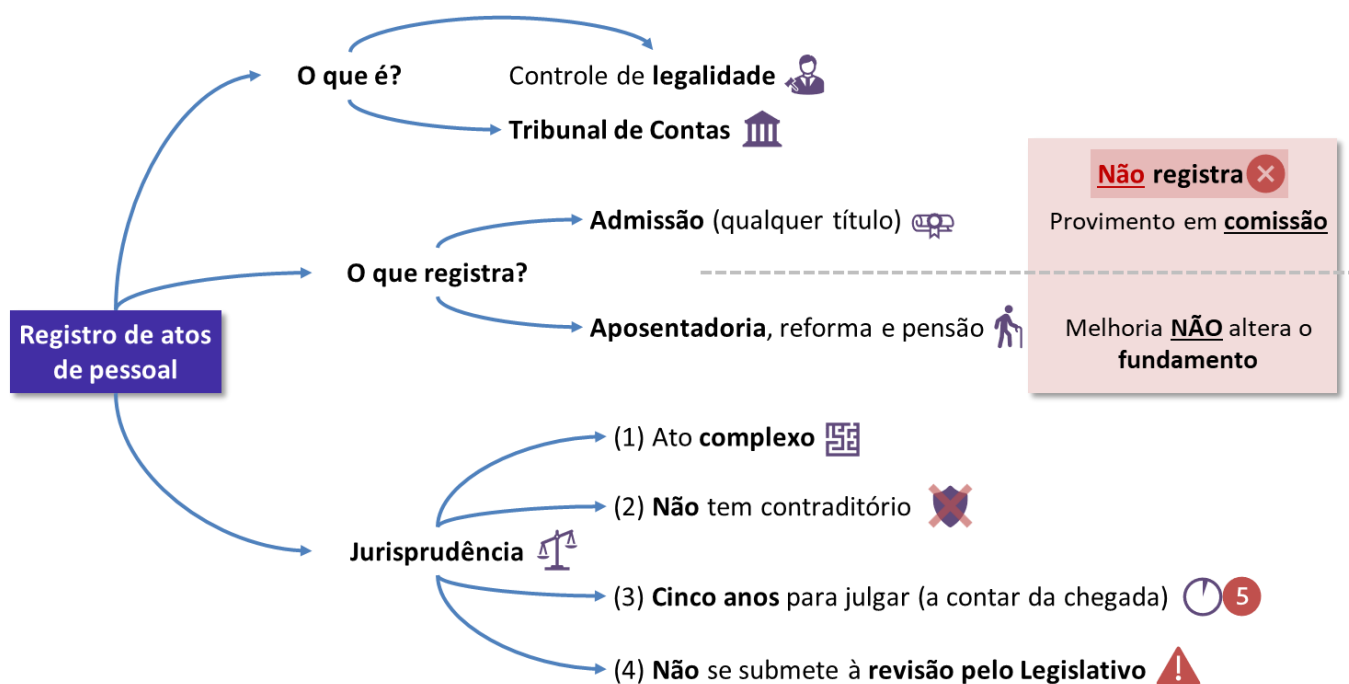
ADI 1.175, julgamento em 4/8/2004.

Registro de atos de pessoal

Tema 445 – RE 636553: Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

RE 576.920 (Tema 47): A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo.





Execução de multa e débito decorrentes de decisão de TCE

1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de **multa aplicada por Tribunal de Contas estadual** a agente público municipal, em razão de **danos causados ao erário municipal**.
2. Compete ao **Estado-membro** a execução de crédito **decorrente de multas simples**, aplicadas por Tribunais de Contas **estaduais** a **agentes públicos municipais**, em razão da **inobservância das normas de Direito Financeiro** ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.

ADPF 1011 / PE e acréscimo da tese: 01/07/2024.

Explicação:

Imagine as seguintes situações, ambas envolvendo servidores municipais, que atuam em municípios fiscalizados por Tribunal de Contas Estadual.

Órgão fiscalizado: municipal;

Órgão fiscalizador: TCE (órgão estadual).

Situação 1:

O TCE identificou que João causou dano ao erário. Em consequência, a Corte determinou o **ressarcimento ao erário (débito)** e imputou **multa proporcional ao dano**, com fundamento no art. 71, VIII, da CF:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de



ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

Logo, João terá que recolher: (i) o débito (ressarcimento); e (ii) a multa proporcional ao dano (sanção).

Se João não efetuar o pagamento, quem deverá propor a ação de cobrança sobre o débito e a multa?

Resposta: nos dois casos, a cobrança caberá ao **Município**, por intermédio da sua procuradoria jurídica.

Situação 2:

Na mesma fiscalização, o TCE identificou que Maria, servidora do município, **descumpriu as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal**, uma vez que não publicou o relatório de gestão fiscal no prazo legal. A Corte aplicou **multa por violação às normas fiscais**.

Se Maria não efetuar o pagamento, quem deverá propor a ação de cobrança da multa? Os valores serão recolhidos aos cofres do estado ou do município?

Resposta: a cobrança será proposta pelo **estado**, por intermédio da sua procuradoria jurídica. Os valores serão recolhidos aos **cofres estaduais**.

Resumo:

- Se houver dano + multa proporcional: **município propõe execução**.
- Se houver **multa simples**: o **estado** propõe a execução.
- Não cabe ao TCE, MP ou MPC propor a ação de cobrança (RE 223.037).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES: IMPOSSIBILIDADE. NORMA PERMISSIVA CONTIDA NA CARTA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. As decisões das Cortes de Contas que impõem condenação patrimonial aos responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos têm eficácia de título executivo (CF, artigo 71, § 3º). **Não podem, contudo, ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio do Ministério Público que atua perante ele.** Ausência de titularidade, legitimidade e interesse imediato e concreto. 2. **A ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao órgão jurisdicional competente.** 3. Norma inserida na Constituição do Estado de Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas local executar suas próprias decisões (CE, artigo 68, XI). Competência não contemplada no modelo federal. **Declaração de inconstitucionalidade**, incidenter tantum, por violação ao princípio da simetria (CF, artigo 75). Recurso extraordinário não conhecido.

[RE 223.037, julgado em 2 de maio de 2002.]



Prescrição da decisão que imputa débito ou multa

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. (Tema 666)

É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886, Tema 899).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.

1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.

2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, **somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897)**. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, **sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública**.

3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, **não se encontra presente no caso em análise**, uma vez que, **no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento**.

4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: **“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”**.

Tema 899, julgado em 20/4/2020.



Intervenção judicial em políticas públicas

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). [RE 684.612/RJ (tema 220), julgamento em 3.7.2023].

Instância administrativa de curso forçado

A lesão ou ameaça de lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral.

REsp 1.987.853-PB, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

Ingresso na via judicial e prévio requerimento administrativo	
Regra	▪ O ingresso na via judicial independe de requerimento administrativo
Exceções	▪ Justiça desportiva (esgotamento da via administrativa) (CF, art. 217); ▪ Reclamação pelo descumprimento de súmula vinculante (se o descumprimento for da Administração Pública: esgotamento da via administrativa) (L11417, art. 7º, § 1º); ▪ Habeas data (recusa ao acesso, retificação ou anotação / demora excessiva) (L9507, art. 8º, parágrafo único) – não precisa esgotar a via administrativa; ▪ Benefício previdenciário (prévio requerimento administrativo) (STF, RE 631.240/MG); ▪ Cobrança do seguro DPVAT (prévio requerimento administrativo) (STJ, REsp 1.987.853-PB).



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FGV – TCE-RR / 2025) Após compreender a distinção entre a anulação e a revogação dos atos administrativos e verificar as peculiaridades atinentes ao controle exercido pelos Tribunais de Contas sobre os atos discricionários realizados pelo Poder Executivo, Maristela verificou corretamente que

- A) deve o Tribunal de Contas revogar tais atos administrativos, caso verifique a existência de qualquer vício na sua formalização.
- B) cabe ao Tribunal de Contas tanto a anulação quanto a revogação de tais atos administrativos, sempre com efeitos retroativos.
- C) cumpre ao Tribunal de Contas anular tais atos administrativos nas situações que não mais atenderem ao interesse público.
- D) não compete ao Tribunal de Contas revogar tais atos administrativos, pois não é o órgão competente para o exercício da discricionariedade.
- E) não incumbe ao Tribunal de Contas a anulação dos atos administrativos eivados de vícios insanáveis, notadamente em relação ao motivo e à finalidade.

Comentário:

Primeiro, já vamos alertar: o TC **não anule nem revoga atos dos outros Poderes**. A prerrogativa de revogar é da Administração, ao passo que a anulação cabe ao Judiciário ou à Administração. O papel do TC é fixar prazo para o exato cumprimento da Lei (CF, art. 71, IX), ou seja, o TC pode determinar que a Administração promova a anulação, mas não cabe ao Tribunal anular diretamente. Agora, vamos analisar as opções.

- a) Errada / b) Errada / e) Errada. Além de não ser competência do TC, a revogação não decorre de ilegalidade (vício), mas de exame de mérito.
- c) Errada. A anulação é cabível quando há ilegalidade, e não por ausência de interesse público. Nesse caso, caberia a revogação, mas lembrando que não se trata de competência do Tribunal de Contas.
- d) Certa. De fato, o Tribunal de Contas não tem competência para revogar atos administrativos, pois isso envolve juízo de conveniência e oportunidade, que pertence ao agente que emitiu o ato. Há autores que defendem que os TCs realizam controle de mérito limitado, em relação ao aspecto da economicidade. Porém, além de isso não ser pacífico (e, não minha opinião, incorreto), tal controle não permitiria a realização de revogação, mas apenas o exame se a escolha do gestor foi a mais econômica entre as opções disponíveis.

Gabarito: alternativa D.



2. (FGV – TRF - 5ª REGIÃO / 2025) Exercentes do controle externo sobre a Administração Pública, os Tribunais de Contas (federal, estadual ou municipal, onde existir) devem ser acionados sempre que houver a necessidade de fiscalização de atos e contratos administrativos, na forma da Constituição Federal de 1988. Diante do exposto, é correto afirmar que:

- A) como integrantes do Poder Legislativo, os Tribunais de Contas devem submeter suas fiscalizações a eventual aprovação ou reprovação da respectiva Casa Legislativa;
- B) uma vez que são tribunais integrantes da estrutura do Poder Judiciário, os Tribunais de Contas podem aplicar sanções diretamente àqueles que tenham cometido irregularidades/ilegalidades no âmbito da Administração Pública;
- C) os Tribunais de Contas, auxiliares do Poder Legislativo, devem julgar com eficiência e economicidade atos e contratos públicos, bem como imputar as devidas responsabilidades de pessoas naturais e jurídicas pela prática de condutas tanto culposas como dolosas;
- D) os Tribunais de Contas devem atuar somente após o exercício do controle interno desempenhado pelas controladorias dos órgãos e entidades da Administração Pública;
- E) considerando sua atuação voltada à proteção do interesse público indisponível, os Tribunais de Contas afastam a adoção da consensualidade, largamente empregada no Poder Judiciário, em suas decisões e manifestações.

Comentário:

- a) Errada. Os Tribunais de Contas são órgãos que auxiliam o Poder Legislativo, mas não é pacífico se eles integram o referido Poder (art. 71, CF/88). De qualquer forma, o TC pode realizar fiscalizações de ofício, independentemente de aprovação do Legislativo. O Poder Legislativo até pode solicitar a realização de fiscalizações, mas isso não retira a autonomia do TC de realizar por iniciativa própria (CF, art. 71, IV).
- b) Errada. Os Tribunais de Contas não integram o Poder Judiciário. Porém, de fato, eles podem aplicar sanções (CF, art. 71, VIII).
- c) Certa. Conforme art. 71, VIII, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.
- d) Errada. O controle externo pode ocorrer independentemente do controle interno.
- e) Errada. O TCU adota a consensualidade em vários instrumentos, como nos casos de ajuste de condutas, termos de alerta, recomendações e outras medidas pedagógicas, não sendo um órgão de perfil exclusivamente punitivo.

Gabarito: alternativa C.

3. (FGV – MP-RJ / 2025) Após regular processo licitatório, o Poder Executivo do Município Sigma celebrou contrato administrativo com a sociedade empresária Beta, que iniciou a execução do respectivo objeto. Em inspeção realizada pelo Tribunal de Contas, constatou-se a existência de uma possível fraude



no processo licitatório, em razão de conluio entre agentes públicos e representantes de Beta. Em situações dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Tribunal de Contas tem competência para

- A) declarar a nulidade do contrato.
- B) representar ao Ministério Público, para que determine a sustação do contrato.
- C) comunicar à Assembleia Legislativa o resultado da inspeção, órgão que pode sustar o contrato.
- D) reconhecer a ilicitude da licitação, o que, por via reflexa, acarreta a desconstituição do contrato.
- E) determinar ao Poder Executivo de Sigma que exonere os agentes públicos que realizaram o conluio.

Comentário:

a) Errada. O Tribunal de Contas não tem competência para declarar nulidade nem de atos nem de contratos. O que os Tribunais fazem é fixar prazo para que o órgão ou entidade promova a correção (isso pode envolver a determinação para que o órgão anule o ato ou contrato). Se não atendido, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional (ou entidades simétricas), que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis (art. 71, §1º).

b) Errada. Não existe previsão de representação ao MP neste caso.

c) Certa. Nos termos do art. 71, §1º da CF, o Tribunal de Contas comunica à Assembleia Legislativa, que pode sustar o contrato — competência do Legislativo.

Na verdade, a questão, em si, não ficou completa. A banca cometeu a falha comum de confundir a fixação de prazo para a correção e a sustação do ato ou contrato. Antes de comunicar a Assembleia, o TC poderia determinar a correção. Apenas se não atendido é que caberia a comunicação ao Legislativo. Contudo, em questões assim, vamos seguir a linha da banca. Não queremos ter razão, queremos é acertar a questão!

d) Errada. Não é da competência dos TCs desconstituir contratos. Ademais, o Tribunal, por si só, não declara a nulidade (a Corte manda o órgão declarar).

e) Errada. Os TCs não têm competência para determinar exoneração de servidores.

Gabarito: alternativa C.

4. (FGV – MP-RJ / 2025) O Prefeito do Município Alfa, situado em uma região interiorana do Estado Beta, estava prestes a assinar diversos atos de admissão de pessoal na Administração Pública direta do Poder Executivo. No entanto, tinha dúvidas se essas admissões tinham que ser objeto de análise pelo Tribunal de Contas competente, o que o levou a consultar a sua assessoria. A assessoria respondeu corretamente que

- A) toda admissão de pessoal deve ter sua legalidade apreciada pelo Tribunal de Contas estadual para fins de registro.
- B) o Tribunal de Contas estadual não analisa, para fins de registro, a legalidade das nomeações para cargos de provimento em comissão.



C) em razão da autonomia municipal, a admissão de pessoal não está sujeita à análise de legalidade, a priori ou a posteriori, pelo Tribunal de Contas competente.

D) apenas a admissão de pessoal para ocupar cargo de provimento efetivo deve ter sua legalidade apreciada pelo Tribunal de Contas estadual para fins de registro.

E) apenas a admissão de pessoal para ocupar cargo de provimento efetivo deve ter sua legalidade apreciada pelo Tribunal de Contas do Município Alfa para fins de registro.

Comentário:

a) Errada. Nem toda admissão de pessoal precisa de registro. As nomeações para cargos comissionados não se submetem ao registro prévio pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, III da CF/88.

b) Certa. Não há registro das nomeações para cargos em comissão pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido: “ Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.

c) Errada. A autonomia municipal não exclui a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas, inclusive quanto à legalidade de admissões, nos termos da CF/88.

d) Errada. Não está correto restringir o controle do TC apenas ao pessoal ocupante de cargo efetivo, já que a CF diz que a apreciação se dará nas admissões “a qualquer título”. Logo, contratações de agentes vitalícios, empregados públicos e temporários também passam pelo registro do Tribunal.

e) Errada. Apenas poucos municípios (como São Paulo e Rio de Janeiro) têm TCM. No mais, a fiscalização caberia ao TCE (ou TCdosMs).

Gabarito: alternativa B.

5. (FGV – TJ-GO / 2025) O Tribunal de Justiça do Estado Alfa, com estrita observância do processo contemplado na ordem constitucional, promoveu a admissão de pessoal no seu quadro de serviços auxiliares. Por tal razão, Ana, que há pouco tempo fora designada para atuar no órgão de controle interno do referido Tribunal de Justiça, consultou o superior hierárquico em relação à necessidade, ou não, de a referida admissão ter a sua legalidade apreciada, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas do Estado Alfa (TCEA). O superior hierárquico esclareceu corretamente que

A) toda e qualquer admissão de pessoal deve ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA.

B) apenas a admissão de pessoal para cargos de provimento efetivo deve ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA.

C) em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, a apreciação somente é necessária se houver impugnação.



D) apesar de a admissão de pessoal precisar ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA, isto não ocorre em relação às contratações por prazo determinado.

E) apesar de a admissão de pessoal precisar ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA, isto não ocorre em relação às nomeações para os cargos de provimento em comissão.

Comentário:

a) Errada. Não é toda e qualquer admissão de pessoal deve ser apreciada para fins de registro pelo Tribunal de Contas. As nomeações para cargo de provimento em comissão não precisam, conforme previsto no art. 71, III da CF.

b) Errada. Cabe ao TC apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, **a qualquer título** (e não apenas com vínculo efetivo), na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. São excetuadas, apenas, as nomeações para cargo de provimento em comissão, na forma do art. 71, III.

c) Errada. A presunção de legalidade não afasta a obrigação de registro perante o TC, sendo essa uma previsão constitucional.

d) Errada. As contratações por prazo determinado também estão sujeitas ao controle dos Tribunais de Contas, conforme previsto na CF, que menciona a necessidade de apreciação dos atos de admissão de pessoal a qualquer título.

e) Certa. As nomeações para cargo em comissão não precisam ser analisadas para fins de registro, nos exatos termos do inciso III do art. 71: “III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.

Gabarito: alternativa E.

6. (FGV – TCE-RR / 2025) Considere uma situação hipotética em que o Poder Judiciário estadual anule determinado ato administrativo emanado do Governador, após análise e constatação de sua nulidade. Nesse caso, estamos diante de um exemplo do seguinte tipo de controle existente na Administração Pública:

- A) controle interno.
- B) controle externo.
- C) controle social.
- D) controle societário.
- E) controle legislativo.

Comentário:



- a) Errada. Controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração.
- b) Certa. O controle realizado pelo Judiciário sobre ato do Executivo caracteriza controle externo, pois é feito por um Poder sobre outro.
- c) Errada. Controle social é exercido pela sociedade, e não pelo Judiciário.
- d) Errada. "Controle societal" não é expressão técnica adotada na doutrina e jurisprudência. No máximo, poderíamos dizer que seria o controle social.
- e) Errada. Controle legislativo é exercido pelo Legislativo, com o apoio dos Tribunais de Contas.

Gabarito: alternativa B.

7. (FGV – TRF - 5ª REGIÃO / 2025) O Tribunal de Contas da União instaurou processo de tomada de contas especial, com o objetivo de quantificar o dano causado e apurar responsabilidades no âmbito de certo contrato celebrado entre sociedade de economia mista federal e consórcio formado por duas sociedades empresárias privadas, com o objetivo de construção de obra a ser utilizada na exploração de atividade econômica em sentido estrito. A partir de uma cognição sumária, o Tribunal decidiu adotar três medidas de natureza cautelar, diferindo as garantias do contraditório e da ampla defesa para momento posterior ao seu cumprimento. As medidas cautelares adotadas foram:

I a decretação da indisponibilidade dos bens dos empregados da sociedade de economia mista diretamente envolvidos na celebração do contrato;

II a desconsideração da personalidade jurídica das duas sociedades empresárias privadas que formavam o consórcio;

III a decretação da indisponibilidade dos bens dos dirigentes das sociedades empresárias, representantes do consórcio, que firmaram o contrato.

Considerando as competências do Tribunal de Contas da União, é correto afirmar, em relação às referidas medidas cautelares, que:

A) as três medidas são ilícitas, pois impõem restrições diretas ou indiretas à esfera jurídica individual com contraditório diferido, o que é expressamente vedado;

B) medidas constritivas do patrimônio de pessoas naturais, sejam ou não agentes públicos, não podem ser adotadas pelo Tribunal de Contas; logo, apenas as medidas I e III são ilícitas;

C) medidas constritivas do patrimônio de pessoas naturais, que não atuam como ordenadoras de despesas, não podem ser adotadas pelo Tribunal de Contas; logo, apenas a medida III é ilícita;

D) as três medidas cautelares são lícitas, enquanto aplicação da teoria dos poderes implícitos, sendo proferidas em caráter não definitivo, mas a decretação da indisponibilidade não pode se estender por prazo superior a 1 ano;

E) medidas constritivas do patrimônio de pessoas naturais, que não atuam como ordenadoras de despesas, e a desconsideração da personalidade jurídica somente podem ser decretadas pelo Poder Judiciário, não pelo Tribunal de Contas; logo, apenas as medidas II e III são ilícitas.



Comentário: segundo a jurisprudência do STF (MS 35506 ED), as Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, **podem aplicar medidas cautelares**, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta. Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da **teoria dos poderes implícitos**, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União pode deferir medidas cautelares para bem cumprir a sua atribuição constitucional.

Ainda segundo o STF, o TCU pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2º, Lei 8.443/92), sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a **desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica** objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo. A desconsideração da personalidade jurídica é medida adotada quando o responsável utiliza pessoas jurídicas (empresas) para cometer ilícitos e escapar de sanções. Por exemplo: João, por meio de sua empresa, frauda licitações. Após a sua empresa ser punida, ele cria outra para continuar fraudando certames. Nesse caso, o TC pode desconsiderar a PJ, aplicando as sanções a João, impedindo que ele (ou suas novas empresas) participem de licitações.

De qualquer forma, fica assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório **diferido** (ou seja, realizado posteriormente) que não implica ofensa à garantia do devido processo legal.

Portanto, as três medidas cautelares são lícitas, enquanto aplicação da teoria dos poderes implícitos, sendo proferidas em caráter não definitivo, mas a decretação da indisponibilidade não pode se estender por prazo superior a 1 ano, conforme consta da alternativa D.

Gabarito: alternativa D.

8. (FGV – MPU /2025) Joana, ocupante de cargo de provimento efetivo, e Maria, ocupante exclusiva de cargo em comissão, ambas no âmbito do Ministério Público da União, preencheram os requisitos exigidos pela ordem jurídica para a aposentadoria voluntária, que foi deferida pelo órgão competente.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Tribunal de Contas da União:

- (A) deve apreciar, para fins de registro, a legalidade de ambos os atos de concessão de aposentadoria, até cinco anos após o ingresso do respectivo processo administrativo no Tribunal;
- (B) somente deve apreciar, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Joana, até cinco anos após o ingresso do respectivo processo administrativo no Tribunal;
- (C) somente deve apreciar os atos de concessão de aposentadoria se houver representação de terceiros, ou de ofício, caso a equipe técnica identifique irregularidades no curso de auditoria ou inspeção;
- (D) deve apreciar, para fins de registro, a legalidade de ambos os atos de concessão de aposentadoria, o que pode ocorrer a qualquer tempo, sendo que a negativa de registro deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa;



(E) somente deve apreciar, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Joana, o que pode ocorrer a qualquer tempo, sendo que a negativa de registro deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Comentários:

Segundo a CF/88,

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [... III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das **concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;**

Como se trata de uma competência regular do Tribunal, não há necessidade de representação de terceiros nem de pedido de equipe técnica. Assim, a opção C está errada.

No caso das aposentadorias, a Constituição não define expressamente, mas as Cortes de Contas somente apreciam as aposentadorias concedidas pelo regime próprio de previdência social. Como Maria exerce cargo exclusivamente em comissão, a sua aposentadoria será concedida com base no regime geral de previdência social. Logo, não haverá registro da aposentadoria de Maria, mas somente de Joana.

Portanto, as letras A e D estão erradas.

No julgamento do RE 636553, o STF fixou o prazo de cinco anos, a contar da chegada do processo no Tribunal, para a realização do registro de aposentadoria:

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima (Tema 445 – RE 636553)

Isso reforça o erro na letra D e demonstra o erro da letra E, em razão do prazo de cinco anos.

Anota-se ainda que, na apreciação, para fins de registro, de aposentadoria, não há concessão de contraditório, nos termos da Súmula Vinculante 3 do STF:

Súmula Vinculante 3 – Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, **excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.**

Logo, as letras D e E estão, mais uma vez, erradas.



Sobrou apenas a **letra B**. O TCU somente deve apreciar, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Joana, por ser concedido pelo regime próprio de previdência, aplicando-se o prazo de até cinco anos após o ingresso do respectivo processo administrativo no Tribunal.

Gabarito: Letra B.

9. (FGV – CAGE RS/2025) Suponha que esteja em cogitação a ideia de que a Constituição do Estado Alfa atribua às Câmaras Municipais a competência para julgar as contas dos Presidentes dessas Casas Legislativas.

Nesse caso, a referida norma constitucional é

- A) constitucional, pois foi observado o princípio do paralelismo.
- B) inconstitucional, pois o julgamento das contas dos Presidentes das Câmaras de Vereadores compete ao Tribunal de Contas do Estado Alfa.
- C) inconstitucional, pois as Constituições Estaduais não podem dispor sobre processo de julgamento de contas de gestores públicos.
- D) constitucional, pois o princípio federativo permite que o Estado-membro edite normas próprias sobre fiscalização financeira e orçamentária.
- E) inconstitucional, pois o julgamento das contas dos Presidentes das Câmaras de Vereadores compete ao Tribunal de Justiça do Estado Alfa.

Comentário: Na ADI 1964, o STF declarou inconstitucional a norma da Constituição do Estado do Espírito Santo que ampliava a competência das Câmaras Municipais para incluir o julgamento das contas de seus próprios presidentes. O STF afirmou que tal previsão viola o modelo de controle externo previsto na Constituição Federal, que não permite a extensão dessa competência. Ademais, a Suprema Corte reforçou que o princípio do paralelismo não se aplica aqui, pois a Constituição Federal já estabelece, de forma rígida, as competências de julgamento das contas, e qualquer ampliação ou modificação viola o modelo constitucional de fiscalização financeira. Nesse sentido, as contas de ordenadores de despesas, como os presidentes de Câmaras Municipais, são de competência exclusiva do Tribunal de Contas, conforme entendimento do STF.

Gabarito: alternativa B.

10. (FGV – TCE PI/2025) Os Tribunais de Contas dos Estados são compostos por sete Conselheiros, dentre os quais, três são escolhidos pelo Poder Executivo (Governador do Estado) e os demais pelo Poder Legislativo (Assembleia Legislativa).

Sobre as regras constitucionais de escolha de Conselheiro do TCE pelo Governador do Estado Alfa, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Os critérios de antiguidade e merecimento não se aplicam na escolha do Conselheiro-Substituto para a vaga de Conselheiro Titular.
- II. A escolha de Procurador do Ministério Público de Contas para a vaga de Conselheiro do TCE prescinde de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado Alfa.
- III. O Membro do Ministério Público de Contas deve contar com idade máxima de setenta anos para ocupar a vaga de Conselheiro do TCE.



Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

Comentário: de início, é importante termos em mente que o modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância compulsória pelos Estados (*caput* art. 75 da Constituição Federal), em respeito ao princípio da simetria.

À luz do inciso I do §2º do art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os **critérios de antiguidade e merecimento**;

II - dois terços pelo Congresso Nacional.

Feita essa observação, vamos analisar cada uma das alternativas.

I – **Errado.** A escolha das vagas de conselheiro “reservadas” para os conselheiros-substitutos (auditores) e membros do MPC segue o critério de antiguidade e merecimento, conforme vimos na redação do art. 73, § 2º, da CF.

II – **Errado.** Em respeito ao princípio da simetria, as indicações do Governador para integrar Tribunal de Contas Estadual precisam, sim, da aprovação do Poder Legislativo Estadual (Assembleia Legislativa).

III – **Correto.** Segundo o inciso I do § 1º do art. 73, os Ministros do TCU deverão ter mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade. Então, em observância ao princípio da simetria, os Membros dos Tribunais de Contas Estaduais também deverão ter, no máximo, 70 anos.

Gabarito: alternativa C.

11. (FGV – TCE PI/2025) José, servidor efetivo de município jurisdicionado ao TCE-PI, praticou atos que violavam as normas financeiras, contábeis e orçamentárias aplicáveis, razão pela qual foi multado pela Corte de Contas Estadual, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os atos praticados por José não resultaram em prejuízo ao erário, pelo que a penalidade aplicada pode ser considerada uma multa simples.

Sobre a hipótese, a execução do crédito decorrente da multa aplicada compete

- A) ao Estado do Piauí.
- B) ao Tribunal de Contas.



- C) ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.
- D) à Câmara de Vereadores do respectivo Município.
- E) ao Município a que José está vinculado funcionalmente.

Comentário: à luz do entendimento do STF firmado na ADPF 1011 e no RE 1.003.433/RJ (Tema 642), a competência para a execução de créditos decorrentes de multas simples aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais é do Estado-membro. Isso porque essa multa é fruto da inobservância de normas de Direito Financeiro ou do descumprimento de deveres de colaboração previstos na legislação.

No caso em análise, a multa aplicada a José não resultou de danos ao erário, mas de violações de normas financeiras, contábeis e orçamentárias. Assim, a execução do crédito decorrente dessa multa simples compete ao Estado do Piauí. Por outro lado, se houvesse prejuízo ao erário municipal, a legitimidade seria do Município prejudicado, segundo o entendimento do STF.

Gabarito: alternativa A.

12. (FGV – TCE PI/2025) Em razão da prática de ato danoso ao erário, o TCE-PI aplicou multa e imputou débito a João, gestor de uma autarquia de município jurisdicionado àquela Corte de Contas.

A decisão do TCE-PI que resultou na imputação de débito a João tem natureza de

- A) dívida ativa.
- B) dívida tributária.
- C) decisão jurisdicional.
- D) título de crédito judicial.
- E) título executivo extrajudicial.

Comentário: a decisão de um Tribunal de Contas que imputa débito a um gestor público tem natureza de título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 71, §3º, da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece que as decisões dos Tribunais de Contas, que resultem em imputação de débito ou multa, têm eficácia executiva. Trata-se de título extrajudicial, uma vez que o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário. Portanto, o gabarito da questão é a letra E.

Vejamos as demais alternativas:

- a) **Errado.** A dívida ativa se refere a créditos da Fazenda Pública, inscritos após sua constituição regular, não sendo o caso de decisões dos Tribunais de Contas. Até é possível inscrever a dívida prevista no título executivo em dívida ativa, mas este procedimento não é obrigatório e não decorre automaticamente da decisão da Corte de Contas.
- b) **Errado.** O débito imputado por Tribunal de Contas não tem natureza tributária, uma vez que se trata da obrigação civil de reparar o dano (débito) ou da penalização (multa).
- c) **Errado.** Os Tribunais de Contas não exercem função jurisdicional, pois são órgãos administrativos de controle externo.



d) **Errado.** Títulos judiciais são decorrentes de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, o que não é o caso de uma decisão administrativa de Tribunal de Contas.

Gabarito: alternativa E.

13. (FGV – TCE PI/2025) Ana, servidora pública estadual ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória, o que redundou na expedição do ato de aposentadoria, com a correlata fixação dos seus proventos pela autoridade máxima da estrutura de poder a que estava vinculada.

Esse ato foi expedido no dia 10 de setembro de 2018, mas até a presente data ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas.

Sobre a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

- A) Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas.
- B) Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível.
- C) O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.
- D) Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
- E) É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

Comentário: Segundo o entendimento do STF proferido no julgamento do RE 636553, os Tribunais de Contas têm o **prazo de cinco anos** para apreciar a legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, contado a partir da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Se esse prazo transcorrer sem manifestação, o ato é considerado tacitamente registrado. Na ideia da Suprema Corte, isso permite respeitar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

No caso apresentado, o ato de aposentadoria de Ana foi expedido em 10 de setembro de 2018. Considerando que a prova foi realizada no ano de 2025 e o Tribunal de Contas ainda não analisou o referido ato, fica claro que já se passaram mais de cinco anos desde o recebimento do processo. Logo, o ato de aposentadoria de Ana deve ser considerado tacitamente registrado em razão do decurso do prazo, sendo o termo inicial da contagem a data de ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

A letra B está incorreta, por dois motivos: (i) após o registro do TC (tácito ou expresso), começa a correr o novo prazo decadencial, também de cinco anos, para anular o ato (a anulação, nesse caso, dependerá da manifestação simultânea do TC e do órgão, já que o ato é complexo); (ii) as decisões do TC são administrativas e, portanto, não fazem coisa julgada em sentido estrito.

Por fim, na apreciação da aposentadoria, não há contraditório, na forma da Súmula Vinculante 3.

Gabarito: alternativa E.

14. (FGV – TCE PI/2025) Considere os atores do Estado do Piauí listados a seguir.



- I. Fundação Pública Estadual de direito privado Alfa.
- II. Ministério Público do Estado do Piauí.
- III. Empresa Pública Federal Beta, sediada em Teresina/PI.
- IV. João, Secretário de Estado do Piauí, ordenador de despesas.
- V. Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí.

Acerca da competência das Cortes de Contas, os atores que estão sujeitos ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí são

- A) III e IV, apenas.
- B) III e V, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e V, apenas.

Comentário: vamos analisar cada uma das opções, para respondermos esta questão, sendo que “Sim” significa “estar sujeito ao controle externo realizado pelo TCE.

I) **Sim.** As fundações públicas estaduais, ainda que de direito privado, integram a Administração Pública Indireta do Estado e, como tal, estão sujeitas ao controle externo do TCE.

II) **Sim.** O Ministério Público Estadual é um órgão autônomo, que faz parte da estrutura do Estado. Portanto, suas contas e atos administrativos, relacionados à gestão de recursos públicos, estão sujeitos ao controle externo do Tribunal de Contas do Estado.

III) **Não.** Embora a empresa pública Beta esteja sediada no Estado do Piauí, ela pertence à União (é uma entidade federal) e, portanto, não está sujeita ao controle do TCE. O controle dessa entidade seria exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), haja vista que lida com recursos pertencentes à União; não ao ente estadual.

IV) **Sim.** O Secretário de Estado, na condição de ordenador de despesas, está diretamente sujeito ao controle externo do TCE, uma vez que administra recursos públicos estaduais.

V) **Não.** No RE 1182189, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou uma tese no sentido de que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e suas seccionais não são obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) ou a qualquer outra entidade externa. Logo, a OAB e a seccional não estão sujeitas ao controle do TCE ou do TCU.

Gabarito: alternativa C.

15. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Analise as afirmativas a seguir.

- I. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato.
- II. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.



III. É possível a revogação de um ato administrativo por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

IV. O controle de mérito do ato administrativo pode ser realizado pelo Poder Judiciário, desde que autorizado pela autoridade máxima do órgão que editou o referido ato.

É correto o que está dito em

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

Comentário: vamos à análise das afirmativas.

I) **Correta.** O STJ, por meio da Súmula nº 665, estabeleceu que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, não é permitida a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de (i) flagrante ilegalidade, (ii) teratologia ou (iii) manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

II) e III) **Corretos.** De acordo com a Súmula 473 do STF, “a administração pode (i) anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou (ii) revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

IV) **Incorreto.** O Poder Judiciário, no exercício da função típica jurisdicional, não faz o controle de mérito (conveniência e oportunidade) dos atos administrativos editados por outros Órgãos.

Gabarito Letra B.

16. (FGV – Pref. de Niterói/2024) O controle jurisdicional da Administração Pública é um dos principais instrumentos para garantir que os atos e políticas do governo sigam a lei e os princípios constitucionais.

Quanto ao controle jurisdicional da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.

I. A Administração Pública pode revisar e anular seus atos, sem precisar de intervenção do Judiciário, em casos de irregularidades. Contudo, a parte lesada não pode buscar o Judiciário.

II. O controle jurisdicional deve respeitar a autonomia dos poderes Executivo e Legislativo, sem interferir diretamente em questões de mérito administrativo, apenas em casos de violação da legalidade.

III. O Judiciário não age por iniciativa própria. Ele é provocado por meio de ações, como mandado de segurança, ação popular, ou ação civil pública.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.



- C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Comentário:

I – Errado. O item aborda o **princípio da autotutela**, o qual, nas palavras da Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

*[...] pela **autotutela** o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de [i] **anular** ou convalidar os **ilegais** e [ii] revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário.*

Ademais, o item aborda o assunto enunciado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF, conforme se apresenta adiante:

*A administração **pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais**, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos, e **ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial**.*

Logo, percebe-se que **a parte lesada pode, sim, buscar o Poder Judiciário**, cuja apreciação deve ser respeitada.

II – Certo. À luz da doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

*[...] o **ato discricionário** deve ser analisado sob o aspecto da [i] **legalidade** e do [ii] **mérito**: o primeiro diz respeito à **conformidade do ato com a lei** e o segundo diz respeito à **oportunidade e conveniência** diante do interesse público a atingir.*

Nessa toada, a referida Doutrinadora ensina que o Poder Judiciário pode analisar a (i) legalidade e (ii) os limites da discricionariedade, consoante o trecho adiante apresentado (grifo nosso):

*[...] com relação ao **ato discricionário**, o **Judiciário** pode [i] apreciar os aspectos da **legalidade** e [ii] verificar se a Administração não ultrapassou os **limites da discricionariedade**; neste caso, pode o Judiciário **invalidar o ato**, porque a **autoridade** ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e **invadiu o campo da legalidade**.*

III – Certo. A característica da **inércia** impõe ao Poder Judiciário manifestar-se **somente ao ser provocado**. Isso ocorre por meio de instrumentos judiciais, tais como mandado de segurança, ação popular, ou ação civil pública.

Gabarito: alternativa D.

17. (FGV – Pref. Macaé RJ/2024) Destacando o posicionamento da doutrina majoritária, o controle da Administração Pública pode ser classificado, quanto ao órgão controlador, como legislativo ou político, jurisdicional e administrativo e, quanto ao momento de sua realização, como prévio, concomitante ou posterior. Nesse sentido, considere que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados



tenha arquivado um projeto de lei sob o argumento de sua inconsistência material com a Constituição da República.

Nesse caso, operou-se o controle classificado como

- a) Preventivo e Jurisdicional.
- b) Legislativo e repressivo.
- c) Prévio e Político.
- d) Posterior e Executivo.
- e) Prévio e Interno.

Comentário: segundo Paulo Roberto de Figueiredo Dantas:

*O Poder Legislativo [...] pode realizar **controle político de constitucionalidade**, tanto preventivo como repressivo. O controle **preventivo** é o realizado pela **Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ)**, pertencente à Câmara dos Deputados, [...] **antes** de o projeto de lei ser **votado** pelas Casas do **Congresso Nacional**.*

No caso analisado, o controle foi exercido pela **CCJ da Câmara dos Deputados**, que é parte do Poder Legislativo. Portanto, trata-se de um **controle legislativo**, com natureza **política**. Por outro lado, é comum se referir ao controle legislativo **técnico**, quando realizado pelos Tribunais de Contas.

Ademais, o controle ocorreu **antes de o projeto de lei ser votado pelas Casas** do Congresso Nacional, ou seja, foi realizado no **momento prévio** à aprovação.

Logo, conclui-se que o controle descrito na questão foi **prévio e político**.

Gabarito: alternativa C.

18. (FGV – TRF 1/2024) No âmbito do controle interno e externo dos atos administrativos, o Poder Judiciário poderá revogar:

- a) todos os atos administrativos que apresentem vício de legalidade insanável, no âmbito do controle interno;
- b) apenas os atos discricionários editados pelo próprio Judiciário, no exercício de função atípica, na esfera do controle interno;
- c) os atos vinculados, ainda que editados pelo Poder Executivo, por razões de conveniência e oportunidade, na seara do controle externo;
- d) os atos que integram os processos administrativos que tramitem perante o Poder Judiciário, ainda que preclusos, nos limites do controle interno;
- e) quaisquer atos vinculados ou discricionários que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no exercício do controle externo.

Comentário:



A – Errado. Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o **Poder Judiciário** exerce **controle** sobre os atos administrativos quanto à **legalidade**, podendo **anular** atos que apresentem vícios legais. No caso dos **atos vinculados**, o **controle judicial pode abranger todos os aspectos**, enquanto nos atos discricionários, o Judiciário pode invalidar o ato apenas quando a Administração ultrapassa os limites legais da discricionariedade.

Todavia, a assertiva atribui ao Poder Judiciário a possibilidade de **revogar** atos administrativos, o que é incorreto. O **Poder Judiciário não revoga atos administrativos** quando atua em sua função típica, podendo apenas os anular quando identificados vícios de legalidade.

B - Correto.

Controle interno é aquele que ocorre no âmbito do mesmo poder. Assim, quando o Judiciário controle os seus próprios atos, também exerce controle interno, exercendo atipicamente a sua função administrativa atípica.

C – Errado. Conforme já exposto, o Poder Judiciário, no exercício da sua função típica, não tem competência para revogar atos administrativos, seja discricionário ou vinculado, tampouco pode exercer juízo de conveniência e oportunidade no controle externo.

D – Errado. No exercício da função atípica de administrar, o Poder Judiciário pode revogar atos discricionários realizados por esse Poder. Porém, Di Pietro alerta que **não é possível revogar atos que integram um procedimento administrativo**, pois **a cada ato praticado ocorre a preclusão em relação ao ato anterior**. A preclusão garante a segurança jurídica e impede que decisões já consolidadas em etapas anteriores de um processo administrativo sejam revistas de forma arbitrária. Por exemplo: se a autoridade já firmou um contrato, não poderá mais revogar a licitação (procedimento anterior ao contrato).

E – Errado. Segundo já frisado, o Poder Judiciário **não** pode **revogar** atos administrativo praticados por **outros poderes**.

Gabarito: alternativa B.

19. (FGV – AL SC/2024) A respeito do controle, analise as afirmativas a seguir.

I. O controle é tema inerente à função constitucional exercida pela própria Administração, por outros órgãos ou por qualquer cidadão, com vistas à efetiva correção na conduta dos gestores públicos, com escopo de garantir atuação conforme aos modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática.

II. O controle interno trata da função de controle da Administração Pública sobre si própria e visa, dentre outros objetivos, ao cumprimento do princípio da legalidade, à observância dos preceitos da boa administração, e a verificar a conveniência e a oportunidade de medidas e decisões no atendimento do interesse público.

III. O controle externo é atividade essencial do regime democrático de fiscalização sobre a gestão dos recursos públicos, tanto no que concerne à execução das despesas como na arrecadação de receitas e na avaliação dos resultados alcançados na implementação das políticas públicas, realizada por órgão dotado de autonomia e independência em relação aos fiscalizados.

Está correto o que se afirma em



- a) I, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I e II, apenas.

Comentário:

I – Correto. Afirmativa em consonância com o conceito apresentado pelo Eduardo Martins Guerra:

Controle da Administração Pública é a possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela própria Administração, por outros poderes ou por qualquer cidadão, da efetiva correção na conduta gerencial de um poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir atuação conforme os modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática.

II – Certo. À luz da doutrina de Odete Medauar:

*A função de **controle sobre si** próprio apresenta-se inerente à atividade administrativa, havendo, inclusive, órgãos ou funcionários dotados dessa atribuição específica, por exemplo, supervisores, inspetores, corregedores. O **controle interno** visa ao cumprimento do **princípio da legalidade**, à observância dos **preceitos da “boa administração”**, a estimular a ação dos órgãos, a **verificar a conveniência e a oportunidade** de medidas e decisões no atendimento do interesse público (controle de mérito), a verificar a proporção custo-benefício na realização das atividades e a verificar a eficácia de medidas na solução de problemas.*

III – Correto. Hely Lopes Meirelles afirma o seguinte sobre o **controle externo**:

É o que se realiza por um Poder ou órgão constitucional independente funcionalmente sobre a atividade administrativa de outro Poder estranho à Administração responsável pelo ato controlado, como, p. ex., [...] a auditoria do Tribunal de Contas sobre a efetivação de determinada despesa do Executivo.

Por fim, a **avaliação dos resultados alcançados** na implementação de políticas públicas pode ser realizada por meio de auditoria operacional, a qual, segundo Luiz Henrique Lima, envolve “[...] processo de coleta e de **análise** sistemáticas de informações sobre características, processos e **resultados de um programa**, atividade ou organização [...] com o objetivo de aferir o **desempenho da gestão governamental**”. Então, por exemplo, o programa Pé-de-Meia, política pública voltada para estudantes matriculados no ensino médio público, passa por avaliação dos resultados alcançados pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

Gabarito: alternativa D.

20. (FGV – AL SC/2024) Os sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira desempenham um papel crucial na promoção da integridade e na prevenção de irregularidades e corrupção no âmbito da Administração Pública.



Com relação aos Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira, analise os itens a seguir.

- I. O controle externo, atribuído ao Congresso Nacional, é realizado com o apoio do Tribunal de Contas da União.
- II. Os Ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- III. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Comentário:

I – Correto. À luz do art. 71 da Constituição Federal – CF:

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União [...]

Portanto, o Congresso Nacional tem a atribuição de realizar o controle externo. Cabe ao Tribunal de Contas da União auxiliá-lo nessa atividade.

II – Errado. Nos termos do §3º do art. 73 da Constituição Federal – CF:

Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Ministros do Superior Tribunal de Justiça**, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

Portanto, os Ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos etc. dos **Ministros do STJ**; **não do STF**.

III – Certo. Trata-se da literalidade do §2º do art. 74 da Constituição Federal.

Gabarito: alternativa C.

21. (FGV – AL TO/2024) Quanto ao Controle Administrativo, assinale a afirmativa incorreta.

- a) É possível o exercício do controle administrativo no âmbito dos poderes Legislativo e Judiciário.
- b) Na seara do controle administrativo se busca a verdade formal e, por isso, o controle administrativo deve constituir-se em processo.
- c) A fiscalização hierárquica abrange o controle de legalidade, bem como o de mérito.
- d) A impugnação de um edital realizada por um cidadão é exemplo do exercício do direito de petição.
- e) As corregedorias são órgãos que possuem a função de verificar a atuação dos agentes pelo prisma da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Comentário:

a) Correto. Todos os poderes desempenham a função executiva (administrativa), sendo que os Poderes Legislativo e Judiciário a exercem de forma atípica. Como consequência, os atos praticados no exercício



dessa função precisam passar por um controle interno, que é administrativo. Na doutrina de Hely Lopes Meirelles, controle interno “[...] É todo aquele realizado pela entidade ou **órgão responsável** pela atividade controlada, **no âmbito da própria Administração**. Assim, qualquer **controle** efetivado pelo Executivo sobre seus serviços ou agentes é considerado interno, como **interno** será também o controle do **Legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos de administração, sobre seu pessoal e os atos administrativos que pratique**”.

b) **Incorreto**. A Administração pública deve buscar a **verdade material**, conforme ilustra Odete Medauar:

*Esse princípio [verdade material], também denominado **verdade real**, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que **a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade**, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos suscitados pelos sujeitos.*

c) Correto. Segundo Hely Lopes Meirelles, a fiscalização hierárquica é exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores dentro da mesma Administração. Essa fiscalização está intrinsecamente ligada ao poder hierárquico, o qual possibilita revisar atos praticados por subordinados, abarcando tanto o controle de legalidade quanto o de mérito. O controle de mérito diz respeito a aspectos como conveniência e oportunidade, enquanto o controle de legalidade analisa a adequação do ato à lei.

Logo, a fiscalização hierárquica, inerente ao poder hierárquico, inclui tanto o controle de legalidade quanto o de mérito, sendo esses dois aspectos essenciais para ordenar e revisar a atuação administrativa.

d) Correto. Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, o **direito de petição** é uma garantia constitucional assegurada no art. 5º, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal, permitindo que **qualquer cidadão** se dirija aos Poderes Públicos (i) para defesa de direitos ou (ii) contra ilegalidade ou abuso de poder. De acordo com o Autor, tal direito possui grande amplitude, abrangendo a **defesa de direitos individuais ou coletivos**, próprios ou de terceiros.

Por conseguinte, a impugnação de um edital por um cidadão enquadra-se perfeitamente no exercício do direito de petição. Trata-se de uma forma de postulação perante os órgãos públicos para contestar um ato administrativo, sob a alegação de ilegalidade ou de prejuízo a direitos, o que está alinhado com a função do direito em comento.

e) Correto. Segundo Bruno Betti, a corregedoria é um exemplo de órgão de controle interno ou autocontrole, sendo responsável por fiscalizar condutas administrativas produzidas dentro de sua própria esfera de atuação. Segundo a Lei nº 10.180/2001, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal atua para avaliar a legalidade e os resultados das ações administrativas e para apurar irregularidades, conforme previsto nos artigos 20 e 24. Nessa lógica, os órgãos internos — como as corregedorias — têm atribuições específicas relacionadas à fiscalização da conduta dos servidores e apuração de ilegalidades. Logo, percebe-se que a atuação da corregedoria está diretamente relacionada aos princípios da administração pública, incluindo legalidade, impessoalidade e moralidade; todos fundamentais para o controle disciplinar e a promoção da integridade na administração pública.

Gabarito: alternativa B.



22. (FGV – TJ SC/2024) Roberto, servidor público do Município de Brusque, é multado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina por não haver enviado àquela Corte determinado documento necessário a julgamento de prestação de contas, embora tais contas tenham sido posteriormente julgadas regulares pela Corte de Contas, com o reconhecimento de que não houve dano ao erário. Sílvia, servidor público do Município de Joinville, é condenado pelo mesmo tribunal a recompor o erário municipal por conta de dano decorrente de ato praticado no exercício de suas funções. Por sua vez, a Cláudio, servidor público do Município de Caçador, a mesma Corte de Contas impõe o dever de ressarcir o erário municipal por prejuízo causado no exercício de suas funções e imputa multa equivalente a 10% do valor a ser ressarcido.

À luz da jurisprudência do STF, a execução das decisões da Corte de Contas compete:

- a) no caso de Roberto, ao estado de Santa Catarina; no caso de Sílvia, ao Município de Joinville; e no caso de Cláudio, ao Município de Caçador;
- b) no caso de Roberto, ao Município de Brusque; no caso de Sílvia, ao Município de Joinville; e no caso de Cláudio, ao Município de Caçador;
- c) no caso de Roberto, ao Município de Brusque; no caso de Sílvia, ao estado de Santa Catarina; e no caso de Cláudio, ao Município de Caçador;
- d) nos casos de Roberto e Cláudio, ao estado de Santa Catarina; no caso de Sílvia, ao Município de Joinville;
- e) nos casos de Roberto e Sílvia, ao estado de Santa Catarina; no caso de Cláudio, ao Município de Caçador.

Comentário: ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 1011, o STF ajustou a tese firmada no RE 1.003.433/RJ (Tema 642), cuja redação passou a ser a seguinte:

*1. O **Município** prejudicado é o legitimado para a **execução** de crédito decorrente de **multa** aplicada por **Tribunal de Contas estadual** a agente público municipal, em razão de **danos causados ao erário municipal**.*

*2. Compete ao **Estado-membro** a **execução** de crédito decorrente de **multas simples**, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a **agentes públicos municipais**, em razão [a] da **inobservância das normas de Direito Financeiro** ou, ainda, [b] do **descumprimento dos deveres de colaboração** impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.*

Portanto, nota-se que a competência para execução da decisão proferida pelo citado Tribunal de Contas, no caso do Roberto, servidor municipal, caberá ao **Estado de Santa Catarina**, já que se trata de **multa simples**. Isso porque a penalidade de multa aplicada pela referida Corte de Contas aconteceu em decorrência de esse servidor não observar dever de colaboração, ou seja, não enviar à Corte de Contas determinado documento necessário a julgamento de prestação de contas. Ademais, não houve dano ao erário.

No que tange ao **Sílvia**, servidor municipal de Joinville, a execução caberá ao dito **município**, haja vista que a condenação é voltada para **recompor o erário municipal** por conta de dano derivado de ato praticado no exercício de suas funções.

Por fim, com relação ao **Cláudio**, servidor público de Caçador, a execução ficará por conta do referido município, pois a Corte de Contas (i) impôs o dever de ressarcir o erário municipal devido a prejuízo causado



no exercício de suas funções e (ii) imputou multa equivalente a 10% do valor a ser ressarcido; ou seja, a multa é consequência direta do dito prejuízo. Para ficar ainda mais claro: a multa tem sentido acessório, sendo que a recomposição do dano ao erário será a obrigação principal. Assim, a obrigação acessória (multa proporcional ao dano) deverá acompanhar a obrigação principal (recomposição do dano). Portanto, ambas as obrigações serão executadas pelo município de Joinville.

Gabarito: alternativa A.

23. (FGV – TCE PA/2024) O controle judicial dos atos administrativos constitui importante mecanismo de verificação e correção da atuação da Administração Pública.

Sobre o tema, assinale a afirmativa **correta**.

- a) O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvada flagrante ilegalidade.
- b) É lícito ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pela banca examinadora para correção de provas e de atribuição de notas em concurso público.
- c) A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço executado, viola o princípio da separação dos poderes.
- d) O ato de eliminação de candidato em concurso público pode ser revisto pelo Poder Judiciário, ressalvados os concursos públicos para carreiras militares, dada a prevalência da decisão da autoridade militar sobre a judicial em tal hipótese.
- e) A motivação do ato administrativo pode ser concomitante ou posterior ao ato administrativo, não cabendo a anulação do ato ainda que seja motivado depois de sua prática.

Comentário:

- a) Correto. O item aborda entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ sintetizado na Súmula 665, cujo enunciado segue adiante:

*O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame [a] da regularidade do procedimento e [b] da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, **não sendo possível incursão no mérito administrativo**, ressalvadas as hipóteses de **flagrante** [a] **ilegalidade**, [b] **teratologia** ou [c] manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. (Súmula n. 665, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023.)*

- b) Errado. No âmbito do Recurso Extraordinário - RE 632853, o STF fixou a seguinte **tese**:

Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

Na ocasião, a Suprema Corte esclareceu que “**Excepcionalmente**, é permitido ao Judiciário juízo de **compatibilidade do conteúdo** das questões do concurso **com o previsto no edital** do certame”.



Para exemplificar, vamos supor que, no edital para prover o cargo no Órgão Alfa, não haja previsão de cobrança de Direito Penal Militar. Todavia, na prova desse concurso, foi colocada uma questão estudada somente por tal Disciplina. Nesse caso, o Poder Judiciário poderá, sim, apreciar tal situação.

Portanto, em concurso público, **não** é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se (intrometer-se) nos critérios adotados pela banca examinadora para correção de provas e atribuição de notas.

c) Errado. No caso, não há violação à separação de poderes, conforme já se manifestou o STF por meio do RE 684612:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPI). [RE 684.612/RJ (tema 220), julgamento em 3.7.2023].

d) Errado. Apesar de ser ato discricionário da Administração Pública, **o Poder Judiciário pode, sim, rever ato de eliminação de candidato em concurso público**, nos termos do que já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça – STJ no âmbito do AREsp 1806617/DF:

*A discricionariedade administrativa **não** se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.*

e) Errado. Em regra, a motivação dos atos administrativos **não** pode ser **posterior**. Deve ser apresentada **anteriormente ou concomitante** (simultaneamente). Para elucidar melhor, leia a manifestação didática exposta pelo STJ ao apreciar o Agravo Regimental Interno - AgInt no AgInt no Agravo de Recurso Especial - AREsp 1108757/PI:

*5. A referida **motivação deve ser apresentada [i] anteriormente ou [ii] concomitante à prática do ato administrativo**, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato [...].*

Nessa ocasião, o STJ manifestou que a **motivação** de ato apresentado **após a sua prática não** pode ser considerada **lícita**. Portanto, conclui-se que é **cabível a anulação** de ato administrativo que se encontre nessa situação.

Há, contudo, exceções, mas a questão foi julgada pela regra (motivação prévia ou concomitante).



Gabarito: alternativa A.

24. (FGV – TCE GO/2024) A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 71, estabelece que o controle externo das contas públicas será realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) avaliar a execução dos programas de governo.
- b) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.
- d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, a Estado.
- e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

Comentário: as opções A, C e E apresentaram competências do sistema de controle interno, na forma do art. 74 da CF:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual (letra E), a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; (letra A)

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; (letra C)

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A opção B descreveu uma competência do Tribunal de Contas do Estado, mas o enunciado pede uma competência do Tribunal de Contas da União.

Por fim, de fato, compete ao TCU “VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; (CF, art. 71, VI) (letra D).

Gabarito: alternativa D.

25. (FGV – TCE GO/2024 – adaptada) O artigo 70 da Constituição Federal estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, no que se refere à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções



e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.
- b) legislar sobre assuntos de seu interesse.
- c) prestar contas da aplicação dos auxílios federais ou estaduais entregues ao Município.
- d) julgar as contas dos responsáveis por bens, excluídas as fundações mantidas pelo Estado.
- e) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, multa proporcional ao dano causado ao erário.

Comentário:

- a) **Errada.** Apreciar as contas prestadas pelo governador, emitindo o parecer prévio, é competência dos tribunais de contas dos estados.
- b) **Errada.** O TC dispõe de iniciativa reservada para iniciar o processo legislativo sobre a sua organização e funcionamento. Adicionalmente, o Tribunal também goza de poder regulamentar, para dispor sobre os processos que lhe devam ser submetidos. Porém, não cabe ao TC legislar.
- c) **Errada.** Quem vai prestar contas é a autoridade que utilizar os recursos, e não o TC.
- d) **Errada.** O TCU julga as contas “dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, INCLUÍDAS as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal [...]” (CF, art. 71, II);
- e) **Certa.** Segundo a CF, compete ao TCU “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário” (CF, art. 71, VIII).

Gabarito: alternativa E.

26. (FGV – TCE GO/2024) Em decorrência da verificação em processo de tomada especial de contas de fraude à lei e confusão patrimonial entre sociedade e sócios da sociedade Ômega, certo Tribunal de Contas determinou, após o devido processo administrativo, a desconsideração da personalidade jurídica da mencionada sociedade, viabilizando que a imposição de ressarcimento ao erário alcançasse o patrimônio de seus sócios, para fins de resguardar o resultado útil do processo, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a medida determinada no âmbito do controle realizado pela Corte de Contas é

- a) inconstitucional, na medida em que viola a propriedade privada e a livre iniciativa.
- b) constitucional, por se lhe reconhecer todos os poderes inerentes à atividade jurisdicional.
- c) inconstitucional, considerando que não está especificada dentre as suas atribuições na forma em que delimitada na Constituição.



d) inconstitucional, pois tal desconconsideração da personalidade jurídica apenas poderia ser determinada pelo Poder Judiciário.

e) constitucional, porque abarcada pelo poder geral de cautela que lhe é reconhecido com base na teoria dos poderes implícitos.

Comentário: a questão aborda a competência das Cortes de Contas para adotar medidas cautelares, como a **desconconsideração da personalidade jurídica**. Ao apreciar o Mandado de Segurança - MS 35506, a Suprema Corte pronunciou-se nos seguintes termos:

*[...] II – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da **teoria dos poderes implícitos**, de maneira a entender que o **Tribunal de Contas da União** pode deferir **medidas cautelares** para bem cumprir a sua **atribuição constitucional**.*

*III – Não obstante, é preciso que observe o **devido processo legal**, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, **abstando-se**, ademais, **de invadir a esfera jurisdicional**.*

*IV - A jurisprudência pacificada do STF admite que as **Cortes de Contas** lancem mão de **medidas cautelares**, as quais, levando em consideração a **origem pública dos recursos** sob fiscalização, podem recair sobre **pessoas físicas e jurídicas** de direito privado. [...]*

*VII - Nada obsta [...] que o TCU decrete a **indisponibilidade cautelar de bens**, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2º), sendo-lhe **permitido**, ainda, promover, **cautelamente**, a **desconconsideração da personalidade jurídica** da pessoa jurídica objeto da apuração, de maneira a assegurar o **resultado útil do processo**.*

Portanto, diante de fraude à lei e confusão patrimonial identificadas em tomada de contas especial, um Tribunal de Contas pode desconconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade e responsabilizar diretamente o patrimônio dos sócios, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, a fim de assegurar o ressarcimento ao erário.

Imagine o seguinte exemplo: João cria várias empresas para cometer ilícitos e se enriquecer indevidamente. Se as sanções se limitarem às pessoas jurídicas, João, como pessoa física, nunca será punido. Toda vez que uma empresa sua for suspensa, ele poderá criar outra e continuar cometendo atos fraudulentos. Assim, um órgão pode desconconsiderar a personalidade jurídica (as empresas) e punir diretamente João, impedindo que ele cometa novos ilícitos.

A edição de medidas cautelares pelos TCs encontra-se fundamentada na **teoria dos poderes implícitos**, conceituada pelo Ministro Celso de Mello (MS 26547) como sendo “[...] a outorga de **competência expressa** a determinado **órgão estatal** importa em **deferimento implícito**, a esse mesmo órgão, **dos meios necessários à integral realização dos fins** que lhe foram atribuídos”.

Gabarito: alternativa E.

27. (FGV – AL TO/2024) Quanto ao Controle Judicial, assinale a afirmativa incorreta.

a) O direito brasileiro adota o sistema de jurisdição única, o que permite ao particular acionar o judiciário sem o necessário esgotamento da instância administrativa, com exceção da justiça desportiva e do processo controlador no âmbito dos Tribunais de Contas.



- b) A coisa julgada administrativa não impede a sua revisão na esfera judicial.
- c) Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado possui como réu o Governo do Estado e será processado pelo Tribunal de Justiça.
- d) Ação Popular contra ato da administração da Assembleia Legislativa será processada por juiz estadual.
- e) O mandado de injunção é o remédio constitucional para a omissão normativa que impeça o exercício de direitos.

Comentário:

a) Errado. O Brasil adota o **princípio da jurisdição una**, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, que assegura que "**a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito**". Isso significa que o particular pode **recorrer diretamente ao Judiciário sem ser obrigada a esgotar as vias administrativas**, salvo em situações excepcionais.

Nesse viés, o artigo 217, §1º, da CF/88 dispõe que as questões relativas à disciplina e às **competições desportivas somente** podem ser **levadas ao Poder Judiciário após o esgotamento** das instâncias da **Justiça Desportiva**. Essa regra estabelece uma **instância administrativa de curso forçado**, como bem mencionado por Pedro Lenza.

Há ainda hipóteses em que a Administração deverá ser pelo menos provocada antes do ingresso na via Judicial, como as questões previdenciárias (STF, RE 631.240/MG).

No que se refere ao **controle** realizado pelos **Tribunais de Contas**, é importante destacar que as **decisões** desses órgãos possuem **caráter administrativo**. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro **não prevê a obrigatoriedade de esgotamento de instância administrativa** no âmbito dos **Tribunais de Contas** para acionar o Poder Judiciário. Assim, a menção dessa exceção na assertiva a deixa errada.

b) Correto. Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca a distinção entre coisa julgada formal e coisa julgada material no processo judicial. A coisa julgada material confere imutabilidade à decisão, não apenas dentro do processo em que foi proferida, mas também em outras esferas, criando um efeito vinculante entre as partes. Esse conceito não se aplica às **decisões administrativas**, que são **passíveis de revisão**.

No Direito Administrativo, como Di Pietro menciona, as **decisões administrativas** não geram coisa julgada material, mas **apenas coisa julgada formal**, que significa que a decisão se torna **irretratável pela própria Administração, salvo** hipóteses de (i) anulação ou (ii) revisão administrativa interna. Com efeito, quando o processo se esgota na via administrativa, diz-se que ele fez "coisa julgada administrativa".

Nessa lógica, **as decisões administrativas podem ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário**. Essa característica decorre do **princípio da inafastabilidade da jurisdição**, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

c) Correto. No que se refere ao réu em Mandado de Segurança - MS, a Lei nº 12.016/09, que disciplina o MS, dispõe que a **autoridade coatora** é aquela (i) que **praticou o ato impugnado** ou (ii) da qual emane a ordem para a sua prática. No entanto, conforme Alexandre de Moraes, **a pessoa jurídica de direito público** (neste caso, o Governo do Estado) será **parte legítima para integrar a lide**, pois é quem **suporta os efeitos**



da **decisão** proferida. Assim, no caso de mandado de segurança contra ato do Governador, o Governo do Estado será o réu na ação, enquanto o Governador será a autoridade coatora.

Por sua vez, a **competência** para processar e julgar **MS contra atos do Governador** é disciplinada pelas **Constituições estaduais**. No caso da Constituição do Estado de Alagoas, o artigo 133, inciso IX, alínea "e", estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos do Governador. Essa regra também está em conformidade com a jurisprudência e com a lógica federativa, que determina que questões envolvendo autoridades estaduais sejam julgadas pelos Tribunais de Justiça.

d) Conforme Pedro Lenza, a **competência** para julgar a **Ação Popular** é, **em regra, de primeiro grau**, mesmo quando o ato impugnado seja de autoridade de alto escalão, como o Presidente da República. Inclusive, a Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular) dispõe, em seu artigo 5º, que a **competência** para processar e **julgar a ação popular** é do **juiz competente** (primeiro grau), conforme organização judiciária de cada Estado. Nesse sentido, no caso de atos administrativos da Assembleia Legislativa, que é órgão estadual, a competência será de um juiz estadual de primeiro grau.

e) Certo. O **mandado de injunção** é um **remédio constitucional** previsto no artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal. Ele é utilizado para **corrigir uma omissão normativa** que torne **inviável (i) o exercício de direitos**, liberdades e (ii) prerrogativas constitucionais relacionados à nacionalidade, soberania e cidadania.

Gabarito: alternativa A.

28. (FGV – CVM/2024) A Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou pedido escrito de informações ao ministro das Relações Exteriores, versando sobre temática internacional com reflexo nas exportações do agronegócio brasileiro. Nada obstante, passados sessenta dias, não houve qualquer resposta ao pleito formulado. Além disso, a Câmara dos Deputados convocou o ministro da Fazenda para prestar, pessoalmente, informações sobre o mesmo assunto, em razão das repercussões da matéria na esfera econômica do país. Contudo, na data designada, a autoridade deixou de comparecer, sem apresentar qualquer justificativa. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que:

a) o ministro das Relações Exteriores incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Mesa da Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informações ao presidente da República, ao vice-presidente da República, a ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Por outro lado, o ministro da Fazenda não cometeu crime de responsabilidade, porquanto a convocação para comparecimento pessoal de autoridades do Poder Executivo Federal não tem assento constitucional;

b) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar o presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;

c) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados



à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;

d) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda não incorreram em crime de responsabilidade, porquanto as autoridades do Poder Executivo Federal não estão sujeitas à convocação da Câmara dos Deputados;

e) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda incorreram em crime de responsabilidade.

Comentário: segundo a CF:

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para **prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada.**

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal **poderão encaminhar pedidos escritos de informações** a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, **importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.**

Portanto, os dois ministros incorreram em crime de responsabilidade (letra E).

As opções A e B estão incorretas, pois o Legislativo não pode convocar ou encaminhar pedido escrito ao Presidente da República. A letra C está errada, já que os dois cometeram o crime de responsabilidade. Por fim, a letra D é incorreta, já que a Câmara poderá realizar a convocação.

Gabarito: alternativa E.

29. (FGV – CVM/2024) Luiz ingressou, em juízo, com uma demanda, ao argumento de que a ausência de determinada norma regulamentadora estava tornando inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à cidadania.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que Luiz ingressou, em juízo, com um (uma):

- a) mandado de segurança;
- b) mandado de injunção;
- c) ação civil pública;
- d) ação popular;
- e) habeas data.

Comentário:



Segundo a CF: “LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Logo, o instrumento cabível é o **mandado de injunção** (letra B).

a) **Errada.** Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX);

c) **Errada.** A ação civil pública é instrumento de competência do Ministério Público (e outras autoridades com legitimidade definida na Lei 7.347/1985), cujo objetivo é a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III);

d) **Errada.** A ação popular serve para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (CF, art. 5º, LXXIII);

e) **Errada.** O *habeas data* será concedido: (i) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; (ii) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo (CF, art. 5º, LXXII).

Gabarito: alternativa B.

30. (FGV – CGE PB/2024) No contexto dos controles exercidos sobre a atividade financeira do Estado, a Constituição Federal dispõe expressamente sobre as competências dos poderes e órgãos.

No caso dos tribunais de contas, as atividades de controle exercidas por eles:

- a) devem ser prioritárias a entidades que compõem a administração direta;
- b) são direcionadas ao aperfeiçoamento dos controles internos dos jurisdicionados;
- c) são facultativas quanto à perspectiva de desempenho operacional;
- d) se estendem sobre a execução orçamentária e aspectos de gestão fiscal;
- e) têm foco nas prestações de contas de final de gestão.

Comentário:

a) o controle dos Tribunais de Contas abrange tanto os órgãos da administração **direta** quanto as entidades da **administração indireta**, bem como todas as entidades que recebam recursos públicos, na forma do disposto no art. 70 da CF/88. Portanto, não existe essa prioridade – ERRADA;

b) as atividades dos Tribunais de Contas são direcionadas à proteção dos recursos públicos e ao aperfeiçoamento da gestão pública como um todo, e não somente ao aperfeiçoamento dos controles internos, como faz parecer a assertiva – ERRADA;



c) não são facultativas, já que o art. 70 diz expressamente que compete ao TC a “*fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta (...)*” – ERRADA;

d) é exatamente isso que diz o art. 70 da CF, vejamos: “Art. 70. A *fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder*”. Acrescenta-se ainda todo o aspecto fiscal decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se insere nas competências do controle “orçamentário e financeiro” em sentido amplo – CORRETA;

e) o Tribunal de Contas analisa todas as prestações de contas, e não apenas as de final de gestão. Por exemplo, ao final do primeiro ano de mandato, o chefe do Poder Executivo presta contas, cabendo ao TC emitir o parecer prévio. Contudo, essas contas ainda não são de “final de gestão”, pois ainda há mais três anos de mandato para o chefe do Executivo – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

31. (FGV – CGE PB/2024) Os controles sobre a atividade financeira do Estado colaboram para a consolidação democrática e subsidiam, mediante o acesso à informação relevante e fidedigna, o controle social. Esses controles, também chamados de fiscalização no texto constitucional, são exercidos sob diferentes perspectivas e objetivos.

Uma dessas perspectivas é a fiscalização operacional, que tem entre os seus objetivos:

- a) avaliar o grau de cumprimento dos objetivos e metas previstos na lei orçamentária;
- b) examinar e verificar a regularidade e a correção técnica da escrituração;
- c) possibilitar um controle sobre a regularidade dos registros e a utilização dos bens públicos;
- d) verificar se as contas públicas representam a efetiva situação financeira de uma entidade;
- e) verificar a realização dos planos de governo, em vista de evitar que os recursos sejam aplicados com desvio de finalidade.

Comentário: vamos aproveitar essa questão para rever os conceitos sobre a natureza da fiscalização exercida pelos Tribunais de Contas:

FISCALIZAÇÃO	O QUE É FISCALIZADO?
Financeira	Arrecadação de receitas e realização de despesas
Orçamentária	Acompanhamento da execução orçamentária
Contábil	Registros e documentos contábeis, tais como os balanços e demonstrações
Operacional	<i>Performance</i> , por meio de indicadores de desempenho, para contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública



Patrimonial

Guarda e conservação de bens

A questão nos pergunta acerca do aspecto operacional. Na letra A, a alternativa fala sobre objetivos e metas, que tem relação direta com o desempenho (e não diretamente com a execução do orçamento em si, que poderia enquadrar o controle como orçamentário). Por isso, aqui está o nosso gabarito. Lembrando que todos os controles vão ter um pouco de cada aspecto, mas ao falar de objetivos e metas, estamos dando ênfase no controle operacional.

As demais alternativas focam mais nos aspectos financeiros e de regularidade, o que reforça que apenas a alternativa A se relaciona com **performance e desempenho**, ao falar de objetivos e metas.

Gabarito: alternativa A.

32. (FGV – CGE PB/2024) Ao ser empossado após aprovação em concurso público, um servidor foi lotado na superintendência geral de licitações e contratos de um ente público. O servidor ficou diretamente subordinado ao diretor de licitações, que supervisionava o trabalho no servidor na instrução dos processos licitatórios.

Essa supervisão, que decorre do poder hierárquico, pode ser enquadrada no âmbito das atividades de controle:

- a) interno;
- b) do mérito;
- c) operacional;
- d) da legalidade;
- e) de desempenho.

Comentário:

a) o controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. No caso da questão, o controle hierárquico, realizado internamente no órgão entre superior e o subordinado é caracterizado como um **controle administrativo interno** – CORRETA;

b) o mérito diz respeito à conveniência e oportunidade, que, apesar de se relacionar com o controle administrativo, não foi o foco do enunciado – ERRADA;

c) o controle operacional tem como foco o cumprimento de metas e objetivos, relacionando-se com o desempenho da gestão das contas. Não há relação com o que foi pedido na questão – ERRADA;

d) a legalidade diz respeito ao cumprimento das normas, e, apesar de dever ser observada em toda atividade administrativa, não era o foco da questão – ERRADA;

e) o controle de desempenho nada mais é do que o controle operacional. Observe que o controle interno abrange o mérito, a legalidade e o desempenho (letras B a E), mas nenhum desses foi citado como ponto central do enunciado – ERRADA.



Gabarito: alternativa A.

33. (FGV – CGE PB/2024) Dada a sua natureza, a atividade financeira no Estado não pode prescindir de estruturas definidas de controle com o fim último de salvaguardar os recursos públicos.

Nesse contexto, os controles sobre a atividade financeira do Estado:

- a) são efetivos somente quando executados de forma prévia ou concomitante;
- b) subsidiam o julgamento das contas dos responsáveis pela execução orçamentária;
- c) não são baseados em sistema de auditoria, mas em critérios de legalidade e legitimidade;
- d) têm aplicação circunscrita às receitas e despesas objeto de planejamento orçamentário;
- e) são mandatórios para entidades da administração direta e facultativos para as da administração indireta.

Comentário:

a) o controle da administração pode ser realizado não apenas de forma prévia ou concomitante, mas também em momento posterior, ou seja, após a conclusão do ato controlado, tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia. O julgamento de contas e a emissão de parecer prévio, por exemplo, são controles posteriores e, nem por isso, deixam de ser efetivos – ERRADA;

b) isso mesmo. Os administradores públicos têm as suas contas julgadas pelos TCs, e a atividade de controle financeiro exercida por estes órgãos subsidiam esse julgamento. Na verdade, boa parte do julgamento das contas diz respeito à execução dos orçamentos e ao cumprimento das metas financeiras – CORRETA;

c) de fato, o controle deve se basear em critérios de legalidade, legitimidade e economicidade, mas isso não quer dizer que não utilizem sistemas de auditoria. Isso consta, inclusive, do art. 71, IV, que diz que o Tribunal de contas pode fazer inspeções e auditorias – ERRADA;

d) o controle da atividade financeira do Estado não se restringe às receitas e às despesas objeto do planejamento orçamentário. O controle também é realizado sobre aspectos de desempenho, efetividade etc. Adicionalmente, existem receitas que não constam no orçamento, mas que são objeto de controle. Por exemplo: se o Estado arrecadar muito mais do que o previsto no orçamento, ainda assim essa receita será objeto de controle – ERRADA;

e) o controle é mandatório tanto para entidades da administração direta quanto da indireta, na forma do art. 70 da CF/88 – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

34. (FGV – Receita Federal/2023) O Tribunal de Contas do Estado Delta negou registro de admissão de pessoal realizado pelo Município Alfa, situado no mencionado Estado. Ocorre que a Câmara de Vereadores não concordou com a Corte de Contas, razão pela qual reviu a mencionada negativa por meio de decisão de metade de seus membros.

Considerando o controle externo exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos administrativos, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral, é correto afirmar que



- a) a decisão da Câmara de Vereadores está respaldada pela Constituição, na medida em que a Corte de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo.
- b) a Câmara de Vereadores só poderia ter revisto a decisão da Corte de Contas por meio de decisão de dois terços de seus membros.
- c) a competência técnica da Corte de Contas ao promover a negativa em questão não se subordina à revisão do Poder Legislativo.
- d) a Câmara de Vereadores não poderá rever a decisão da Corte de Contas na situação descrita ou em qualquer outra situação, pois este é um órgão independente.
- e) a Câmara de Vereadores apenas teria competência para rever negativa realizada por Tribunal de Contas Municipal criado após a Constituição de 1988.

Comentário:

A questão cobrou a decisão do STF consubstanciada no Tema 47 (RE 576920): “A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, **não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo**”. Assim, o gabarito é a letra C, pois a Câmara não poderia rever a decisão do Tribunal de Contas.

Com efeito, as opções A, B e E estão erradas, pois a Câmara não poderia rever a decisão.

Cabe apenas uma ressalva na letra D. A pergunta que podemos fazer é: “em qual hipótese a Câmara pode rever uma decisão dos tribunais de contas?”. Creio que a banca está se referindo ao parecer prévio, que deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (CF, art. 31, § 2º). Eu não concordo integralmente com isso, pois a Câmara não está “revendo” o parecer prévio, mas julgando as contas em sentido diverso dele (o parecer prévio continua ali, mas a Câmara pode contrariar o seu teor por decisão de dois terços dos seus membros). Porém, apesar dessa nossa crítica, essa parece ser a única justificativa para o erro da letra D.

Gabarito: alternativa C.

35. (FGV – AL MA/2023) João, servidor ocupante de cargo efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao ser questionado acerca da viabilidade de controle a ser realizado pelo Legislativo sobre os atos administrativos do Poder Executivo, inclusive com relação à respectiva fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, respondeu corretamente, à luz dos ditames da Constituição da República, que o Poder Legislativo

- a) realiza o controle interno dos atos do Poder Executivo, no âmbito da autotutela administrativa, de modo que tem o poder-dever de anulá-los em caso de ilegalidade.
- b) é responsável pelo controle externo de tais atos, podendo sustar os atos normativos que exorbitem do poder regulamentar.
- c) não pode realizar controle sobre os referidos atos, considerando que apenas deve realizar o controle interno de seus próprios atos administrativos.
- d) pode realizar o controle externo dos atos administrativos do Poder Executivo, inclusive mediante a revogação de tais atos por razões de conveniência e oportunidade.



e) atua mediante controle interno, com o auxílio do Tribunal de Contas, a fim de verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos do Poder executivo.

Comentário:

a) **Errado.** O Poder Legislativo realiza controle externo, na forma do art. 70 da Constituição.

b) **Correto.** O art. 70 atribui ao Legislativo a titularidade do controle externo. Ademais, o art. 49, dispõe que compete ao Congresso Nacional: “sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.

c) **Errado.** Já vimos que o Legislativo faz sim controle externo.

d) **Errado.** Somente o mesmo Poder que praticou o ato pode revogá-lo. Assim, ainda que o controle que o Legislativo faz tenha natureza política, não permite que seja realizada a revogação de atos dos demais Poderes, por conveniência e oportunidade.

e) **Errado.** O controle do Legislativo é externo.

Gabarito: alternativa B.

36. (FGV – TCE ES/2023) De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, em tema de controle da Administração Pública, especificamente no que tange aos meios de controle, é correto afirmar que a chamada supervisão ministerial ou tutela administrativa:

a) é também designada como controle finalístico;

b) ocorre no âmbito da mesma pessoa jurídica;

c) decorre do poder hierárquico, em razão do escalonamento vertical entre supervisor e supervisionado;

d) se baseia no poder de polícia, que incide sobre os órgãos da Administração Pública;

e) independe de norma legal que a estabeleça e ocorre no âmbito de uma mesma entidade da administração indireta.

Comentário:

a) **Correta.** A supervisão ministerial ocorre quando os ministérios supervisionam a atuação da Administração Indireta, buscando analisar o cumprimento das finalidades das entidades administrativas. Assim, esta forma de controle também é chamada de controle finalístico.

b) **Errado.** A supervisão ministerial ocorre entre pessoas jurídicas distintas (pessoa política e pessoa administrativa).

c) **Errado.** Não existe hierarquia entre a Administração Direta e Indireta. Assim, não há hierarquia na supervisão ministerial.

d) **Errado.** A supervisão ministerial é uma forma de controle administrativo, não se confundindo com o poder de polícia.



e) Errado. Já vimos que este controle envolve pessoas jurídicas distintas. Ademais, como se trata de controle por vinculação, depende de expressa previsão em lei.

Gabarito: alternativa A.

37. (FGV – FHEMIG/2023) Ana, ordenadora de despesas na Fundação Estadual Alfa, que tem personalidade jurídica de Direito Público, teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual, em processo de tomada de contas, imputou-lhe débito, condenando-a a ressarcir o dano causado ao erário.

Considerando os balizamentos constitucionais, é correto afirmar que a pretensão de ressarcimento decorrente da referida decisão é

- a) prescritível, pois o Tribunal de Contas apenas realizou o julgamento técnico das contas, não julgando Ana.
- b) prescritível, salvo se o dano tiver sido causado por ato doloso, ainda que não configure ato de improbidade.
- c) imprescritível, quer se trate de ato culposos, quer doloso, ainda que não configure ato de improbidade.
- d) imprescritível, pois Ana é servidora pública, não sendo perquirido o seu elemento subjetivo.
- e) prescritível, salvo se configurar ato doloso de improbidade.

Comentário:

a) **Certo.** A decisão do TC que imputa débito ou multa tem eficácia de título executivo. Este título deverá ser executado pela procuradoria competente, submetendo-se às regras de prescrição da Lei de Execução Fiscal. Nesse sentido, o STF firmou posicionamento no seguinte sentido (RE 636.886):

3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, **não se encontra presente no caso em análise**, uma vez que, **no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas** à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.

Logo, o gabarito é a letra A, pois o Tribunal julgou as contas e não a pessoa.

b) **Errado.** Esta é uma pegadinha. De fato, o prejuízo ao erário decorrente de ato doloso de improbidade é imprescritível. Todavia, os TCs não julgam pessoas, não lhes cabendo analisar se há ato doloso de improbidade.

c) **Errado.** A execução do título executivo é **prescritível**.



d) **Errado.** São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa - Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Já no caso de decisão do TC, a execução será prescritível.

e) **Errado.** Não cabe ao TC analisar se há ato de improbidade. Logo, a decisão do TC sempre será prescritível, pois o Tribunal não vai analisar se há ato de improbidade doloso, pois esta não é competência da Corte de Contas.

Gabarito: alternativa A.

38. (FGV – TCE ES/2023) Sobre o controle jurisdicional da administração pública no Brasil, é correto afirmar que:

a) encontra limites na análise de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a reapreciação de mérito, ainda que visando ao controle dos princípios da moralidade e da impessoalidade;

b) todos os atos públicos ou privados podem ser submetidos imediatamente ao controle judicial, independentemente de esgotamento das instâncias administrativas, inclusive no que tange às questões desportivas;

c) vigora no Brasil o sistema constitucional da dupla jurisdição, em que coexistem, autônoma e independentemente, sistemas de contencioso administrativo e de contencioso jurisdicional;

d) vigora no Brasil o sistema de jurisdição una, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo como pressuposto para o controle jurisdicional, inclusive no que toca às questões tributárias, previdenciárias e desportivas;

e) vigora no Brasil o sistema de jurisdição una, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo como pressuposto para o controle jurisdicional, ressalvadas, além das questões desportivas, as de solicitação de benefícios previdenciários, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.

Comentário:

a) **Errado.** No meu ponto de vista, esta alternativa foi mal formulada. O Judiciário não pode debater o mérito. Com efeito, um ato que atenta contra a moralidade ou a impessoalidade atenta contra o Direito. Justamente por isso, será passível de anulação na via judicial. Mas isso não é debate de mérito, mas debate quanta à juridicidade. Seria uma forma de controle de legalidade, mas se adotando um “sentido amplo” desse termo. Talvez a banca tenha dado o item como errado porque haveria “limite na análise do **mérito**” (e não na legalidade). Mesmo assim, o item não tem erro, pois até mesmo o controle de legalidade possui limites, como a segurança jurídica. Enfim, teremos uma opção melhor mais adiante, mas não vejo erro nesta opção.

b) **Errado.** Veremos adiante que há casos em que o ingresso judicial será condicionado ao requerimento administrativo ou ao esgotamento da via administrativa.

c) **Errado.** O sistema adotado no Brasil é da jurisdição una.

d) **Errado.** Em regra, o ingresso na via judicial independe de requerimento ou do esgotamento da via administrativa. Porém, em algumas hipóteses o interessado deverá comprovar o prévio esgotamento da



via ou requerimento administrativo, como na Justiça Desportiva, na reclamação por descumprimento de súmula vinculante e em relação a benefícios previdenciários.

e) **Certo.** A CF determina que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se do sistema de jurisdição una, adotado no Brasil. Porém, existem hipóteses em que somente será possível recorrer ao Judiciário após esgotar ou iniciar a via administrativa. Essas hipóteses, excepcionais, são denominadas de **jurisdição condicionada**. Assim, no RE 631.240/MG, o STF entendeu que somente é possível ingressar na via judicial para a **concessão de benefício previdenciário** após comprovação de **prévio requerimento administrativo**.

Gabarito: alternativa E.

39. (FGV – CGM RJ/2023) Bruna, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no Município Beta, por ter preenchido os requisitos exigidos pelo respectivo regime próprio de previdência social, requereu o deferimento de sua aposentadoria voluntária. Ato contínuo, questionou sua amiga Ana a respeito do procedimento a ser adotado para que o seu requerimento fosse deferido. Ana respondeu, corretamente, que:

a) se trata de ato complexo, a ser sucessivamente apreciado pelo órgão competente de Beta e pelo Tribunal de Contas, somente começando a produzir efeitos após as manifestações favoráveis de ambos;

b) será apreciado pelo órgão competente de Beta, sendo cabível a interposição de recurso, direcionado ao Tribunal de Contas, em que se argumente com a ilegalidade do ato, desde que não aperfecido o prazo decadencial de cinco anos;

c) se trata de ato composto, em que a integração de eficácia do ato de aposentadoria principia pelo órgão competente de Beta e se aperfeiçoa de maneira escalonada e sucessiva, somente começando a produzir efeitos após o esgotamento do prazo recursal no âmbito do Tribunal de Contas, que se manifesta sempre por último;

d) se trata de ato complexo, mas o ato de concessão inicial da aposentadoria produz efeitos imediatos e é encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de registro, sendo avaliada a sua legalidade, observando-se sempre o contraditório e a ampla defesa quando da decisão possa resultar anulação ou revogação do ato que beneficia Bruna;

e) será apreciado pelo órgão competente de Beta, sendo o ato de concessão inicial da aposentadoria encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de registro, não sendo necessário se observar o contraditório e a ampla defesa ainda que da decisão possa resultar anulação ou revogação do ato que beneficia Bruna, salvo a situação reconhecida como de demora excessiva.

Comentário: a questão deveria ser anulada, mas não foi.

A resposta da avaliadora foi a letra E.

De acordo com a Súmula Vinculante 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



Portanto, não existe contraditório e ampla defesa na análise da legalidade da concessão inicial de aposentadoria e afins.

O STF, contudo, chegou a admitir a concessão do direito de defesa quando houvesse demora excessiva na análise pelo Tribunal, ou seja, quando a Corte demorasse mais de cinco anos para apreciar a legalidade da aposentadoria.

Contudo, com a decisão do STF 636.553 (Tema 445), o Pretório Excelso passou a entender que, após cinco anos, desde a chegada do processo no TCU, o registro seria automático. Assim, deixou de existir a exceção à SV3, pois não há mais contraditório e ampla defesa em processo de registro. Leia-se: agora, ou o processo é analisado (sem defesa) no prazo de cinco anos, ou o registro é automático (logo, não precisa mais de defesa).

A banca, contudo, errou feio e não anulou o quesito.

Vamos analisar as outras opções:

a) Errado. A aposentadoria produz efeitos desde a concessão no órgão, ainda que fique pendente o registro no Tribunal.

b) Errado. Não existe hierarquia entre o TCU e o órgão competente. Logo, não existe recurso, ao TCU, contra a decisão do órgão do servidor.

c) Errado. O ato é complexo.

d) Errado. Não existe contraditório no processo de registro de aposentadoria.

Gabarito: alternativa E.

40. (FGV – Receita Federal/2023) O Tribunal de Contas do Estado Delta negou registro de admissão de pessoal realizado pelo Município Alfa, situado no mencionado Estado. Ocorre que a Câmara de Vereadores não concordou com a Corte de Contas, razão pela qual reviu a mencionada negativa por meio de decisão de metade de seus membros.

Considerando o controle externo exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos administrativos, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral, é correto afirmar que

a) a decisão da Câmara de Vereadores está respaldada pela Constituição, na medida em que a Corte de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo.

b) a Câmara de Vereadores só poderia ter revisto a decisão da Corte de Contas por meio de decisão de dois terços de seus membros.

c) a competência técnica da Corte de Contas ao promover a negativa em questão não se subordina à revisão do Poder Legislativo.

d) a Câmara de Vereadores não poderá rever a decisão da Corte de Contas na situação descrita ou em qualquer outra situação, pois este é um órgão independente.



e) a Câmara de Vereadores apenas teria competência para rever negativa realizada por Tribunal de Contas Municipal criado após a Constituição de 1988.

Comentário:

A questão cobrou a decisão do STF consubstanciada no Tema 47 (RE 576920): “A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, **não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo**”. Assim, o gabarito é a letra C, pois a Câmara não poderia rever a decisão do Tribunal de Contas.

Com efeito, as opções A, B e E estão erradas, pois a Câmara não poderia rever a decisão.

Cabe apenas uma ressalva na letra D. A pergunta que podemos fazer é: “em qual hipótese a Câmara pode rever uma decisão dos tribunais de contas?”. Creio que a banca está se referindo ao parecer prévio, que deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (CF, art. 31, § 2º). Eu não concordo integralmente com isso, pois a Câmara não está “revendo” o parecer prévio, mas julgando as contas em sentido diverso dele (o parecer prévio continua ali, mas a Câmara pode contrariar o seu teor por decisão de dois terços dos seus membros). Porém, apesar dessa nossa crítica, essa parece ser a única justificativa para o erro da letra D.

Gabarito: alternativa C.

41. (FGV – TCU/2022) A Declaração de Lima, aprovada pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), estabelece diretrizes para preceitos de auditoria e afirma que as Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) só podem desempenhar suas tarefas objetiva e eficazmente quando são independentes da entidade auditada e protegidas contra influências externas.

No sistema constitucional brasileiro de 1988, a independência das EFSs é assegurada por meio do(a):

- a) reconhecimento de autonomia reforçada que lhes garante poder normativo técnico, ainda que tais entidades integrem a estrutura do Poder Legislativo;
- b) reconhecimento dos atributos institucionais relativos à autoadministração e ao autogoverno, ainda que tais entidades estejam destituídas de autonomia orçamentária;
- c) reconhecimento de que suas competências derivam diretamente da Constituição da República de 1988 e são exercidas de maneira autônoma, ainda que haja subordinação meramente administrativa ao Poder Legislativo;
- d) extensão dos mesmos mecanismos de proteção que resguardam a independência do Poder Judiciário, reconhecendo-lhes capacidade de autogoverno e autonomia administrativa, financeira e orçamentária;
- e) extensão dos mesmos mecanismos de proteção que resguardam a independência do Poder Legislativo, reconhecendo-lhes capacidade de autoadministração e de autogoverno.

Comentário: apesar de o enunciado mencionar a Declaração de Lima, a resposta da questão encontra-se no texto constitucional. Vamos lá!

- a) **Errado.** Na verdade, prevalece o entendimento de que o TCU não faz parte de nenhum poder, ainda que tenha alguma vinculação com o Legislativo.



b) **Errado.** O TCU goza de prerrogativas de autogoverno e autoadministração, além de autonomia orçamentária, conforme vamos observar adiante.

c) **Errado.** Não existe qualquer subordinação do TCU ao Legislativo.

d) **Certo.** O art. 73 da CF prevê que se aplica ao TCU: “no que couber, as atribuições previstas no art. 96”. Tal artigo trata das prerrogativas que asseguram autonomia ao Judiciário. Nessa linha, o STF já afirmou que:

As cortes de contas seguem o exemplo dos tribunais judiciais no que concerne às garantias de independência, sendo também detentoras de **autonomia funcional, administrativa e financeira**, das quais decorre, essencialmente, a **iniciativa reservada** para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e funcionamento, conforme interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96, II, d, da CF. [ADI 4.418, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-12-2016, P, DJE de 3-3-2017.]

Em outros termos, o TCU não faz parte do Judiciário, mas goza de prerrogativas de autonomia semelhantes às aquelas aplicáveis aos órgãos jurisdicionais.

e) **Errado.** Conforme vimos acima, as características de autonomia do TCU são semelhantes às do Judiciário, e não do Legislativo.

Gabarito: alternativa D.

42. (FGV – Senado Federal/2022) Em tema de controle da Administração Pública, a apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal dos novos servidores do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Policial Legislativo do Senado Federal que, em breve, serão nomeados, compete

a) à Controladoria-Geral da União, a qual também exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.

b) ao Tribunal de Contas da União, o qual, contudo, não exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.

c) à Câmara dos Deputados, a qual também exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.

d) à Controladoria-Geral da União, a qual, contudo, não exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.

e) ao Tribunal de Contas da União, o qual também exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.

Comentário: esta fica fácil. Segundo a Constituição Federal:

III - apreciar, **para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal**, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,



ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Assim, o Tribunal de Contas aprecia a legalidade da admissão de pessoal, exceto o provimento em comissão (letra B).

As letras A, C e D estão erradas, pois o registro cabe ao Tribunal de Contas. E a letra E é errada, pois não é registro de provimento em comissão.

Gabarito: alternativa B.

43. (FGV – SEFAZ AM/2022) Em matéria de controle externo da Administração Pública, de acordo com o texto da Constituição da República, ao Tribunal de Contas compete apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração

a) direta, incluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas, pensões e as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

b) direta, incluídas as fundações públicas, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, incluindo as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

c) direta e indireta, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, incluindo as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

d) direta e indireta, incluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

e) direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

Comentário: vamos analisar o texto do art. 71, II da CF:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

*III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração **direta e indireta**, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;*

Assim, podemos concluir que a única alternativa que está de acordo com a previsão constitucional é a letra E.

Gabarito: alternativa E.



44. (FGV – TJ RO/2021) Joana, prefeita do Município Alfa, verificando notável aumento na taxa de natalidade da população de baixa renda, praticou ato administrativo determinando a construção de dois prédios, que serão destinados a creches municipais. Pedro, vereador do mesmo município, observando o aumento da expectativa de vida local, ajuizou ação em nome próprio, visando compelir a municipalidade a destinar os dois prédios supramencionados à instalação de entidades de longa permanência para acolhimento da crescente população idosa. O juiz titular da comarca, concordando com o pleito de Pedro, revogou o ato expedido por Joana e determinou que os dois prédios fossem destinados aos interesses da população idosa, e não a creches municipais, sob o fundamento de que a população idosa é mais vulnerável do que as crianças, que possuem seus pais, os quais têm o dever de guarda e sustento.

Diante do exposto, no tocante ao controle da administração pública, pode-se afirmar que a conduta do magistrado foi:

Alternativas

- a) correta, por se tratar de controle de legalidade dos atos da administração, podendo ser exercido de forma ampla pelo Judiciário, no interesse da população vulnerável;
- b) incorreta, pois não pode o Judiciário decidir sobre quaisquer assuntos afetos ao Poder Executivo, em razão do princípio da separação dos poderes;
- c) correta, por se tratar de controle de mérito dos atos da administração, podendo ser exercido de forma ampla pelo Judiciário, no interesse da população vulnerável;
- d) incorreta, pois o Judiciário se imiscuiu indevidamente no mérito administrativo, analisando a conveniência e a oportunidade do ato administrativo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes;
- e) correta, pois a Constituição da República de 1988 prevê que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, o que justifica a decisão.

Comentário:

- a) o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos dos demais poderes não é exercido de forma ampla. Ele abrange sim os aspectos de **legalidade** desses atos, mas **não pode entrar em aspectos de mérito**, ou seja, na conveniência ou oportunidade do administrador ao praticar um ato administrativo. Vale lembrar que o juiz revogou o ato, sendo certo que a revogação é controle de mérito – ERRADA;
- b) o princípio da separação dos poderes existe, de fato, mas existe também o sistema de freios e contrapesos, que autoriza o controle de um poder sobre o outro. Assim, o judiciário pode sim analisar atos praticados pelo Executivo, desde que se limite a analisar a legalidade desses atos, no exercício de sua função típica – ERRADA;
- c) a decisão não está correta, pois o Judiciário não analisa o mérito dos atos dos demais poderes – ERRADA;
- d) isso mesmo. O juiz, nesse caso, extrapolou suas funções, pois analisou aspectos de conveniência e oportunidade do administrador, o que não é permitido. Sua análise deveria ser restrita à legalidade dos atos praticados – CORRETA;



e) de fato, existe essa previsão constitucional, mas ela não autoriza que o Judiciário atue fora de seus limites de competência, adentrando no mérito dos atos administrativos praticados pelos demais poderes – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

45. (FGV – PC RN/2021) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é exercida, mediante controle externo, por excelência:

- a) pelo Poder Judiciário, ao qual compete analisar de ofício a constitucionalidade e a legalidade na aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado à Polícia Civil;
- b) pela Controladoria Geral do Estado, à qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado à Polícia Civil e aplicar as correlatas sanções administrativas e civis;
- c) pela Procuradoria Geral do Estado, com auxílio da Corregedoria, à qual compete apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões de policiais civis como escrivães e agentes;
- d) pelo Ministério Público Estadual, ao qual compete aplicar diretamente aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, como multa proporcional ao dano causado ao erário;
- e) pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, por exemplo, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de policiais civis como escrivães e agentes.

Comentário: essa questão foi específica do Estado do Rio Grande do Norte, mas nos serve como exemplo de como aplicar o princípio da simetria na prática.

A previsão constitucional trata da regra geral em âmbito federal. Assim dispõe:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Trazendo isso para o âmbito estadual, temos que o órgão simétrico ao Congresso é a Assembleia Legislativa, e do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas estadual.

Um exemplo da atuação do controle externo é, de fato, “*apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório*”.

Assim, em âmbito estadual, é correto dizer que o controle externo é exercido “pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, por exemplo, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de policiais civis como escrivães e agentes”.



Assim, está correta a alternativa E.

Gabarito: alternativa E.

46. (FGV – MPE RJ/2020) Mário, prefeito municipal, fez publicar no site oficial do Município reportagem jornalística, cujo título coincidia com o slogan de sua campanha eleitoral do último pleito, atribuindo a si, em flagrante ilegalidade por promoção pessoal, os créditos por inauguração de uma nova creche municipal. A Promotoria de Tutela Coletiva da região, então, ajuizou a medida judicial cabível, requerendo liminarmente a exclusão da matéria publicada no site. A defesa do réu alegou a impossibilidade de controle judicial do que é publicado no sítio eletrônico do Município, sob pena de violação à liberdade de expressão e separação dos poderes.

No caso em tela, ao réu:

- a) não assiste razão, pois o Judiciário pode, em regra, exercer o controle sobre a legalidade e o mérito administrativo;
- b) não assiste razão, pois ao Judiciário, quando provocado, cabe o controle sobre a legalidade do ato administrativo;
- c) não assiste razão, pois ao Ministério Público cabe, em regra, o controle sobre a legalidade e o mérito administrativo;
- d) assiste razão, pois o Judiciário deve, em regra, interferir no mérito e na legalidade do ato administrativo;
- e) assiste razão, pois o Judiciário não pode interferir, em regra, na legalidade do ato administrativo, e sim em seu mérito.

Comentário: o art. 37, § 1º, da Constituição Federal veda a promoção pessoal de agentes públicos através da publicidade oficial. O texto assim dispõe:

Art. 37. [...] § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

A não observância desse dispositivo gera violação a princípios administrativos como o da impessoalidade, legalidade e moralidade.

Tendo isso em mente, sabemos que a violação dos princípios pode ser analisada pelo Poder Judiciário, pois se relaciona com a análise da legalidade dos atos. Assim, vamos analisar o erro de cada alternativa e encontrar a resposta certa:

- a) o judiciário pode analisar a legalidade, mas não o mérito dos atos administrativos dos demais poderes – ERRADA;
- b) exatamente isso. Quando provocado, o Judiciário pode analisar a legalidade dos atos praticados pelos demais poderes, no exercício da sua função típica – CORRETA;



c) o Ministério Público não realiza, por si só, controle de legalidade e mérito dos atos administrativos dos demais poderes, sendo essa uma competência do Poder Judiciário. Até podemos dizer que o MP faz controle de legalidade, mas não por si só, pois o MP provoca o Poder Judiciário na realização desse controle – ERRADA;

d) como já salientamos, o Judiciário não analisa o mérito dos atos administrativos dos demais poderes – ERRADA;

e) totalmente o contrário. O Judiciário analisa a legalidade, mas não o mérito dos atos administrativos – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

47. (FGV – TRT PB/2022) Carlos, Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, requereu sua aposentadoria por entender que preencheu os requisitos legais para tal.

Em matéria de controle da Administração Pública e com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos deve ter a sua legalidade apreciada pelo (a)

a) Tribunal Superior do Trabalho, órgão do Poder Judiciário, sem necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o TST está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos, a contar da chegada do processo ao Tribunal.

b) Tribunal Superior do Trabalho, órgão do Poder Judiciário, com necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo de que, em atenção aos princípios da supremacia do interesse público e pela natureza de prestação continuada dos proventos de aposentadoria, o TST não está sujeito a qualquer prazo o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos.

c) Controladoria Geral da União, órgão auxiliar do Poder Judiciário, com necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da supremacia do interesse público e pela natureza de prestação continuada dos proventos de aposentadoria, a CGU não está sujeita a qualquer prazo o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos.

d) Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, sem necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o TCU está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos, a contar da chegada do processo à Corte de Contas.

e) Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, com necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da supremacia do interesse público e pela natureza de prestação continuada dos proventos de aposentadoria, o TCU não está sujeito a qualquer prazo o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos.

Comentário: o TST não tem competência para analisar os atos de concessão de aposentadoria, e nem a Controladoria Geral da União. Por isso, estão erradas as alternativas A, B e C.

A competência é conferida ao Tribunal de Contas da União, conforme previsto no art. 71, III da CF/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Em relação ao prazo e à necessidade de conceder o contraditório e a ampla defesa, o STF já se manifestou da seguinte forma (RE 636.553):

“Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”.

Assim, depois de decorrido o prazo de cinco anos, o Tribunal de Contas não poderá mais apreciar a legalidade da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão.

No processo de registro, não há qualquer necessidade de notificar Carlos para se defender. Isso porque o ato de aposentadoria é considerado ato complexo. Como o ato ainda não estava pronto, então não há necessidade de conceder o direito de defesa, já que não haverá desfazimento. Porém, se o TC demorar mais do que cinco anos, o registro será deferido de forma automática, pelo “decurso de prazo”.

Portanto, de acordo com o entendimento do Supremo, a alternativa D está correta.

Gabarito: alternativa D.

48. (FGV – SEFAZ BA/2022) Em matéria de controle da Administração Pública, extrai-se do texto constitucional que o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete

- a) apreciar as contas prestadas semestralmente pelo chefe do Poder Executivo, mediante parecer prévio, que vincula o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo.
- b) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, e, descumprida a ordem, condenar o gestor omissor à suspensão dos direitos políticos por até 8 (oito) anos e ressarcimento pelos danos causados ao erário.
- c) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, suspensão dos direitos políticos por até 5 (cinco) anos e ressarcimento pelos danos causados ao erário.
- d) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, mas não da administração indireta, e as contas daqueles que derem causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- e) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de



aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

Comentário:

a) nos termos do art. 71, I da CF/88, as contas **são prestadas anualmente**, e não semestralmente: “apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento”. Além disso, o parecer prévio não vincula o julgamento das contas pelo Poder Legislativo – ERRADA;

b) o TC pode assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (art. 71, IX), podendo até mesmo determinar o ressarcimento ao erário (art. 71, § 3º). Contudo, não tem competência para condenar o gestor omissor à **suspensão dos direitos políticos** – ERRADA;

c) é competência do TC aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário (art. 71, VII). Mas o Tribunal não tem competência para a suspensão dos direitos políticos – ERRADA;

d) nos termos do art. 71, II, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da **administração direta e indireta**, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público – ERRADA;

e) a alternativa descreve corretamente a competência prevista no art. 71, III: “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório” – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

49. (FGV – Prefeitura de Paulínia - SP/2021) José, Auditor Fiscal Tributário do Município Alfa, por entender ter preenchido todos os requisitos legais, deu entrada em seu pedido de aposentadoria e o órgão competente do Município, após a devida análise, encaminhou ao Tribunal de Contas, para apreciar, para fins de registro, a legalidade do ato da concessão inicial de aposentadoria. Ocorre que o Tribunal de Contas já está analisando o caso há seis anos e até agora não proferiu sua decisão quanto ao registro da aposentadoria de José. No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

a) o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, caracterizado pela atividade de auditoria entre a Corte de Contas e a Administração Pública, está sujeito aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da segurança jurídica, que se afirmam em favor do administrado, devendo ser observado o prazo decadencial de um ano para o Tribunal de Contas apreciar o registro da aposentadoria.



b) o controle de legalidade exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos de concessão inicial de aposentadoria, para fins de registro, se dá sobre o ato já praticado pela autoridade administrativa competente, razão pela qual a aposentadoria se qualifica como ato administrativo composto e não complexo, não havendo que se falar em qualquer prazo para o Tribunal de Contas apreciar o registro da aposentadoria.

c) o controle de legalidade exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos de concessão inicial de aposentadoria, para fins de registro, se dá sobre o ato inicialmente praticado pela autoridade administrativa competente, razão pela qual a aposentadoria se qualifica como ato administrativo complexo, não havendo que se falar em qualquer prazo para o Tribunal de Contas apreciar o registro da aposentadoria.

d) em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas está sujeito ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, após o qual se considerará definitivamente registrado.

e) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o Tribunal de Contas está sujeito ao prazo de três anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, após o qual se considerará definitivamente registrado.

Comentário: para resolver a questão, vamos primeiro conhecer a jurisprudência do STF sobre o tema (RE 636553, Tema 445):

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Sabemos que é competência dos Tribunais de Contas apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório (art. 71, III, CF/88).

Na prática, as Cortes de Contas acabavam demorando muito tempo para apreciar essas concessões, o que fez surgir a necessidade de um posicionamento dos tribunais superiores sobre o tema. Nesse sentido é que foi proferido o entendimento acima, segundo o qual os TCs teriam o prazo de cinco anos para apreciar a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria. Passado esse prazo, os Tribunais de Contas não poderiam mais declarar a ilegalidade do ato concessório, em processo de registro.

No caso da questão, o enunciado informa que se passaram mais de seis anos da concessão da aposentadoria. Com base nessa informação e no entendimento do Supremo, podemos concluir que o ato não pode mais ter a sua legalidade apreciada, tendo em vista que o prazo para que os Tribunais de Contas analisem as concessões de aposentadoria é de cinco anos.

Vale mencionar que o STF considera que o registro de aposentadoria é ato complexo (vide fundamentos da Súmula Vinculante 3).

Portanto, a única alternativa que traz corretamente esse prazo é a letra D.

Gabarito: alternativa D.



50. (FGV – CGU/2022) Em tema de controle da administração pública, a Controladoria-Geral da União (CGU), em sede de controle externo, está sujeita à:

- a) fiscalização do Poder Judiciário, nos aspectos ligados à legalidade de suas atividades meio e fim, pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, mas não se submete a outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal (MPF);
- b) atuação do Ministério Público Federal (MPF) e, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas no âmbito da CGU, o MPF, após regular processo administrativo, pode aplicar ao gestor responsável as sanções previstas em lei, como multa proporcional ao dano causado ao erário;
- c) realização, pelo Tribunal de Contas da União, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
- d) fiscalização do Poder Legislativo, que pode assinar prazo para que a CGU adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, e sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Tribunal de Contas da União;
- e) atuação do Poder Executivo, por meio da Advocacia-Geral da União, que fiscaliza a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União à CGU mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aplicando as sanções legais aos responsáveis.

Comentário:

a) de fato, a CGU está sujeita ao controle judicial, que poderá envolver as atividades meio ou fim. Por exemplo, uma licitação ilegal da CGU poderá ser anulada pelo Judiciário, sendo esta uma atividade meio da Controladoria. Na mesma linha, a aplicação de uma penalidade, no âmbito de sua função de correição (atividade fim), poderá ser anulada se ilegal. Contudo, isso não afasta o controle de outros órgãos, em virtude das competências do TCU e do MPF, por exemplo – ERRADA;

b) o MPF não possui competência para aplicar sanções diretamente. Para isso, o *Parquet* precisa mover ações judiciais, no âmbito de suas atribuições. Ademais, a multa proporcional ao dano é aplicada pelo TCU, na forma do art. 71 – ERRADA;

c) a CF dispõe que compete ao TCU (art. 71): “IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II”.

O inciso II, por sua vez, dispõe que compete ao TCU “II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal [...]”. Como a CGU faz parte da administração direta federal, ela está sujeita à jurisdição do TCU, que poderá realizar auditorias e inspeções, por iniciativa própria ou por provocação do Legislativo – CORRETA;

d) essa competência é do TCU e não do Legislativo, na forma do art. 71, incisos IX e X. Ademais, o TCU, no caso de sustação de ato, deverá comunicar a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal – ERRADA;



e) essa é outra competência do TCU, nos termos do art. 71, VI, da CF – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

51. (FGV – CGU/2022) Em tema de controle da Administração Pública, de acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que de causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:

I. após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada);

II. após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial;

III. após decisão judicial determinando a citação, em execução promovida pela Fazenda Nacional, do ente federativo devedor, caracterizando sua inadimplência e tornando legítima sua inscrição em restrição junto a cadastros da União.

O(s) requisito(s) estabelecido(s) pelo Supremo Tribunal Federal está (ão) retratado(s) em:

- a) somente I;
- b) somente II;
- c) somente III;
- d) somente I e II;
- e) I, II e III.

Comentário: no RE 1.067.086, o STF fixou a seguinte tese com repercussão geral:

A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:

a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e;

b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações,



débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.

O tema é bem aprofundado, mas vamos explicar. Quando alguém causa um prejuízo ao erário ou se omite no dever de prestar contas ficará sujeito à **tomada de contas especial**. Além disso, a omissão ou prejuízo poderá ensejar a inscrição do ente Federado no **cadastro de inadimplentes** – Cadin, que é um banco de dados para registrar os entes federados que estão “em débito” com a União e, por isso, não poderão receber transferências voluntárias.

O “x” do julgado é definir quando o registro do Cadin. Note que são dois os fundamentos do registro no Cadin: (i) o prejuízo ao erário, que deverá ser comprovado na tomada de contas especial; (ii) a ausência de prestação de contas (que independe da tomada de contas especial, já que o motivo da inscrição será a simples ausência de prestação de contas).

Portanto, o registro ocorrerá:

- a) nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada): a inscrição ocorrerá após o **julgamento de tomada de contas especial** ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas; e
- b) nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial: a inscrição será após a **devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto** (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), **independentemente de tomada de contas especial**.

Portanto, os itens I e II estão certos e o gabarito se encontra na letra D. Por outro lado, não existe a previsão de se promover o registro somente após decisão judicial determinando a citação, como consta no item III (até porque o caso está na via administrativa).

Gabarito: alternativa D.

52. (FGV – SEFAZ AM/2022) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, em matéria de controle da Administração Pública, a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido em algumas hipóteses, como após

- a) o julgamento de tomada de contas especial necessariamente perante o Poder Judiciário, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (inclusive os de conta não prestada).
- b) o trânsito em julgado de processo judicial de ação de improbidade administrativa, no bojo da qual tenha sido condenado o gestor público ordenador de despesas do ente federativo por conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.



c) o trânsito em julgado de processo judicial de ação civil pública pela prática de atos lesivos à administração pública, com base na Lei Anticorrupção, no bojo da qual tenha sido condenado o gestor público ordenador de despesas do ente federativo por realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.

d) o trânsito em julgado administrativo, perante o Tribunal de Contas competente, de processo que tenha reconhecido a existência de impropriedades em tomada de contas, desde que o atual gestor tenha sido pessoalmente notificado para sanar as ilegalidades e não tenha cumprido a decisão, no prazo de 30 (trinta) dias.

e) a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.

Comentário: já vimos esse julgado antes. Agora, para fins de fixação, vamos analisar novamente a tese fixada pelo STF no RE 1067086:

A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:

a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e;

b) após a **devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto** (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), **independentemente de tomada de contas especial**, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.

A alternativa E é uma cópia literal desse entendimento, sendo o nosso gabarito.

Gabarito: alternativa E.

53. (FGV – MPE RJ/2019) O Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao analisar o ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público João, o que ocorreu no ano seguinte à sua prática, entendeu que o tempo de serviço exigido pela ordem jurídica não fora corretamente integralizado. Com isso, sem a prévia oitiva de João, decidiu que o benefício foi irregularmente concedido, comunicando a sua decisão, logo em seguida, ao órgão competente.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que:

a) a análise do tempo de serviço é ato vinculado, logo, o Tribunal de Contas não poderia revê-lo;



- b) o Tribunal de Contas atuou no estrito exercício de suas competências, não sendo necessária a prévia oitiva de João;
- c) ao não assegurar o contraditório e a ampla defesa a João, o Tribunal de Contas proferiu decisão nula;
- d) uma vez concedido o benefício previdenciário, a sua desconstituição exige decisão judicial;
- e) o Tribunal de Contas extrapolou suas competências, pois somente poderia analisar o valor do benefício.

Comentário:

- a) o ato poderia ser revisto pelo TC sim, como forma de se controlar o atendimento às disposições legais em relação ao tempo previsto na lei e ao efetivamente trabalhado pelo servidor – ERRADO;
- b) sim, pois nos processos relativos à concessão inicial de aposentadoria, não é necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao servidor. Isso é o que consta da Súmula Vinculante nº 3, do STF, que diz que “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, *excetuada* a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão” – CORRETO;
- c) não há nulidade, pois o ordenamento dispensa o contraditório e a ampla defesa nesses casos, conforme disposto na SV nº 3 do STF – ERRADO;
- d) não é necessária decisão judicial, a própria administração pode rever seus atos, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário – ERRADO;
- e) o Tribunal possui competência para apreciar a legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos da SV nº 3, do STF e do art. 71, III, da CF/88 – ERRADO.

Gabarito: alternativa B.

54. (FGV – TJ CE/2019) Controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais o poder público e o próprio povo exercem o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, quanto à natureza do órgão controlador, o controle pode ser classificado como:

- a) legislativo, que é aquele executado pelo Poder Legislativo, com o auxílio da Procuradoria-Geral de Justiça;
- b) judicial, que é aquele executado pelo Poder Judiciário, que, em regra, faz a revisão do mérito administrativo;
- c) administrativo, que é aquele executado pela própria Administração Pública, calcado em seu poder de autotutela;
- d) externo, que é aquele executado pelo Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- e) externo, que é aquele executado pelo Ministério Público, com o auxílio da Controladoria-Geral.

Comentário:



- a) o controle legislativo é executado pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas – ERRADO;
- b) o Poder Judiciário realiza controle judicial dos atos praticados pelos demais poderes, mas este é restrito à análise da legalidade dos atos, e não do mérito administrativo – ERRADO;
- c) o controle administrativo ocorre quando a própria Administração controla os seus atos, com base na autotutela – CORRETO;
- d e e) o controle externo é aquele realizado por um Poder sobre os atos administrativos praticados por outro Poder – ERRADO;

Gabarito: alternativa C.

55. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) Determinado Município do Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exerce o controle finalístico sobre a autarquia municipal de meio ambiente, para verificar se a entidade está cumprindo as disposições definidas na lei específica que a criou.

A hipótese em tela, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, trata do controle por

- a) subordinação, eis que praticado por autoridade hierarquicamente superior, entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica da Administração Pública.
- b) legalidade, eis que praticado por autoridade hierarquicamente superior, entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica da Administração Pública.
- c) hierarquia, eis que praticado pela Administração Direta sobre uma entidade centralizada, que tem a obrigação de prestar contas sobre o cumprimento de suas obrigações estatutárias.
- d) vinculação, eis que praticado pela Administração Direta sobre uma entidade descentralizada, não se caracterizando como subordinação hierárquica, mas tão somente uma espécie de supervisão.
- e) extensão, eis que praticado pela Administração Direta sobre a Indireta, mediante controle externo exercido por um poder em relação aos atos administrativos praticados por outro poder do Estado.

Comentário:

- a) não há relação de subordinação entre os entes da administração direta e indireta, mas sim de vinculação – ERRADO;
- b) o controle de legalidade tem por objetivo verificar a conformação do ato ou procedimento administrativo com as normas legais e os preceitos administrativos. Esse controle pode ser realizado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Porém, a assertiva está errada, pois no controle finalístico (administração direta sobre a indireta) não existe hierarquia – ERRADO;
- c) não há hierarquia na relação entre as entidades da administração indireta e a administração direta – ERRADA;



d) o controle finalístico ou supervisão ministerial é o controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta, realizado pelo ministério (ou secretaria, no âmbito estadual) ao qual a entidade administrativa encontra-se vinculada – CORRETO;

e) o controle realizado no caso do enunciado é feito por vinculação, e não extensão – ERRADO.

Gabarito: alternativa D.

56. (FGV/TJ SC/2018) Em matéria de controle da Administração Pública, de acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina de Direito Administrativo, o Poder Judiciário:

a) não se submete a controle por parte do Poder Executivo, em razão do princípio da soberania das decisões judiciais;

b) não se submete a controle por parte dos Poderes Legislativo e Executivo, em razão do princípio da separação dos Poderes;

c) não se submete a controle por parte do Poder Legislativo, que desempenha apenas atividade de elaboração de leis;

d) se submete a controle por parte dos Poderes Executivo e Legislativo, em razão do sistema de freios e contrapesos;

e) se submete a controle contábil, financeiro e orçamentário, por parte do Poder Executivo, por meio do Tribunal de Contas.

Comentário:

a) o Poder Judiciário se submete sim ao controle do Poder Executivo, por exemplo, quando o Presidente da República indica nomes de pessoas para ocuparem cargos de ministros de tribunais superiores – ERRADA;

b) e c) o Poder Judiciário se submete sim ao controle dos Poderes Legislativo e Executivo. Na alternativa anterior já vimos exemplo de controle pelo Poder Executivo. O Poder Legislativo, por sua vez, é o titular do controle externo sobre a Administração Pública, controle que também se estende ao Poder Judiciário quando exerce funções administrativas. Além disso, existem outras situações de controle legislativo, como o processo de sabatina que o Senado realiza sobre nomes indicados para compor o STF – ERRADA;

d) nossa Constituição consagrou o sistema de freios e contrapesos, no qual os Poderes se controlam mutuamente, a fim de que nenhum deles passe por cima dos demais. Nas alternativas anteriores, vimos exemplos de controle sobre o Poder Judiciário exercido pelos Poderes Legislativo e Executivo – CORRETA;

e) o controle contábil, financeiro e orçamentário é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (art. 70 e 71 CF). Logo, o correto seria Poder Legislativo, e não Poder Executivo – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

57. (FGV/MPE AL/2018) João, tão logo tomou posse no cargo de Prefeito Municipal, foi informado pelo seu principal assessor que os atos da sua administração estariam sujeitos ao controle político e financeiro do Poder Legislativo.



Sobre a referida informação, considerando a ordem jurídica brasileira, assinale a afirmativa correta.

- a) Está parcialmente certa, pois o Legislativo exerce o controle político e, o Tribunal de Contas, o financeiro.
- b) Está errada, pois não existe controle político e o controle financeiro é exercido pelo Tribunal de Contas.
- c) Está errada, pois a separação dos poderes impede que qualquer Poder controle os atos do Executivo.
- d) Está certa, pois o Legislativo, por imperativo constitucional, exerce os referidos controles.
- e) Está parcialmente certa, pois o Legislativo só exerce o controle político, não o financeiro.

Comentário:

a), b) e e) de fato, o Legislativo exercerá o controle *político* – como exemplo, podemos mencionar a necessidade de prévia aprovação do Senado Federal para a indicação de nomes de algumas autoridades (CF, art. 52, III). Por outro lado, o Tribunal de Contas realiza o controle técnico, dada a natureza de sua atuação. Porém, não podemos dizer que o Legislativo não faz controle financeiro, já que o Congresso é o titular do controle externo, em seus aspectos financeiro, orçamentário, operacional, contábil e operacional, nos termos do art. 70 da Constituição Federal – ERRADAS;

c) a separação dos poderes legitima a prática do sistema de freios e contrapesos, no qual os Poderes se controlam mutuamente, a fim de que nenhum deles passe por cima dos demais – ERRADA;

d) exatamente. De acordo com o texto constitucional, sabemos que é competência do Legislativo, exercer o controle político, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, direcionado a controlar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública federal (por simetria, entendemos ser atinente aos estados, DF e municípios), mediante controle externo (CF, art. 70, caput) – CORRETA.

Gabarito: alternativa D.

58. (FGV/TJ AL/2018) O controle da administração pública pode ser conceituado como o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder.

Nesse contexto, de acordo com a doutrina e o texto constitucional, o Poder:

- a) Judiciário é controlado exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça, não podendo ser alvo de qualquer ingerência dos Poderes Legislativo e Executivo;
- b) Legislativo exerce controle externo financeiro sobre o Poder Judiciário no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos;
- c) Legislativo exerce o controle interno sobre o Poder Executivo, no que tange à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração direta e indireta;
- d) Judiciário exerce o controle externo sobre a legalidade e o mérito administrativo dos atos praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo;
- e) Executivo exerce o controle externo sobre a legalidade dos atos do Poder Legislativo, devendo declarar a inconstitucionalidade dos que violem a Constituição da República de 1988.



Comentário:

- a) o Judiciário não é controlado exclusivamente pelo CNJ, o qual faz apenas seu controle disciplinar e administrativo – ERRADA;
- b) a CF/88 atribuiu ao Poder Legislativo a competência de exercer o controle externo financeiro sobre o poder e judiciário no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos. E para isso conta com o auxílio do TCU – CORRETA;
- c) o controle feito pelo Poder Legislativo aos demais poderes é externo. Por outro lado, o controle interno do Poder Legislativo é limitado à sua estrutura orgânica – ERRADA;
- d) o Judiciário não tem competência para julgar o mérito administrativo. Sua competência se limita ao controle dos aspectos legais, somente – ERRADA;
- e) o poder que realiza o controle externo de legalidade e declara a inconstitucionalidade é o Poder Judiciário, não o Executivo – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

59. (FGV/Câmara de Salvador - BA/2018) Em matéria de classificação do controle da Administração Pública quanto à natureza do órgão controlador, a doutrina de Direito Administrativo destaca o controle:

- a) legislativo, em que a Câmara Municipal promove a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Poderes Executivo e Judiciário municipais, com o auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo;
- b) legislativo, em que a Câmara Municipal analisa a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, do Poder Executivo municipal, incluindo as entidades da administração direta e indireta, mediante controle interno;
- c) judicial, em que o Poder Judiciário realiza o controle da legalidade dos atos administrativos, sendo que a atividade política do Estado não se submete a controle judicial em abstrato, pela discricionariedade administrativa;
- d) judicial, em que o Poder Judiciário realiza, em regra, o controle da legalidade e do mérito dos atos administrativos, em razão dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça;
- e) administrativo, em que o Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas e da Controladoria, realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos demais poderes do Estado.

Comentário:

- a) não existe Poder Judiciário municipal. Nos municípios, temos apenas o Executivo e o Legislativo – ERRADA;
- b) o controle exercido nesse caso é o externo e não o interno. Este último é aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração – ERRADA;



c) isso mesmo. O controle judicial não interferirá no mérito dessas decisões, mas sim na legalidade. Lembrando que ele é um controle de legalidade e legitimidade. Isso não significa que ele se limite estritamente ao texto da lei, pois cabe ao Judiciário analisar a observância dos princípios administrativos, como a moralidade, razoabilidade e proporcionalidade (mas nunca entrar no mérito) – CORRETA;

d) como vimos, o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade, não se imiscuindo no mérito – ERRADA;

e) é o Poder Legislativo que realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com o auxílio do Tribunal de Contas, através do controle externo (art. 71 CF) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

60. (FGV/Câmara de Salvador - BA/2018) Em matéria de controle da Administração Pública, o Poder Legislativo Municipal exerce, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas:

- a) do Poder Executivo, incluindo administração direta e indireta, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- b) dos Poderes Executivo e Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Justiça;
- c) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- d) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Justiça;
- e) dos Poderes Executivo e Judiciário, com o auxílio da Controladoria do Município.

Comentário:

De acordo com o art. 31 da CF, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Ademais, o controle externo realizado pela Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (§ 1º). Logo, o gabarito é a letra A, já que o Legislativo exerce o controle externo do Poder Executivo, com o auxílio do TC.

As demais opções estão, por consequência, incorretas. Lembrando que não existe Judiciário municipal.

Gabarito: alternativa A.

61. (FGV/Câmara de Salvador - BA/2018) Controle da administração pública é o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico, a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades do próprio poder público e também diretamente pelo povo.

Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, na classificação do controle da administração pública quanto à natureza do órgão controlador, destaca-se o controle:

- a) administrativo, que decorre da competência que o Poder Judiciário tem para controlar os demais poderes;



- b) legislativo, que é executado pelo Poder Legislativo, diretamente ou mediante auxílio do Tribunal de Contas;
- c) legislativo, que é executado pelo Ministério Público, como órgão de controle externo dos demais poderes;
- d) judicial, que é promovido pelo Tribunal de Contas em âmbito orçamentário em face dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
- e) judicial, que é titularizado pelo Ministério Público, que controla a legalidade dos atos praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Comentário:

- a) já sabemos que o controle administrativo é aquele exercido pela Administração Pública a fim de controlar os seus próprios atos. Por outro lado, quando o Judiciário controle os demais poderes, teremos o controle jurisdicional – ERRADA;
- b) exatamente. Essa é a previsão advinda do texto constitucional (arts. 70 e 71). O controle legislativo é exercido diretamente pelas casas legislativas ou por intermédio dos tribunais de contas – CORRETA;
- c) como vimos, quem exerce o controle legislativo é o próprio Legislativo. Já o Ministério Público pode ser classificado como o órgão de controle da Administração Pública como um todo, atuando como fiscal da Lei – ERRADA;
- d) o controle judicial é exercido pelo próprio Poder Judiciário. Lembrando que o TC não integra o Judiciário, constituindo órgão independente ligado ao Poder Legislativo – ERRADA;
- e) o MP não faz parte do Poder Judiciário; em verdade, o MP não faz parte de nenhum Poder, constituindo basicamente um órgão independente dos demais poderes – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

62. (FGV/MPE BA/2017) A Constituição da República de 1988, por um lado, assegurou ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa e, por outro, estabeleceu um conjunto de instrumentos definidos no ordenamento jurídico para sua fiscalização.

Em matéria de controle da Administração Pública, o Ministério Público está sujeito ao controle:

- a) interno, com o auxílio do Tribunal de Contas, sobre aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais;
- b) interno, com o auxílio da Controladoria Geral da União ou dos Estados;
- c) externo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público na análise de mérito da atuação funcional dos membros do MP;
- d) externo, pelo Poder Executivo, a quem compete elaborar integralmente a proposta orçamentária do MP;
- e) externo, pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas.

Comentário:



Como já vimos em nossa aula, o Ministério Público está sujeito ao controle externo pelo Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. O controle externo da gestão pública é desenvolvido de forma conjunta pelo Legislativo cabendo-lhe a titularidade, auxiliado pelo Tribunal de Contas, o qual detém competências próprias e privativas. Assim, podemos afirmar que o MP sofre controle externo, pelo Legislativo, auxiliado pelo TC (letra E).

A letra A é errada, pois o TC não faz controle interno sobre o MP. O erro da letra B é que o MP não sobre controle da CGU ou das controladorias dos estados. Ademais, o CNMP não avalia o mérito das decisões funcionais dos membros do MP. O que ele faz é o controle administrativo e disciplinar. Por fim, o MP dispõe que autonomia para elaborar a sua proposta orçamentária, o que invalida a letra D.

Gabarito: alternativa E.

63. (FGV/ALERJ/2017) Determinada agência de fomento estadual, enquadrada como instituição financeira, é instada pelo competente Tribunal de Contas a apresentar dados relativos aos financiamentos públicos por ela concedidos.

Diante da requisição, deve a agência:

- a) se recusar a fornecer os dados relativos ao financiamento público, considerando que estão protegidos pelo sigilo bancário;
- b) se recusar a fornecer os dados relativos ao financiamento público, porquanto apenas o Poder Judiciário poderia requisitar essas informações;
- c) fornecer os dados requisitados pelo Tribunal de Contas, considerando o fato de que operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão submetidas ao sigilo bancário;
- d) fornecer os dados requisitados pelo Tribunal de Contas, considerando o fato de que a Constituição Federal ressalva expressamente o direito ao sigilo nos casos de requisições efetivadas pelas Cortes de Contas;
- e) se recusar a fornecer os dados relativos ao financiamento público, porquanto restaria violado o direito à intimidade dos beneficiários dos financiamentos públicos.

Comentário:

O sigilo bancário é protegido pelo artigo 5º, incisos X e XII da CF/88, quando diz que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” e que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”. Para que haja a quebra do sigilo, em regra, se faz necessária uma autorização judicial. Mas, excepcionalmente, o STF já decidiu que o envio de informações aos Tribunais de Contas, relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário (STF. MS 33340/DF, j. em 26/5/2015). Portanto, a agência deve fornecer os dados requisitados pelo Tribunal de Contas, considerando o fato de que operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão submetidas ao sigilo bancário, conforme alternativa C.

Gabarito: alternativa C.



64. (FGV/MPE-RJ/2016) Manoel, Técnico estável do Ministério Público da área administrativa, praticou infração administrativa prevista no estatuto dos servidores públicos. Após processo administrativo disciplinar, o Procurador-Geral de Justiça aplicou-lhe a pena de demissão. Inconformado, Manoel recorreu ao Judiciário, pretendendo sua reintegração. De acordo com a doutrina e jurisprudência de Direito Administrativo, no caso em tela, em regra, ao Poder Judiciário cabe a análise:

- a) apenas da legalidade do ato impugnado, não podendo se imiscuir na questão de mérito administrativo;
- b) apenas da questão de mérito administrativo do ato impugnado, não podendo se imiscuir na motivação do ato;
- c) da legalidade e do mérito administrativo do ato impugnado, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;
- d) da conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo impugnado;
- e) da legalidade, conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo impugnado, pela soberania jurisdicional.

Comentário:

O Poder Judiciário não poderá adentrar no mérito da decisão, ou seja, em nenhuma hipótese o controle judicial adentrará no juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa que editou o ato, pois a esse Poder só cabe avaliar a legalidade e legitimidade, mas não o mérito. O controle de mérito atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato controlado. Assim, em regra, somente o Poder que editou um ato administrativo poderá exercer o controle do mérito desse ato.

Gabarito: alternativa A.

65. (FGV/MPE-RJ/2016) João, Deputado Estadual, fez inflamado discurso na Assembleia Legislativa a respeito da necessidade de serem fiscalizados certos atos praticados pelo Governador do Estado, os quais, no seu entender, eram intensamente prejudiciais ao interesse público. Ao final do discurso, foram travados intensos debates a respeito dos limites da atuação do Poder Legislativo e das demais estruturas de poder. Diante da narrativa acima, é correto afirmar que:

- a) em respeito ao princípio da separação dos poderes, um Poder não está autorizado a fiscalizar os atos de outro;
- b) a fiscalização do Poder Executivo somente é realizada pelo Tribunal de Contas;
- c) o Poder Legislativo, além de legislar, pode fiscalizar os atos do Executivo;
- d) somente o Poder Judiciário, mediante provocação do legítimo interessado, pode fiscalizar o Executivo;
- e) apenas o Ministério Público está autorizado a fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Comentário:

Di Pietro dispõe que o controle da Administração Pública pode ser definido “como o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento



jurídico”. O controle pode ser exercido de forma interna, pela própria Administração ou Poder que editou o ato controlado; ou externa, realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato controlado. O Poder Legislativo exerce, em suas atribuições típicas (juntamente com a de legislar), a fiscalização dos demais poderes. Divide-se em controle parlamentar direto (exercido diretamente pelo Congresso Nacional); e controle parlamentar indireto (exercido pelo Tribunal de Contas da União).

Gabarito: alternativa C.

66. (FGV/IBGE/2016) O direito positivo confere a agentes públicos uma série de poderes administrativos que consistem em prerrogativas de direito público que permitem ao Estado alcançar seus fins. Ao lado de tais poderes, o ordenamento jurídico também estabelece certos deveres que precisam ser cumpridos pelos administradores públicos. Dentre esses deveres, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, destaca-se o dever de:

- a) improbidade, segundo o qual a atuação do Administrador deve, em qualquer hipótese, pautar-se pelos princípios da honestidade e moralidade, quer em face dos administrados, quer em face da própria Administração;
- b) prestar contas, segundo o qual o Administrador deve prestar contas internamente, aos órgãos internos de controle, e externamente, ao Poder Legislativo, por meio dos Tribunais de Contas;
- c) agir vinculadamente, segundo o qual o Administrador está adstrito ao princípio da legalidade, de maneira que lhe é vedado fazer juízo de valor sobre a oportunidade e conveniência para escolha de políticas públicas;
- d) discricionariedade, segundo o qual o Administrador possui liberdade total para decidir, de acordo com o interesse público, sobre a destinação do orçamento público;
- e) hierarquia, segundo o qual o Administrador deve se submeter a todas as decisões provenientes do Poder Judiciário, diante do escalonamento de poderes da República previsto na Constituição.

Comentário:

- a) ~~improbidade~~ probidade, segundo o qual a atuação do Administrador deve, em qualquer hipótese, pautar-se pelos princípios da honestidade e moralidade, quer em face dos administrados, quer em face da própria Administração – ERRADA;
- b) a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder (art. 70, CF/88). Já o controle externo, será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas (art. 71, CF/88) – CORRETA;
- c) e d) o administrador realmente está adstrito à observância do princípio da legalidade, mas possui a discricionariedade para, dentre as opções legalmente previstas, agir da forma mais conveniente e oportuna na implementação das políticas públicas e sobre a destinação do orçamento – ERRADAS;
- e) os Poderes são independentes e harmônicos entre si. Dessa forma, em regra, podem agir independentemente de autorização ou chancela uns dos outros – ERRADA.



Gabarito: alternativa B.

67. (FGV/CODEMIG/2015) Em matéria de controle da Administração Pública, é correto afirmar que as empresas públicas:

- a) se sujeitam ao controle externo do Poder Legislativo, que o faz com o auxílio do Tribunal de Contas;
- b) se sujeitam ao controle externo do Poder Judiciário, apenas após o esgotamento da via administrativa;
- c) se sujeitam ao controle externo do Poder Executivo a que estiverem vinculadas, mas não ao dos Poderes Legislativo ou Judiciário, pelo princípio da separação dos poderes;
- d) não estão sujeitas a qualquer controle externo, eis que não integram a Administração Direta e possuem personalidade jurídica de direito privado;
- e) não estão sujeitas a qualquer controle externo dos Poderes Executivo ou Legislativo, mas são controladas pelo Poder Judiciário, pelo princípio do acesso à justiça.

Comentário:

Conforme prevê o art. 70 da CF/88, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e **indireta**, como é o caso das empresas públicas, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional (Poder Legislativo), mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder, que é realizado com o auxílio do Tribunal de Contas (art. 71, CF/88).

Gabarito: alternativa A.

68. (FGV/TJ-PI/2015) Em matéria de controle da Administração Pública, o controle externo dos atos praticados pelo Poder Executivo por parte do Poder Judiciário:

- a) se restringe à análise da legalidade dos atos, eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise do mérito dos atos administrativos;
- b) abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos, podendo o Judiciário, em regra, respectivamente, anular os ilegais e revogar os inoportunos ou inconvenientes;
- c) abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos, podendo o Judiciário, respectivamente, anular os inoportunos ou inconvenientes e revogar os ilegais;
- d) se restringe à análise do mérito dos atos, eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise da legalidade formal dos atos administrativos;
- e) é o mais amplo possível, cabendo ao Judiciário, em última instância, analisar o acerto da discricionariedade administrativa e da legalidade formal dos atos, em respeito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Comentário:

O Poder Judiciário não analisa o mérito da decisão, ou seja, não adentra no juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa que editou o ato, pois a esse Poder só cabe avaliar a legalidade e legitimidade, mas não o mérito. O controle de mérito atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato



controlado. Assim, em regra, somente o Poder que editou um ato administrativo poderá exercer o controle do mérito desse ato.

Gabarito: alternativa A.

69. (FGV/Prefeitura de Niterói-RJ/2015) Em tema de controle da atividade administrativa, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município (Poder Executivo), quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo sistema de controle:

- a) interno do próprio Poder Executivo e, mediante controle externo, pelo Poder Judiciário Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- b) interno do Poder Legislativo e, mediante controle externo, pelo Poder Judiciário Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- c) interno do próprio Poder Executivo e, mediante controle externo, pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- d) externo, por meio de prestação de contas ao Estado e à União e, mediante controle interno, pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- e) externo, por meio de prestação de contas ao Estado e à União e, mediante controle interno, pelos Poderes Legislativo e Judiciário municipais.

Comentário:

No âmbito municipal, a Constituição Federal prevê expressamente no art. 31 que “a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”. Além disso, dispõe que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

Gabarito: alternativa C.

70. (FGV/TCM-SP/2015) Rafael é servidor público ocupante de cargo efetivo de Técnico Administrativo do Poder Executivo municipal. Por meio de uma portaria assinada pelo Prefeito, Rafael foi cedido para o Poder Legislativo do mesmo município, para exercer a função de chefe de gabinete de Vereador, no período de 01/06/14 até 01/06/16. Em meados de 2015, por necessidade do serviço, o Prefeito expediu nova portaria revogando a cessão de diversos servidores (dentre eles, a de Rafael) a órgãos estranhos ao executivo municipal e determinando seu retorno ao órgão de origem, em 30 dias. Inconformado, Rafael impetrou mandado de segurança, pleiteando a manutenção de sua cessão à câmara municipal até o dia 01/06/16. A pretensão de Rafael merece ser julgada:

- a) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder Judiciário, em regra, pode controlar o seu mérito e concluir, pelo princípio da proporcionalidade, que a contribuição do servidor cedido à Câmara, no caso concreto, é mais importante que a alegação de necessidade de pessoal no executivo;



- b) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo vinculado e, por tal razão, o Poder Judiciário pode controlar o seu mérito e concluir que deve ser respeitado o direito subjetivo do servidor de permanecer cedido até o prazo final previsto na portaria (01/06/16), pela aplicação da teoria dos motivos determinantes;
- c) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder Judiciário, em regra, pode controlar o seu mérito e concluir que deve ser respeitado o direito subjetivo do servidor de permanecer cedido até o prazo final previsto na portaria (01/06/16), pela aplicação do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional;
- d) improcedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder Judiciário, em regra, deve controlar apenas a sua legalidade (e não o seu mérito) e o Prefeito pode revogar a cessão antes do prazo final, por motivos de oportunidade e conveniência, que atendam ao interesse público;
- e) improcedente, eis que, apesar de a revogação da cessão ser um ato administrativo vinculado e, por isso, tanto a Administração quanto o Poder Judiciário, podem analisar o seu mérito, revisando os valores de oportunidade e conveniência na manutenção do ato, na hipótese em tela deve ser respeitada a supremacia do Poder Executivo.

Comentário:

Sabemos que o Mandado de Segurança é o instrumento previsto para combater ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso do enunciado, podemos perceber que não houve nenhuma ilegalidade ou abuso no ato do Prefeito; pelo contrário, ele agiu dentro de sua competência para organizar o funcionamento do Poder Executivo municipal, sendo certo também que a cessão de servidores configura uma decisão discricionária do Administrador. Sendo assim, não há ilegalidade na revogação da portaria, que se deu por motivos de necessidade do serviço. Nessas hipóteses, o Poder Judiciário está restrito à análise da legalidade do ato, não podendo determinar a permanência do servidor no órgão cedido, pois estaria adentrando no mérito da decisão da Administração, o que é vedado.

Gabarito: alternativa D.

71. (FGV/DPE-MT/2015) Durante operação de fiscalização a bares e restaurantes, a Secretaria de Urbanismo do Município observou que o "Bar do Seu Silva" não respeitava o limite para a passagem de pedestres, devido à colocação de mesas e cadeiras na calçada. O espaço mínimo permitido para a circulação era de 1,60 m (um metro e sessenta) e o bar só liberara um espaço de 1,50 m (um metro e cinquenta). Em consequência, os fiscais autuaram o estabelecimento, determinaram a sua interdição e recolheram mesas, cadeiras e barris de chope.

Considerando a situação descrita, assinale a afirmativa correta.

- a) Não cabe o oferecimento de qualquer defesa na esfera administrativa ou judicial, em razão do legítimo exercício de autotutela administrativa.
- b) Não cabe o oferecimento de qualquer defesa na esfera administrativa ou judicial, em razão do legítimo exercício do poder de polícia, que é insuscetível de controle.



- c) É possível o oferecimento de impugnação administrativa ou judicial, a fim de que se discutam os limites ao exercício do poder de polícia, como a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
- d) É possível o oferecimento de impugnação administrativa ou judicial, pois o poder de polícia exercido pela fiscalização municipal não goza do atributo da autoexecutoriedade.
- e) É possível o oferecimento de impugnação administrativa ou judicial, pois a autotutela administrativa somente pode ser exercida após a observância do contraditório e da ampla defesa.

Comentário:

A polícia administrativa se expressa ora através de atos no exercício de competência discricionária, ora através de atos vinculados. Se, eventualmente, um ato discricionário mostrar-se desarrazoado ou desproporcional, o Poder Judiciário poderá anulá-lo em virtude de sua ilegalidade ou ilegitimidade. É exatamente o caso do enunciado, pois, apesar de não haver discricionariedade quanto a fiscalizar ou não, ou quanto a aplicar as sanções ou não, a sua gradação pode atender a aspectos discricionários, a depender do caso concreto. Lembrando que a própria Administração também pode rever os seus atos, tanto em relação aos aspectos de mérito quanto aos aspectos de legalidade. Portanto, é possível o oferecimento de impugnação administrativa ou judicial, a fim de que se discutam os limites ao exercício do poder de polícia, como a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Gabarito: alternativa C.

72. (FGV/MPE-RJ/2016) Determinado Município do Estado do Rio de Janeiro opera diretamente aterro sanitário para recebimento de todo resíduo sólido produzido na cidade, desde 2014. Maria, moradora vizinha ao aterro, entende que está sofrendo problemas de saúde, pois utiliza água de poço artesiano que teria se tornada imprópria para o consumo, em razão da contaminação do lençol freático pelo chorume produzido no aterro. Assim, em abril de 2016, Maria impetrou mandado de segurança pretendendo a paralisação da operação do aterro, apontando como autoridades coatoras o Prefeito e o Secretário Municipal de Meio Ambiente e requereu a realização de perícia ambiental. A petição inicial foi indeferida liminarmente pelo juízo de primeiro grau de jurisdição e Maria interpôs recurso de apelação. Instado a se manifestar no processo sobre o recurso, o Procurador de Justiça que atua junto à Câmara Cível deverá ofertar parecer no sentido da:

- a) reforma da decisão, eis que Maria é parte legítima para proteger seu direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante da ilegalidade dos agentes públicos por causarem dano ambiental, que será comprovado no curso da instrução processual;
- b) reforma da decisão, eis que a lesão sofrida por Maria se protraí no tempo, razão pela qual não se operou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias e os danos difusos ambientais serão comprovados no curso da instrução processual;
- c) manutenção da decisão, eis que já se operou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data em que o aterro sanitário entrou em operação, razão pela qual deverá Maria ingressar com uma ação ordinária;
- d) manutenção da decisão, eis que Maria não ostenta legitimidade ativa para figurar como impetrante em mandado de segurança que tem como causa de pedir dano ambiental, devendo o Ministério Público assumir o polo ativo da demanda;



e) manutenção da decisão, eis que faltou um dos requisitos legais do remédio constitucional, qual seja, o direito líquido e certo com prova pré-constituída da ilegalidade, pois a comprovação do dano ambiental demanda dilação probatória.

Comentário:

O mandado de segurança é um remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX, da CF, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A característica do mandado de segurança é a ausência da instrução processual, de tal forma que o direito líquido e certo deverá ser comprovado de plano, ou seja, o autor da ação deverá demonstrar o seu direito logo na petição inicial. Com isso, já podemos eliminar as alternativas A e B.

Além disso, note que não é possível comprovar de plano se Maria está sofrendo problemas de saúde. E, mesmo que isso seja demonstrado, deverá ocorrer uma fase processual para se demonstrar se, de fato, o problema de saúde possui nexos com a instalação do aterro sanitário. Com efeito, o próprio enunciado demonstrou que Maria requisitou a realização de perícia ambiental, ou seja, a própria impetrante demonstrou que precisará da instrução processual para comprovar o seu pedido. Logo, é necessário manter a decisão judicial.

Assim, podemos marcar a opção E como correta, uma vez que o mandado de segurança não foi impetrado com todos os seus requisitos, sobretudo porque faltou a demonstração do direito líquido e certo na petição inicial, pois o dano ambiental dependerá de realização da fase de produção de provas.

A letra C está incorreta, uma vez que o prazo decadencial de 120 dias conta a partir do momento em que o interessado toma ciência do ato impugnado (Lei 12.016/2009, art. 23).

A letra D, por sua vez, está errada porque Maria seria legitimada para interpor o mandado de segurança, se o remédio fosse cabível.

Gabarito: alternativa E.

73. (FGV/MPE-RJ/2016) Promotor de Tutela Coletiva instaurou inquérito civil público para apurar a legalidade da delegação pelo Município à determinada sociedade empresária da prestação do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros. No curso das investigações, restou comprovado que o contrato administrativo firmado para tal fim não foi precedido de licitação, mas a tarifa cobrada dos usuários tem preço módico. Dessa forma, deverá o Promotor:

- a) arquivar o inquérito civil, diante da autonomia da vontade das partes contratantes e da modicidade da tarifa, que demonstram não haver prejuízo ao interesse público;
- b) arquivar o inquérito civil em relação à sociedade empresária, diante da modicidade da tarifa, e ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação por tomada de preços para delegação do serviço público;



- c) ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação, na modalidade concorrência, para concessão do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros;
- d) ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação, na modalidade tomada de preços, para permissão do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros;
- e) ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação, para delegação na modalidade autorização do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros.

Comentário:

A ação civil pública é uma medida judicial de controle dos atos administrativos, que possui como legitimado, entre outros, o Ministério Público. Esse, no entanto, não era o ponto central da questão.

O seu cerne consta no art. 175 da Constituição Federal, que dispõe que: “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Com efeito, em regra, a delegação de serviços públicos deve ocorrer mediante concessão, uma vez que esta é a forma adequada para a delegação de serviços que exijam maior segurança jurídica, sobretudo quando houver altos investimentos envolvidos, e ainda quando o interesse público for predominante sobre o interesse do particular em prestar o serviço. O caso da delegação de transporte coletivo municipal de passageiros é um exemplo, pois neste caso os investimentos envolvidos são elevados, exigindo uma formalização mais robusta, e há mais interesse da população em receber este serviço do que mesmo do particular em prestá-lo (afinal, sem transporte coletivo, o trânsito seria um caos).

Assim, a licitação será a concorrência, nos termos do art. 2º, II, da Lei 8.987/1995: “II – concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”.

Portanto, o nosso gabarito é a opção C.

Não caberia o arquivamento, uma vez que houve a ilegalidade que deverá ser sanada. Também não caberia adotar outras formas de delegação (permissão ou autorização), uma vez que essas formas de delegação devem ser utilizadas em situações menos complexas, em que a estabilidade da relação jurídica não seja tão relevante.

Gabarito: alternativa C.

74. (FGV/Prefeitura de Niterói/2015) Com base na doutrina de Direito Administrativo, o controle de mérito da atividade administrativa é feito:

- a) pela própria Administração Pública, por razões de conveniência e oportunidade, e, em regra, não se submete à sindicabilidade pelo Poder Judiciário;
- b) pela própria Administração Pública e pelo Poder Judiciário, por razões de conveniência e oportunidade, com base nos princípios da autotutela e acesso à Justiça;



- c) mediante controle interno exercido pelo Tribunal de Contas e por meio de controle externo do Poder Judiciário;
- d) somente mediante controle interno exercido pelo Tribunal de Contas, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes;
- e) pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pela prerrogativa da discricionariedade, com base no sistema constitucional de freios e contrapesos.

Comentário:

O controle de mérito de um ato administrativo é o controle realizado pela própria Administração, em relação à conveniência e oportunidade do ato administrativo. Assim, verificando-se que o ato, lícito e eficaz, passou a se mostra inconveniente ou inoportuno para o interesse público, será possível revogá-lo.

Tal controle de mérito é realizado pela Administração, não cabendo ao Poder Judiciário exercer o controle de mérito sobre o ato administrativo alheio.

Ademais, a sindicabilidade é a análise de um ato administrativo para se verificar se ele está de acordo com o ordenamento jurídico. Nesse contexto, sabemos que o Poder Judiciário não analisa o controle de mérito. Porém, não é possível dizer que nunca ocorrerá a sindicabilidade desse tipo de ato, uma vez que o Poder Judiciário não irá analisar o mérito em si, mas vai verificar se o ato está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tendo como fundamento, sobretudo, a moralidade, a razoabilidade e a proporcionalidade do ato.

Dessa forma, constata-se que a opção A está correta.

Vamos analisar as outras opções:

- b) o Judiciário não realiza controle de mérito de um ato administrativo – ERRADA;
- c) o controle realizado pelo Tribunal de Contas é um controle externo. Ademais, o Judiciário, conforme acabamos de anotar, não faz controle de mérito – ERRADA;
- d) novamente, o controle do Tribunal de Contas é externo – ERRADA;
- e) essa opção exige um pouco mais de cuidado. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de fato realizam controle de mérito, porém sobre os seus próprios atos, ou seja, exercendo a função administrativa sobre os seus próprios atos e não sobre a atividade dos Poderes alheios. Assim, não se está diante de sistema constitucional de freios e contrapesos, pois não há, nesse caso, exercício de função típica nem mesmo de controle externo – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

75. (FGV/Prefeitura de Niterói/2015) Em tema de controle da atividade administrativa, é correto afirmar que o Poder Legislativo municipal:

- a) não está sujeito a controle externo pelos outros poderes, em razão do princípio da separação dos poderes;
- b) exerce o controle externo dos Poderes Executivo e Judiciário municipais, com o auxílio de equipe técnica;



- c) exerce o controle externo do Poder Executivo municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- d) está sujeito a controle externo pelo Poder Judiciário municipal, que o faz pelos Juízos da comarca;
- e) está sujeito a controle externo pelo Poder Executivo municipal, que o faz com auxílio do Tribunal de Contas.

Comentário:

Vamos iniciar pela redação do art. 31 da Constituição Federal:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Assim, o Poder Legislativo municipal exerce o controle externo do Poder Executivo municipal, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas.

A letra A está errada, pois todo Poder submete-se ao controle externo. Por exemplo, o Poder Legislativo sofre controle externo do Tribunal de Contas (julgamento das contas) e do Poder Judiciário (controle de legalidade dos atos), assim como do próprio Poder Executivo, no caso de sanção e veto de leis, por exemplo.

As letras B e D estão erradas, pois não existe Judiciário municipal. Além disso, o auxílio é do Tribunal de Contas e não de “equipe técnica”.

Por fim, a letra E está errada, uma vez que o Poder Executivo até exerce controle externo sobre o Legislativo, mas em situações específicas, como o veto/sanção de leis, não existindo, nessas situações, “auxílio do Tribunal de Contas”.

Gabarito: alternativa C.

76. (FGV/TJ RO/2015) Em tema de controle da Administração Pública, é correto afirmar que o Poder Judiciário se submete ao sistema de controle:



- a) interno (como aquele feito por meio de auditoria contábil do próprio Tribunal), mas não se sujeita a controle externo, pelo princípio da supremacia do Poder Judiciário;
- b) interno (como aquele exercido pela Corregedoria sobre os atos dos serventuários da Justiça) e controle externo (como aquele praticado pelo Tribunal de Contas);
- c) interno (como aquele exercido pelo Conselho da Magistratura), mas não se sujeita a controle externo, pelo princípio da separação dos poderes;
- d) interno (como aquele exercido pelo Tribunal de Contas) e controle externo (como aquele praticado pelo Conselho Nacional de Justiça);
- e) interno (como aquele exercido pelo Conselho Nacional de Justiça) e controle externo (como aquele praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público).

Comentário:

Nessa questão, era necessário identificar quais os casos são de controle interno e quais de controle externo. Em linhas gerais, o controle externo é aquele realizado por um Poder sobre o outro, ao passo que o controle interno é aquele realizado dentro do mesmo Poder.

Contudo, a questão exige um pouco sobre o tipo de controle realizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Não é um entendimento pacífico, mas a doutrina majoritária entende que esses órgãos realizam controle externo, respectivamente, sobre o Poder Judiciário (no caso do CNJ) e o Ministério Público (no caso do CNMP). Portanto, ambos exercem controle externo, mas um sobre o Judiciário e outro sobre o Ministério Público.

Além disso, devemos saber que todo Poder sofre algum tipo de controle externo, sendo que todos também se sujeitam ao controle externo do Tribunal de Contas.

Agora, vamos analisar as opções:

- a) interno (como aquele feito por meio de auditoria contábil do próprio Tribunal) [correto – a Corregedoria é um órgão administrativo interno, logo o controle que realiza sobre os serventuários da Justiça é interno] e, mas não se sujeita a controle externo, pelo princípio da supremacia do Poder Judiciário [errado – todo Poder sofre controle externo de outro];
- b) interno (como aquele exercido pela Corregedoria sobre os atos dos serventuários da Justiça) [correto – a Corregedoria é um órgão administrativo interno, logo o controle que realiza sobre os serventuários da Justiça é interno] e controle externo (como aquele praticado pelo Tribunal de Contas) [correto – o controle do Tribunal de Contas sobre as atividades dos Poderes é o principal exemplo de controle externo]; [GABARITO]
- c) interno (como aquele exercido pelo Conselho da Magistratura) [errado – o Conselho da Magistratura está previsto no art. 7º do Regimento Interno do TJ, logo exerce atividade de controle interno], mas não se sujeita a controle externo, pelo princípio da separação dos poderes [errado – já vimos que Poder sofre controle externo de outro];



d) interno (como aquele exercido pelo Tribunal de Contas) [errado – o Tribunal de Contas exerce o controle externo] e controle externo (como aquele praticado pelo Conselho Nacional de Justiça) [correto – o CNJ de fato exerce controle externo, ainda que não seja pacífico];

e) interno (como aquele exercido pelo Conselho Nacional de Justiça) [errado – acabamos de ver que o controle do CNJ é externo] e controle externo (como aquele praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público) [errado – o CNMP realmente exerce controle externo, mas sobre o Ministério Público].

Gabarito: alternativa B.

77. (FGV/MPE-RJ/2016) Determinado servidor do Ministério Público teve sua aposentadoria deferida pela Administração Superior e recebeu os respectivos proventos por pouco mais de 4 (quatro) anos. Ato contínuo, soube que o respectivo processo administrativo estava prestes a ser examinado pelo Tribunal de Contas. Em relação a esse caso concreto, é correto afirmar que:

- a) o registro da aposentadoria, no caso de irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas, pode ser negado, não sendo necessária a observância do contraditório;
- b) o deferimento da aposentadoria, pelo Ministério Público, consubstancia ato jurídico perfeito, que não pode ser alterado;
- c) o registro da aposentadoria não pode ser negado pelo Tribunal de Contas, isso sob pena de violar a autonomia administrativa do Ministério Público;
- d) a aposentadoria, enquanto direito social, somente pode ser alterada pelo Poder Judiciário, não pelo órgão concedente ou pelo Tribunal de Contas;
- e) o registro da aposentadoria, pelo Tribunal de Contas, é prática que não encontra sustentação nas regras e nos princípios constitucionais.

Comentário:

Inicialmente, devemos saber que a Constituição Federal determina que compete ao Tribunal de Contas da União “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório” (CF, art. 71, III).

Portanto, após a concessão inicial da aposentadoria, o ato depende de prévia manifestação do Tribunal de Contas correspondente, uma vez que tal ato constitui, segundo o STF, ato administrativo complexo, ou seja, somente se aperfeiçoa com o registro realizado pela Corte de Contas.

Logo, poderá o Tribunal de Contas negar o registro, se identificar irregularidades, determinando a realização das devidas correções. Com isso, já podemos marcar incorretas as letras B (o ato não é perfeito enquanto não registrado), C (o Tribunal de Contas pode negar o registro), D (pelo mesmo motivo, já que a realização do registro é privativa do Tribunal de Contas) e E (o registro de aposentadoria está previsto na Constituição).



Ademais, a questão exige o conhecimento da Súmula Vinculante 3 do STF, que dispõe o seguinte: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. Dessa forma, na apreciação dos atos de registro, não há, como regra, o contraditório. Existem exceções, mas isso não invalida a questão. Logo, o nosso gabarito é a alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

78. (FGV/MPE-RJ/2016) Epaminondas, advogado militante, foi consultado a respeito da função desempenhada pelo Tribunal de Contas em relação ao ato de concessão de aposentadoria do servidor público. A esse respeito, é correto afirmar que:

- a) o ato de concessão de aposentadoria deve ser registrado na própria Administração Pública;
- b) nenhum órgão público exerce funções de registro público, logo, não deve registrar aposentadorias;
- c) a análise do título de aposentadoria, pelo Tribunal de Contas, é meramente formal, não lhe sendo permitido aferir a sua legalidade;
- d) somente o Poder Judiciário pode anular o ato de concessão de aposentadoria emitido pela Administração Pública;
- e) o ato de concessão de aposentadoria somente torna-se perfeito após o registro no Tribunal de Contas.

Comentário:

O art. 71, III, da Constituição Federal, outorga ao Tribunal de Contas da União a competência para “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.

Portanto, é o TCU (na União) e os demais Tribunais de Contas (nos estados e municípios) que realizam o registro dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, com as ressalvas constantes no próprio art. 71, III.

Com efeito, o ato de concessão de aposentadoria é considerado, pelo STF, como ato administrativo complexo, uma vez que somente se aperfeiçoa com o registro do ato perante o Tribunal de Contas (STF, MS 24.997). Quer dizer, trata-se, para o STF, de um único ato, mas que necessita da conjugação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades.

Dessa forma, um ato de concessão de aposentadoria somente torna-se perfeito com o registro na Corte de Contas (alternativa E).

As opções A e B estão incorretas, uma vez que há registro e ele ocorre no Tribunal de Contas. A alternativa C, por outro lado, está incorreta, pois a análise do título de aposentadoria busca aferir a legalidade do ato. Por fim, a letra D está incorreta, uma vez que, além do Judiciário, a própria Administração (de ofício ou por provocação/determinação) tem a competência para anular ato de aposentadoria tido como ilegal. Vale



reforçar que o Tribunal de Contas não possui essa competência (declarar a nulidade), mas pode determinar que a autoridade administrativa proceda a anulação, sob pena de sanção (mas isso já é tema de controle externo, rsrsrs!).

Gabarito: alternativa E.

79. (FGV/SEAD AP/2010) No conceito de controle da administração pública, a comprovação da eficiência ou da oportunidade de um ato diz respeito:

- a) ao controle hierárquico.
- b) ao controle finalístico.
- c) ao controle externo popular.
- d) ao controle de mérito.
- e) ao controle preventivo.

Comentário:

Vamos começar relembando as classificações para o controle da Administração Pública:

- Controle hierárquico: resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos;
- Controle finalístico: refere-se ao poder que não possui fundamento na hierarquia;
- Controle externo: realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato controlado;
- Controle popular: efetuado pela sociedade civil ou pelos administrados em geral;
- Controle de mérito: tem por objetivo comprovar a eficiência e os resultados do ato, além dos aspectos de conveniência e oportunidade; e
- Controle preventivo: é o controle prévio realizado antes do início da prática do ato ou antes de sua conclusão.

Para tanto, nossa alternativa correta é a letra D – controle de mérito.

Gabarito: alternativa D.

80. (FGV/SEAD AP/2010) Com relação ao controle da administração pública, analise as alternativas a seguir:

- I. Controle concomitante é aquele que acompanha a realização de um ato para verificar a regularidade de sua formação.
- II. Controle corretivo é aquele que se efetiva após a conclusão do ato.
- III. Controle de legalidade é aquele teleológico, de verificação de enquadramento de instituição no programa geral de Governo.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.



- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

Comentário:

Mais uma questão para assimilar a classificação do controle na Administração. Vejamos:

I. Controle concomitante é aquele que acompanha a realização de um ato para verificar a regularidade de sua formação.

O controle concomitante é aquele que ocorre durante o processo de formação do ato controlado, ou seja, acompanha a sua realização – CORRETO;

II. Controle corretivo é aquele que se efetiva após a conclusão do ato.

O controle corretivo ou controle subsequente é aquele que é realizado após a conclusão do ato controlado, tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia – CORRETO;

III. Controle de legalidade é aquele teleológico, de verificação de enquadramento de instituição no programa geral de Governo.

O controle de legalidade ou legitimidade é aquele que procura verificar a conformação do ato ou do procedimento com as normas legais que o regem. O controle apresentado pela afirmação é o finalístico, que tem o objetivo de garantir o atingimento das finalidades da entidade controlada – ERRADO.

Dessa forma, são verdadeiras as afirmações I e II, e nossa alternativa é a letra D (se somente as afirmativas I e II estiverem corretas).

Gabarito: alternativa D.

81. (FGV/ALEMA/2013) Existem diversos tipos e formas de controlar a Administração Pública, que variam conforme o poder, órgão ou autoridade que o exercitará e o momento de sua efetivação.

A classificação das formas de controle se dará conforme

- a) sua tipicidade, o motivo, ao aspecto controlado e à finalidade.
- b) sua tipicidade, o momento do exercício, ao objeto, conteúdo e à amplitude.
- c) sua origem, o momento do exercício, ao aspecto controlado e à amplitude.
- d) sua origem, o motivo, ao objeto e conteúdo e à finalidade.
- e) sua competência, o motivo, ao objeto e conteúdo e à amplitude.

Comentário:

Podemos classificar o controle da administração pública quanto



- (1) ao fundamento, à existência de hierarquia ou à amplitude – hierárquico e finalístico;
- (2) à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua – interno, externo e popular;
- (3) ao órgão que o exerce – administrativo, legislativo e judicial;
- (4) ao momento em que se efetua – prévio, concomitante ou posterior;
- (5) ao aspecto da atividade administrativa controlada – de legalidade ou legitimidade e de mérito.

Assim, correta a alternativa C (sua origem, o momento do exercício, ao aspecto controlado e à amplitude).

Gabarito: alternativa C.

82. (FGV/TJ AM/2013) A gestão da coisa pública, em razão de atender ao interesse de toda sociedade, deve ser objeto de constante fiscalização.

Tendo por base a temática do controle sobre a Administração Pública, assinale a afirmativa correta.

- a) Os responsáveis pelo controle interno devem comunicar irregularidades ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária.
- b) O controle sobre a Administração Pública será interno e externo, uma vez que na Constituição não há previsão de instrumentos de controle popular.
- c) O controle sobre a administração é essencialmente corretivo, não havendo controle prévio ou concomitante.
- d) O controle sobre a administração inclui a análise da conveniência e oportunidade de seus atos por parte do poder judiciário.
- e) O Poder Legislativo não realiza controle sobre a Administração Pública em razão da separação de poderes.

Comentário:

- a) a responsabilidade solidária significa que o titular pelo controle interno pode ser condenado junto com o responsável pela ilegalidade ou irregularidade. Ela é aplicada caso o responsável pelo controle interno tenha conhecimento de alguma irregularidade ou ilegalidade e não dê conhecimento ao Tribunal de Contas – CORRETO;
- b) já vimos as várias classificações do controle. Dentre elas temos a classificação quanto à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua, quais sejam (a) interno, (b) externo e (c) popular. Assim, a sociedade civil também pode efetuar o controle – ERRADO;
- c) em relação ao momento em que é efetuado, o controle pode ocorrer previamente, concomitantemente e posteriormente – ERRADO;
- d) diante de um ato ilegal, ilegítimo ou imoral, cabe ao Poder Judiciário anular o ato administrativo. Contudo, não é possível analisar o mérito, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade do agente público – ERRADO;



e) o controle da administração pública agirá em todos os poderes. Para tanto, podemos definir o controle, segundo Maria Di Pietro, como “o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico”. Nessa linha, existem várias formas de controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, a exemplo do julgamento das contas anuais do Presidente da República (CF, art. 49, IX) – ERRADO.

Gabarito: alternativa A.

83. (FGV/SEAD AP/2010) O poder de sustação do Congresso Nacional em relação aos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar é uma função do controle:

- a) administrativo.
- b) político.
- c) de legalidade.
- d) externo.
- e) normativo.

Comentário:

O controle externo realizado pelo Poder Legislativo manifesta-se de duas maneiras: (a) **controle político**, também chamado de controle parlamentar direto, que é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, por suas Casas, pelas comissões parlamentares, ou diretamente pelos membros do Poder Legislativo; (b) **controle exercido pelo Tribunal de Contas** (também chamado de controle parlamentar indireto ou simplesmente controle técnico).

Muitas vezes, reserva-se o termo “controle externo” para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial prevista nos artigos 70 e 71 da Constituição, realizados pelo Congresso Nacional – como titular do controle externo – e pelo Tribunal de Contas da União, que possui competência próprias e privativas prevista no art. 71.

Assim, em que pese a sustação de atos normativos seja uma forma de controle externo, existe um termo mais específico para denominá-la, que é o **controle político**.

Portanto, o poder de sustação do Congresso Nacional em relação aos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar trata-se de controle político (opção B).

Gabarito: alternativa B.

84. (FGV/TJ AM/2013) Um tópico importante no Direito Administrativo é o relativo à necessidade da Administração Pública ser controlada.

Tendo em vista essa necessidade, assinale a alternativa que indica a forma como esse controle é exercido.

- a) A Administração Pública sofre controle interno exercido exclusivamente pelo Poder Legislativo.
- b) A Administração Pública em razão da separação de poderes não pode sofrer controle judicial.



- c) O Poder Executivo exercerá controle externo da Administração Pública com auxílio do Tribunal de Contas.
- d) O controle externo da Administração Pública segundo disposição constitucional será exercido pelo Poder Judiciário com auxílio do Tribunal de Contas.
- e) O controle externo da Administração Pública será exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas.

Comentário:

De acordo com o art. 71 da Constituição Federal, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União – opção E correta; opções C e D erradas. Vejamos as outras duas opções:

- a) o controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. Dessa forma, o controle realizado pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, cada um sobre os seus respectivos serviços e agentes, é considerado interno – ERRADO;
- b) a Constituição Federal admite formas de controle de um Poder sobre o outro, fundamentando o famoso sistema de “freios e contrapesos” ou *check and balances*. Nessa linha, o Poder Judiciário pode exercer o controle sobre a administração pública, desde que seja acionado para isso. Alguns instrumentos de controle judicial são: mandato de segurança, ação popular, ação civil pública, etc. – ERRADO.

Gabarito: alternativa E.

85. (FGV/TJ AM/2013) A Administração Pública encontra-se sujeita a várias formas de controle.

Com relação às formas de controle sobre a administração, assinale a afirmativa correta.

- a) O controle judicial tem como principal função assegurar a legalidade da atuação da administração pública.
- b) O judiciário poderá rever o mérito administrativo quando esse se mostrar inconveniente ou inoportuno, a critério do juiz.
- c) A palavra final sobre as contas do chefe do executivo em todas as esferas federativas pertence ao tribunal de contas que emite o parecer conclusivo sobre essas contas.
- d) As decisões judiciais possibilitam a revogação e a anulação de atos da administração pública.
- e) O legislativo apenas exerce controle prévio sobre a administração pública, o controle sobre a administração é posteriormente exercido pelo tribunal de contas e pelo judiciário.

Comentário:

O controle judicial é um controle eminentemente de legalidade, permitindo somente a anulação dos atos considerados ilegais (aí incluídos os ilegítimos e imorais). Todavia, por meio do controle judicial, não é possível controlar o mérito administrativo, isto é, o juízo de conveniência e oportunidade do agente público. Por conseguinte, uma decisão judicial só poderá anular um ato ilegal, mas jamais poderá revogar um ato legítimo por motivo de conveniência e oportunidade.



A partir dessas considerações, podemos perceber que a opção A está correta, enquanto as alternativas B e D estão erradas, pois não é possível rever o mérito nem revogar ato administrativo por meio de controle judicial.

Sobre as contas do chefe do Poder Executivo, vale a seguinte regra:

- Tribunal de Contas: aprecia as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento (CF, art. 71, I);
- Poder Legislativo: julga as contas prestadas anualmente pelo chefe Poder Executivo (CF, art. 49, IX).

Assim, exclusivamente para o chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas não julga, mas apenas emite parecer prévio. Portanto, a “palavra final” cabe ao Poder Legislativo. Logo, a opção C está errada.

Para os demais administradores, porém, o Tribunal efetivamente julga as contas (CF, art. 71, II) – nesses casos, a decisão final é do Tribunal de Contas.

Por fim, o erro na opção E é que o legislativo pode exercer controle prévio, concomitante e posterior. Vejamos alguns exemplos de controle legislativo:

- prévio: aprovação, pelo Senado Federal, da pessoa indicada para dirigente do Banco Central;
- concomitante: fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (CF, art. 49, X);
- posterior: julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República (art. 49, IX).

Gabarito: alternativa A.

86. (FGV/SEFAZ RJ/2011) A respeito dos sistemas de controle da administração pública, analise as afirmativas a seguir:

I. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas competente, sob pena de responsabilidade solidária.

II. A aplicação das sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas competente.

III. De acordo com a lei de processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro, a revogação de atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade deve respeitar direitos adquiridos; entretanto, como se trata de desfazimento do ato por razões de mérito, não se oferece ao beneficiário a oportunidade de manifestar-se previamente à revogação.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- b) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa II estiver correta.



- d) se apenas a afirmativa III estiver correta.
e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Comentário:

I. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas competente, sob pena de responsabilidade solidária.

É isso mesmo. Caso os responsáveis pelo controle interno tomem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária (CF, art. 74, §1º), ou seja, podem ser condenados junto com o responsável pela ilegalidade ou irregularidade – CORRETO;

II. A aplicação das sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas competente.

A Constituição da República se referiu à improbidade administrativa como forma de violação à moralidade administrativa, incluindo diversos dispositivos sobre o tema. Uma vez que se insere no texto constitucional, essa norma alcança a administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes, de todos os entes da Federação. Por conseguinte, foi editada a Lei 8.429/1992, norma de caráter nacional, alcançando, portanto, todos os entes da Federação (União, estados, Distrito Federal e municípios). Assim, o art. 21 determina que **a aplicação das sanções previstas na Lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas** – CORRETO;

III. De acordo com a lei de processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro, a revogação de atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade deve respeitar direitos adquiridos; entretanto, como se trata de desfazimento do ato por razões de mérito, não se oferece ao beneficiário a oportunidade de manifestar-se previamente à revogação.

Apesar de a questão abordar especificamente a Lei de Processo Administrativo do Rio de Janeiro, podemos responder este item de forma geral, utilizando a Súmula 473 do STF:

Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los**, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Grifos nossos)

Com efeito, a Lei de Processo Administrativo do Rio de Janeiro (Lei Estadual 5.427/2009) determina que ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato:

Art. 51. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode, respeitados os direitos adquiridos, **revogá-los** por motivo de conveniência ou oportunidade.



Parágrafo único. Ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato.

Gabarito: alternativa A.

87. (FGV/ALEMA/2013) Controle na Administração Pública é o conjunto de mecanismos jurídicos para a correção e a fiscalização das atividades da Administração Pública.

O controle feito em âmbito administrativo por outra pessoa jurídica distinta daquela de onde precede o ato, é denominado

- a) Controle Judicial.
- b) Controle Externo.
- c) Controle de Legalidade.
- d) Controle Hierárquico.
- e) Controle Tutelar.

Comentário:

Essa questão é daquelas altamente capciosas. Vimos que parte da doutrina considera o controle realizado pela Administração Direta sobre a Indireta como forma de controle externo (Carvalho Filho e Di Pietro). Outros autores, no entanto, tratam como se fosse controle interno (Alexandrino e Paulo). Há ainda uma terceira corrente, defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello que fala em “controle interno exterior”.

Nessa questão, devemos observar que o controle é realizado por outra pessoa jurídica distinta daquela onde precede o ato, logo é o controle da Administração Direta sobre as entidades administrativas (Administração Indireta), pois são pessoas jurídicas distintas. Esse controle é chamado de controle finalístico, tutela ou supervisão ministerial. Logo, podemos ver que a definição se enquadra na opção E: controle tutelar.

Devemos observar, ademais, que o enunciado mencionou “pessoa jurídica distinta”, o que não deve ser confundido com “poderes distintos” ou “um Poder sobre o outro”.

Além disso, podemos ver que a FGV desconsiderou a doutrina que classifica o controle finalístico (tutelar) como forma de controle externo. Assim, o item até poderia ser anulado, mas, como não foi, podemos ver uma tendência da banca em considerar o controle da administração direta sobre a indireta como uma modalidade de controle interno. Não podemos ter 100% de certeza nisso, pois não foi uma afirmação direta, mas vemos uma tendência!

Gabarito: alternativa E.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.



<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FGV – TCE-RR / 2025) Após compreender a distinção entre a anulação e a revogação dos atos administrativos e verificar as peculiaridades atinentes ao controle exercido pelos Tribunais de Contas sobre os atos discricionários realizados pelo Poder Executivo, Maristela verificou corretamente que

A) deve o Tribunal de Contas revogar tais atos administrativos, caso verifique a existência de qualquer vício na sua formalização.

B) cabe ao Tribunal de Contas tanto a anulação quanto a revogação de tais atos administrativos, sempre com efeitos retroativos.

C) cumpre ao Tribunal de Contas anular tais atos administrativos nas situações que não mais atenderem ao interesse público.

D) não compete ao Tribunal de Contas revogar tais atos administrativos, pois não é o órgão competente para o exercício da discricionariedade.

E) não incumbe ao Tribunal de Contas a anulação dos atos administrativos eivados de vícios insanáveis, notadamente em relação ao motivo e à finalidade.

2. (FGV – TRF - 5ª REGIÃO / 2025) Exercentes do controle externo sobre a Administração Pública, os Tribunais de Contas (federal, estadual ou municipal, onde existir) devem ser acionados sempre que houver a necessidade de fiscalização de atos e contratos administrativos, na forma da Constituição Federal de 1988. Diante do exposto, é correto afirmar que:

A) como integrantes do Poder Legislativo, os Tribunais de Contas devem submeter suas fiscalizações a eventual aprovação ou reprovação da respectiva Casa Legislativa;

B) uma vez que são tribunais integrantes da estrutura do Poder Judiciário, os Tribunais de Contas podem aplicar sanções diretamente àqueles que tenham cometido irregularidades/ilegalidades no âmbito da Administração Pública;

C) os Tribunais de Contas, auxiliares do Poder Legislativo, devem julgar com eficiência e economicidade atos e contratos públicos, bem como imputar as devidas responsabilidades de pessoas naturais e jurídicas pela prática de condutas tanto culposas como dolosas;

D) os Tribunais de Contas devem atuar somente após o exercício do controle interno desempenhado pelas controladorias dos órgãos e entidades da Administração Pública;

E) considerando sua atuação voltada à proteção do interesse público indisponível, os Tribunais de Contas afastam a adoção da consensualidade, largamente empregada no Poder Judiciário, em suas decisões e manifestações.

3. (FGV – MP-RJ / 2025) Após regular processo licitatório, o Poder Executivo do Município Sigma celebrou contrato administrativo com a sociedade empresária Beta, que iniciou a execução do respectivo objeto. Em inspeção realizada pelo Tribunal de Contas, constatou-se a existência de uma possível fraude no processo licitatório, em razão de conluio entre agentes públicos e representantes de Beta. Em situações dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Tribunal de Contas tem competência para



- A) declarar a nulidade do contrato.
- B) representar ao Ministério Público, para que determine a sustação do contrato.
- C) comunicar à Assembleia Legislativa o resultado da inspeção, órgão que pode sustar o contrato.
- D) reconhecer a ilicitude da licitação, o que, por via reflexa, acarreta a desconstituição do contrato.
- E) determinar ao Poder Executivo de Sigma que exonere os agentes públicos que realizaram o conluio.

4. (FGV – MP-RJ / 2025) O Prefeito do Município Alfa, situado em uma região interiorana do Estado Beta, estava prestes a assinar diversos atos de admissão de pessoal na Administração Pública direta do Poder Executivo. No entanto, tinha dúvidas se essas admissões tinham que ser objeto de análise pelo Tribunal de Contas competente, o que o levou a consultar a sua assessoria. A assessoria respondeu corretamente que

- A) toda admissão de pessoal deve ter sua legalidade apreciada pelo Tribunal de Contas estadual para fins de registro.
- B) o Tribunal de Contas estadual não analisa, para fins de registro, a legalidade das nomeações para cargos de provimento em comissão.
- C) em razão da autonomia municipal, a admissão de pessoal não está sujeita à análise de legalidade, a priori ou a posteriori, pelo Tribunal de Contas competente.
- D) apenas a admissão de pessoal para ocupar cargo de provimento efetivo deve ter sua legalidade apreciada pelo Tribunal de Contas estadual para fins de registro.
- E) apenas a admissão de pessoal para ocupar cargo de provimento efetivo deve ter sua legalidade apreciada pelo Tribunal de Contas do Município Alfa para fins de registro.

5. (FGV – TJ-GO / 2025) O Tribunal de Justiça do Estado Alfa, com estrita observância do processo contemplado na ordem constitucional, promoveu a admissão de pessoal no seu quadro de serviços auxiliares. Por tal razão, Ana, que há pouco tempo fora designada para atuar no órgão de controle interno do referido Tribunal de Justiça, consultou o superior hierárquico em relação à necessidade, ou não, de a referida admissão ter a sua legalidade apreciada, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas do Estado Alfa (TCEA). O superior hierárquico esclareceu corretamente que

- A) toda e qualquer admissão de pessoal deve ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA.
- B) apenas a admissão de pessoal para cargos de provimento efetivo deve ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA.
- C) em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, a apreciação somente é necessária se houver impugnação.
- D) apesar de a admissão de pessoal precisar ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA, isto não ocorre em relação às contratações por prazo determinado.
- E) apesar de a admissão de pessoal precisar ser apreciada, para os fins indicados, pelo TCEA, isto não ocorre em relação às nomeações para os cargos de provimento em comissão.

6. (FGV – TCE-RR / 2025) Considere uma situação hipotética em que o Poder Judiciário estadual anule determinado ato administrativo emanado do Governador, após análise e constatação de sua nulidade.



Nesse caso, estamos diante de um exemplo do seguinte tipo de controle existente na Administração Pública:

- A) controle interno.
- B) controle externo.
- C) controle social.
- D) controle societal.
- E) controle legislativo.

7. (FGV – TRF - 5ª REGIÃO / 2025) O Tribunal de Contas da União instaurou processo de tomada de contas especial, com o objetivo de quantificar o dano causado e apurar responsabilidades no âmbito de certo contrato celebrado entre sociedade de economia mista federal e consórcio formado por duas sociedades empresárias privadas, com o objetivo de construção de obra a ser utilizada na exploração de atividade econômica em sentido estrito. A partir de uma cognição sumária, o Tribunal decidiu adotar três medidas de natureza cautelar, diferindo as garantias do contraditório e da ampla defesa para momento posterior ao seu cumprimento. As medidas cautelares adotadas foram:

I a decretação da indisponibilidade dos bens dos empregados da sociedade de economia mista diretamente envolvidos na celebração do contrato;

II a desconsideração da personalidade jurídica das duas sociedades empresárias privadas que formavam o consórcio;

III a decretação da indisponibilidade dos bens dos dirigentes das sociedades empresárias, representantes do consórcio, que firmaram o contrato.

Considerando as competências do Tribunal de Contas da União, é correto afirmar, em relação às referidas medidas cautelares, que:

- A) as três medidas são ilícitas, pois impõem restrições diretas ou indiretas à esfera jurídica individual com contraditório diferido, o que é expressamente vedado;
- B) medidas constritivas do patrimônio de pessoas naturais, sejam ou não agentes públicos, não podem ser adotadas pelo Tribunal de Contas; logo, apenas as medidas I e III são ilícitas;
- C) medidas constritivas do patrimônio de pessoas naturais, que não atuam como ordenadoras de despesas, não podem ser adotadas pelo Tribunal de Contas; logo, apenas a medida III é ilícita;
- D) as três medidas cautelares são lícitas, enquanto aplicação da teoria dos poderes implícitos, sendo proferidas em caráter não definitivo, mas a decretação da indisponibilidade não pode se estender por prazo superior a 1 ano;
- E) medidas constritivas do patrimônio de pessoas naturais, que não atuam como ordenadoras de despesas, e a desconsideração da personalidade jurídica somente podem ser decretadas pelo Poder Judiciário, não pelo Tribunal de Contas; logo, apenas as medidas II e III são ilícitas.

8. (FGV – MPU /2025) Joana, ocupante de cargo de provimento efetivo, e Maria, ocupante exclusiva de cargo em comissão, ambas no âmbito do Ministério Público da União, preencheram os requisitos exigidos pela ordem jurídica para a aposentadoria voluntária, que foi deferida pelo órgão competente.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Tribunal de Contas da União:



- (A) deve apreciar, para fins de registro, a legalidade de ambos os atos de concessão de aposentadoria, até cinco anos após o ingresso do respectivo processo administrativo no Tribunal;
- (B) somente deve apreciar, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Joana, até cinco anos após o ingresso do respectivo processo administrativo no Tribunal;
- (C) somente deve apreciar os atos de concessão de aposentadoria se houver representação de terceiros, ou de ofício, caso a equipe técnica identifique irregularidades no curso de auditoria ou inspeção;
- (D) deve apreciar, para fins de registro, a legalidade de ambos os atos de concessão de aposentadoria, o que pode ocorrer a qualquer tempo, sendo que a negativa de registro deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa;
- (E) somente deve apreciar, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Joana, o que pode ocorrer a qualquer tempo, sendo que a negativa de registro deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa.

9. (FGV – CAGE RS/2025) Suponha que esteja em cogitação a ideia de que a Constituição do Estado Alfa atribua às Câmaras Municipais a competência para julgar as contas dos Presidentes dessas Casas Legislativas.

Nesse caso, a referida norma constitucional é

- A) constitucional, pois foi observado o princípio do paralelismo.
- B) inconstitucional, pois o julgamento das contas dos Presidentes das Câmaras de Vereadores compete ao Tribunal de Contas do Estado Alfa.
- C) inconstitucional, pois as Constituições Estaduais não podem dispor sobre processo de julgamento de contas de gestores públicos.
- D) constitucional, pois o princípio federativo permite que o Estado-membro edite normas próprias sobre fiscalização financeira e orçamentária.
- E) inconstitucional, pois o julgamento das contas dos Presidentes das Câmaras de Vereadores compete ao Tribunal de Justiça do Estado Alfa.

10. (FGV – TCE PI/2025) Os Tribunais de Contas dos Estados são compostos por sete Conselheiros, dentre os quais, três são escolhidos pelo Poder Executivo (Governador do Estado) e os demais pelo Poder Legislativo (Assembleia Legislativa).

Sobre as regras constitucionais de escolha de Conselheiro do TCE pelo Governador do Estado Alfa, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Os critérios de antiguidade e merecimento não se aplicam na escolha do Conselheiro-Substituto para a vaga de Conselheiro Titular.
- II. A escolha de Procurador do Ministério Público de Contas para a vaga de Conselheiro do TCE prescinde de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado Alfa.
- III. O Membro do Ministério Público de Contas deve contar com idade máxima de setenta anos para ocupar a vaga de Conselheiro do TCE.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.



- B) II apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

11. (FGV – TCE PI/2025) José, servidor efetivo de município jurisdicionado ao TCE-PI, praticou atos que violavam as normas financeiras, contábeis e orçamentárias aplicáveis, razão pela qual foi multado pela Corte de Contas Estadual, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os atos praticados por José não resultaram em prejuízo ao erário, pelo que a penalidade aplicada pode ser considerada uma multa simples.

Sobre a hipótese, a execução do crédito decorrente da multa aplicada compete

- A) ao Estado do Piauí.
- B) ao Tribunal de Contas.
- C) ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.
- D) à Câmara de Vereadores do respectivo Município.
- E) ao Município a que José está vinculado funcionalmente.

12. (FGV – TCE PI/2025) Em razão da prática de ato danoso ao erário, o TCE-PI aplicou multa e imputou débito a João, gestor de uma autarquia de município jurisdicionado àquela Corte de Contas.

A decisão do TCE-PI que resultou na imputação de débito a João tem natureza de

- A) dívida ativa.
- B) dívida tributária.
- C) decisão jurisdicional.
- D) título de crédito judicial.
- E) título executivo extrajudicial.

13. (FGV – TCE PI/2025) Ana, servidora pública estadual ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória, o que redundou na expedição do ato de aposentadoria, com a correlata fixação dos seus proventos pela autoridade máxima da estrutura de poder a que estava vinculada.

Esse ato foi expedido no dia 10 de setembro de 2018, mas até a presente data ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas.

Sobre a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

- A) Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas.
- B) Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível.
- C) O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.



D) Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

E) É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

14. (FGV – TCE PI/2025) Considere os atores do Estado do Piauí listados a seguir.

I. Fundação Pública Estadual de direito privado Alfa.

II. Ministério Público do Estado do Piauí.

III. Empresa Pública Federal Beta, sediada em Teresina/PI.

IV. João, Secretário de Estado do Piauí, ordenador de despesas.

V. Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí.

Acerca da competência das Cortes de Contas, os atores que estão sujeitos ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí são

A) III e IV, apenas.

B) III e V, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) I, II e III, apenas.

E) I, II, III e V, apenas.

15. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Analise as afirmativas a seguir.

I. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato.

II. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

III. É possível a revogação de um ato administrativo por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

IV. O controle de mérito do ato administrativo pode ser realizado pelo Poder Judiciário, desde que autorizado pela autoridade máxima do órgão que editou o referido ato.

É correto o que está dito em

A) I e II, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) I e IV, apenas.

D) I, III e IV, apenas.

E) I, II e IV, apenas.

16. (FGV – Pref. de Niterói/2024) O controle jurisdicional da Administração Pública é um dos principais instrumentos para garantir que os atos e políticas do governo sigam a lei e os princípios constitucionais.

Quanto ao controle jurisdicional da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.



I. A Administração Pública pode revisar e anular seus atos, sem precisar de intervenção do Judiciário, em casos de irregularidades. Contudo, a parte lesada não pode buscar o Judiciário.

II. O controle jurisdicional deve respeitar a autonomia dos poderes Executivo e Legislativo, sem interferir diretamente em questões de mérito administrativo, apenas em casos de violação da legalidade.

III. O Judiciário não age por iniciativa própria. Ele é provocado por meio de ações, como mandado de segurança, ação popular, ou ação civil pública.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

17. (FGV – Pref. Macaé RJ/2024) Destacando o posicionamento da doutrina majoritária, o controle da Administração Pública pode ser classificado, quanto ao órgão controlador, como legislativo ou político, jurisdicional e administrativo e, quanto ao momento de sua realização, como prévio, concomitante ou posterior. Nesse sentido, considere que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tenha arquivado um projeto de lei sob o argumento de sua inconsistência material com a Constituição da República.

Nesse caso, operou-se o controle classificado como

- a) Preventivo e Jurisdicional.
- b) Legislativo e repressivo.
- c) Prévio e Político.
- d) Posterior e Executivo.
- e) Prévio e Interno.

18. (FGV – TRF 1/2024) No âmbito do controle interno e externo dos atos administrativos, o Poder Judiciário poderá revogar:

- a) todos os atos administrativos que apresentem vício de legalidade insanável, no âmbito do controle interno;
- b) apenas os atos discricionários editados pelo próprio Judiciário, no exercício de função atípica, na esfera do controle interno;
- c) os atos vinculados, ainda que editados pelo Poder Executivo, por razões de conveniência e oportunidade, na seara do controle externo;
- d) os atos que integram os processos administrativos que tramitem perante o Poder Judiciário, ainda que preclusos, nos limites do controle interno;
- e) quaisquer atos vinculados ou discricionários que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no exercício do controle externo.



19. (FGV – AL SC/2024) A respeito do controle, analise as afirmativas a seguir.

I. O controle é tema inerente à função constitucional exercida pela própria Administração, por outros órgãos ou por qualquer cidadão, com vistas à efetiva correção na conduta dos gestores públicos, com escopo de garantir atuação conforme aos modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática.

II. O controle interno trata da função de controle da Administração Pública sobre si própria e visa, dentre outros objetivos, ao cumprimento do princípio da legalidade, à observância dos preceitos da boa administração, e a verificar a conveniência e a oportunidade de medidas e decisões no atendimento do interesse público.

III. O controle externo é atividade essencial do regime democrático de fiscalização sobre a gestão dos recursos públicos, tanto no que concerne à execução das despesas como na arrecadação de receitas e na avaliação dos resultados alcançados na implementação das políticas públicas, realizada por órgão dotado de autonomia e independência em relação aos fiscalizados.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I e II, apenas.

20. (FGV – AL SC/2024) Os sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira desempenham um papel crucial na promoção da integridade e na prevenção de irregularidades e corrupção no âmbito da Administração Pública.

Com relação aos Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira, analise os itens a seguir.

I. O controle externo, atribuído ao Congresso Nacional, é realizado com o apoio do Tribunal de Contas da União.

II. Os Ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

III. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

21. (FGV – AL TO/2024) Quanto ao Controle Administrativo, assinale a afirmativa incorreta.

- a) É possível o exercício do controle administrativo no âmbito dos poderes Legislativo e Judiciário.
- b) Na seara do controle administrativo se busca a verdade formal e, por isso, o controle administrativo deve constituir-se em processo.
- c) A fiscalização hierárquica abrange o controle de legalidade, bem como o de mérito.
- d) A impugnação de um edital realizada por um cidadão é exemplo do exercício do direito de petição.
- e) As corregedorias são órgãos que possuem a função de verificar a atuação dos agentes pelo prisma da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.



22. (FGV – TJ SC/2024) Roberto, servidor público do Município de Brusque, é multado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina por não haver enviado àquela Corte determinado documento necessário a julgamento de prestação de contas, embora tais contas tenham sido posteriormente julgadas regulares pela Corte de Contas, com o reconhecimento de que não houve dano ao erário. Sílvio, servidor público do Município de Joinville, é condenado pelo mesmo tribunal a recompor o erário municipal por conta de dano decorrente de ato praticado no exercício de suas funções. Por sua vez, a Cláudio, servidor público do Município de Caçador, a mesma Corte de Contas impõe o dever de ressarcir o erário municipal por prejuízo causado no exercício de suas funções e imputa multa equivalente a 10% do valor a ser ressarcido.

À luz da jurisprudência do STF, a execução das decisões da Corte de Contas compete:

- a) no caso de Roberto, ao estado de Santa Catarina; no caso de Sílvio, ao Município de Joinville; e no caso de Cláudio, ao Município de Caçador;
- b) no caso de Roberto, ao Município de Brusque; no caso de Sílvio, ao Município de Joinville; e no caso de Cláudio, ao Município de Caçador;
- c) no caso de Roberto, ao Município de Brusque; no caso de Sílvio, ao estado de Santa Catarina; e no caso de Cláudio, ao Município de Caçador;
- d) nos casos de Roberto e Cláudio, ao estado de Santa Catarina; no caso de Sílvio, ao Município de Joinville;
- e) nos casos de Roberto e Sílvio, ao estado de Santa Catarina; no caso de Cláudio, ao Município de Caçador.

23. (FGV – TCE PA/2024) O controle judicial dos atos administrativos constitui importante mecanismo de verificação e correção da atuação da Administração Pública.

Sobre o tema, assinale a afirmativa **correta**.

- a) O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvada flagrante ilegalidade.
- b) É lícito ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pela banca examinadora para correção de provas e de atribuição de notas em concurso público.
- c) A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço executado, viola o princípio da separação dos poderes.
- d) O ato de eliminação de candidato em concurso público pode ser revisto pelo Poder Judiciário, ressalvados os concursos públicos para carreiras militares, dada a prevalência da decisão da autoridade militar sobre a judicial em tal hipótese.
- e) A motivação do ato administrativo pode ser concomitante ou posterior ao ato administrativo, não cabendo a anulação do ato ainda que seja motivado depois de sua prática.

24. (FGV – TCE GO/2024) A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 71, estabelece que o controle externo das contas públicas será realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) avaliar a execução dos programas de governo.



- b) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.
- d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, a Estado.
- e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

25. (FGV – TCE GO/2024 – adaptada) O artigo 70 da Constituição Federal estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, no que se refere à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.
- b) legislar sobre assuntos de seu interesse.
- c) prestar contas da aplicação dos auxílios federais ou estaduais entregues ao Município.
- d) julgar as contas dos responsáveis por bens, excluídas as fundações mantidas pelo Estado.
- e) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, multa proporcional ao dano causado ao erário.

26. (FGV – TCE GO/2024) Em decorrência da verificação em processo de tomada especial de contas de fraude à lei e confusão patrimonial entre sociedade e sócios da sociedade Ômega, certo Tribunal de Contas determinou, após o devido processo administrativo, a desconsideração da personalidade jurídica da mencionada sociedade, viabilizando que a imposição de ressarcimento ao erário alcançasse o patrimônio de seus sócios, para fins de resguardar o resultado útil do processo, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a medida determinada no âmbito do controle realizado pela Corte de Contas é

- a) inconstitucional, na medida em que viola a propriedade privada e a livre iniciativa.
- b) constitucional, por se lhe reconhecer todos os poderes inerentes à atividade jurisdicional.
- c) inconstitucional, considerando que não está especificada dentre as suas atribuições na forma em que delimitada na Constituição.
- d) inconstitucional, pois tal desconsideração da personalidade jurídica apenas poderia ser determinada pelo Poder Judiciário.
- e) constitucional, porque abarcada pelo poder geral de cautela que lhe é reconhecido com base na teoria dos poderes implícitos.

27. (FGV – AL TO/2024) Quanto ao Controle Judicial, assinale a afirmativa incorreta.

- a) O direito brasileiro adota o sistema de jurisdição única, o que permite ao particular acionar o judiciário sem o necessário esgotamento da instância administrativa, com exceção da justiça desportiva e do processo controlador no âmbito dos Tribunais de Contas.
- b) A coisa julgada administrativa não impede a sua revisão na esfera judicial.



- c) Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado possui como réu o Governo do Estado e será processado pelo Tribunal de Justiça.
- d) Ação Popular contra ato da administração da Assembleia Legislativa será processada por juiz estadual.
- e) O mandado de injunção é o remédio constitucional para a omissão normativa que impeça o exercício de direitos.

28. (FGV – CVM/2024) A Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou pedido escrito de informações ao ministro das Relações Exteriores, versando sobre temática internacional com reflexo nas exportações do agronegócio brasileiro. Nada obstante, passados sessenta dias, não houve qualquer resposta ao pleito formulado. Além disso, a Câmara dos Deputados convocou o ministro da Fazenda para prestar, pessoalmente, informações sobre o mesmo assunto, em razão das repercussões da matéria na esfera econômica do país. Contudo, na data designada, a autoridade deixou de comparecer, sem apresentar qualquer justificativa. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que:

- a) o ministro das Relações Exteriores incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Mesa da Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informações ao presidente da República, ao vice-presidente da República, a ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Por outro lado, o ministro da Fazenda não cometeu crime de responsabilidade, porquanto a convocação para comparecimento pessoal de autoridades do Poder Executivo Federal não tem assento constitucional;
- b) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar o presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;
- c) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;
- d) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda não incorreram em crime de responsabilidade, porquanto as autoridades do Poder Executivo Federal não estão sujeitas à convocação da Câmara dos Deputados;
- e) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda incorreram em crime de responsabilidade.

29. (FGV – CVM/2024) Luiz ingressou, em juízo, com uma demanda, ao argumento de que a ausência de determinada norma regulamentadora estava tornando inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à cidadania.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que Luiz ingressou, em juízo, com um (uma):

- a) mandado de segurança;
- b) mandado de injunção;



- c) ação civil pública;
- d) ação popular;
- e) habeas data.

30. (FGV – CGE PB/2024) No contexto dos controles exercidos sobre a atividade financeira do Estado, a Constituição Federal dispõe expressamente sobre as competências dos poderes e órgãos.

No caso dos tribunais de contas, as atividades de controle exercidas por eles:

- a) devem ser prioritárias a entidades que compõem a administração direta;
- b) são direcionadas ao aperfeiçoamento dos controles internos dos jurisdicionados;
- c) são facultativas quanto à perspectiva de desempenho operacional;
- d) se estendem sobre a execução orçamentária e aspectos de gestão fiscal;
- e) têm foco nas prestações de contas de final de gestão.

31. (FGV – CGE PB/2024) Os controles sobre a atividade financeira do Estado colaboram para a consolidação democrática e subsidiam, mediante o acesso à informação relevante e fidedigna, o controle social. Esses controles, também chamados de fiscalização no texto constitucional, são exercidos sob diferentes perspectivas e objetivos.

Uma dessas perspectivas é a fiscalização operacional, que tem entre os seus objetivos:

- a) avaliar o grau de cumprimento dos objetivos e metas previstos na lei orçamentária;
- b) examinar e verificar a regularidade e a correção técnica da escrituração;
- c) possibilitar um controle sobre a regularidade dos registros e a utilização dos bens públicos;
- d) verificar se as contas públicas representam a efetiva situação financeira de uma entidade;
- e) verificar a realização dos planos de governo, em vista de evitar que os recursos sejam aplicados com desvio de finalidade.

32. (FGV – CGE PB/2024) Ao ser empossado após aprovação em concurso público, um servidor foi lotado na superintendência geral de licitações e contratos de um ente público. O servidor ficou diretamente subordinado ao diretor de licitações, que supervisionava o trabalho no servidor na instrução dos processos licitatórios.

Essa supervisão, que decorre do poder hierárquico, pode ser enquadrada no âmbito das atividades de controle:

- a) interno;
- b) do mérito;
- c) operacional;
- d) da legalidade;
- e) de desempenho.

33. (FGV – CGE PB/2024) Dada a sua natureza, a atividade financeira no Estado não pode prescindir de estruturas definidas de controle com o fim último de salvaguardar os recursos públicos.



Nesse contexto, os controles sobre a atividade financeira do Estado:

- a) são efetivos somente quando executados de forma prévia ou concomitante;
- b) subsidiam o julgamento das contas dos responsáveis pela execução orçamentária;
- c) não são baseados em sistema de auditoria, mas em critérios de legalidade e legitimidade;
- d) têm aplicação circunscrita às receitas e despesas objeto de planejamento orçamentário;
- e) são mandatórios para entidades da administração direta e facultativos para as da administração indireta.

34. (FGV – Receita Federal/2023) O Tribunal de Contas do Estado Delta negou registro de admissão de pessoal realizado pelo Município Alfa, situado no mencionado Estado. Ocorre que a Câmara de Vereadores não concordou com a Corte de Contas, razão pela qual reviu a mencionada negativa por meio de decisão de metade de seus membros.

Considerando o controle externo exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos administrativos, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral, é correto afirmar que

- a) a decisão da Câmara de Vereadores está respaldada pela Constituição, na medida em que a Corte de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo.
- b) a Câmara de Vereadores só poderia ter revisto a decisão da Corte de Contas por meio de decisão de dois terços de seus membros.
- c) a competência técnica da Corte de Contas ao promover a negativa em questão não se subordina à revisão do Poder Legislativo.
- d) a Câmara de Vereadores não poderá rever a decisão da Corte de Contas na situação descrita ou em qualquer outra situação, pois este é um órgão independente.
- e) a Câmara de Vereadores apenas teria competência para rever negativa realizada por Tribunal de Contas Municipal criado após a Constituição de 1988.

35. (FGV – AL MA/2023) João, servidor ocupante de cargo efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao ser questionado acerca da viabilidade de controle a ser realizado pelo Legislativo sobre os atos administrativos do Poder Executivo, inclusive com relação à respectiva fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, respondeu corretamente, à luz dos ditames da Constituição da República, que o Poder Legislativo

- a) realiza o controle interno dos atos do Poder Executivo, no âmbito da autotutela administrativa, de modo que tem o poder-dever de anulá-los em caso de ilegalidade.
- b) é responsável pelo controle externo de tais atos, podendo sustar os atos normativos que exorbitem do poder regulamentar.
- c) não pode realizar controle sobre os referidos atos, considerando que apenas deve realizar o controle interno de seus próprios atos administrativos.
- d) pode realizar o controle externo dos atos administrativos do Poder Executivo, inclusive mediante a revogação de tais atos por razões de conveniência e oportunidade.
- e) atua mediante controle interno, com o auxílio do Tribunal de Contas, a fim de verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos do Poder executivo.



36. (FGV – TCE ES/2023) De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, em tema de controle da Administração Pública, especificamente no que tange aos meios de controle, é correto afirmar que a chamada supervisão ministerial ou tutela administrativa:

- a) é também designada como controle finalístico;
- b) ocorre no âmbito da mesma pessoa jurídica;
- c) decorre do poder hierárquico, em razão do escalonamento vertical entre supervisor e supervisionado;
- d) se baseia no poder de polícia, que incide sobre os órgãos da Administração Pública;
- e) independe de norma legal que a estabeleça e ocorre no âmbito de uma mesma entidade da administração indireta.

37. (FGV – FHEMIG/2023) Ana, ordenadora de despesas na Fundação Estadual Alfa, que tem personalidade jurídica de Direito Público, teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual, em processo de tomada de contas, imputou-lhe débito, condenando-a a ressarcir o dano causado ao erário.

Considerando os balizamentos constitucionais, é correto afirmar que a pretensão de ressarcimento decorrente da referida decisão é

- a) prescritível, pois o Tribunal de Contas apenas realizou o julgamento técnico das contas, não julgando Ana.
- b) prescritível, salvo se o dano tiver sido causado por ato doloso, ainda que não configure ato de improbidade.
- c) imprescritível, quer se trate de ato culposos, quer doloso, ainda que não configure ato de improbidade.
- d) imprescritível, pois Ana é servidora pública, não sendo perquirido o seu elemento subjetivo.
- e) prescritível, salvo se configurar ato doloso de improbidade.

38. (FGV – TCE ES/2023) Sobre o controle jurisdicional da administração pública no Brasil, é correto afirmar que:

- a) encontra limites na análise de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a reapreciação de mérito, ainda que visando ao controle dos princípios da moralidade e da impessoalidade;
- b) todos os atos públicos ou privados podem ser submetidos imediatamente ao controle judicial, independentemente de esgotamento das instâncias administrativas, inclusive no que tange às questões desportivas;
- c) vigora no Brasil o sistema constitucional da dupla jurisdição, em que coexistem, autônoma e independentemente, sistemas de contencioso administrativo e de contencioso jurisdicional;
- d) vigora no Brasil o sistema de jurisdição una, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo como pressuposto para o controle jurisdicional, inclusive no que toca às questões tributárias, previdenciárias e desportivas;
- e) vigora no Brasil o sistema de jurisdição una, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo como pressuposto para o controle jurisdicional, ressalvadas, além das questões desportivas, as de solicitação de benefícios previdenciários, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.



39. (FGV – CGM RJ/2023) Bruna, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no Município Beta, por ter preenchido os requisitos exigidos pelo respectivo regime próprio de previdência social, requereu o deferimento de sua aposentadoria voluntária. Ato contínuo, questionou sua amiga Ana a respeito do procedimento a ser adotado para que o seu requerimento fosse deferido. Ana respondeu, corretamente, que:

- a) se trata de ato complexo, a ser sucessivamente apreciado pelo órgão competente de Beta e pelo Tribunal de Contas, somente começando a produzir efeitos após as manifestações favoráveis de ambos;
- b) será apreciado pelo órgão competente de Beta, sendo cabível a interposição de recurso, direcionado ao Tribunal de Contas, em que se argumente com a ilegalidade do ato, desde que não apherfeçoado o prazo decadencial de cinco anos;
- c) se trata de ato composto, em que a integração de eficácia do ato de aposentadoria principia pelo órgão competente de Beta e se aperfeçoa de maneira escalonada e sucessiva, somente começando a produzir efeitos após o exaurimento do prazo recursal no âmbito do Tribunal de Contas, que se manifesta sempre por último;
- d) se trata de ato complexo, mas o ato de concessão inicial da aposentadoria produz efeitos imediatos e é encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de registro, sendo avaliada a sua legalidade, observando-se sempre o contraditório e a ampla defesa quando da decisão possa resultar anulação ou revogação do ato que beneficia Bruna;
- e) será apreciado pelo órgão competente de Beta, sendo o ato de concessão inicial da aposentadoria encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de registro, não sendo necessário se observar o contraditório e a ampla defesa ainda que da decisão possa resultar anulação ou revogação do ato que beneficia Bruna, salvo a situação reconhecida como de demora excessiva.

40. (FGV – Receita Federal/2023) O Tribunal de Contas do Estado Delta negou registro de admissão de pessoal realizado pelo Município Alfa, situado no mencionado Estado. Ocorre que a Câmara de Vereadores não concordou com a Corte de Contas, razão pela qual reviu a mencionada negativa por meio de decisão de metade de seus membros.

Considerando o controle externo exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos administrativos, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral, é correto afirmar que

- a) a decisão da Câmara de Vereadores está respaldada pela Constituição, na medida em que a Corte de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo.
- b) a Câmara de Vereadores só poderia ter revisto a decisão da Corte de Contas por meio de decisão de dois terços de seus membros.
- c) a competência técnica da Corte de Contas ao promover a negativa em questão não se subordina à revisão do Poder Legislativo.
- d) a Câmara de Vereadores não poderá rever a decisão da Corte de Contas na situação descrita ou em qualquer outra situação, pois este é um órgão independente.
- e) a Câmara de Vereadores apenas teria competência para rever negativa realizada por Tribunal de Contas Municipal criado após a Constituição de 1988.



41. (FGV – TCU/2022) A Declaração de Lima, aprovada pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), estabelece diretrizes para preceitos de auditoria e afirma que as Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) só podem desempenhar suas tarefas objetiva e eficazmente quando são independentes da entidade auditada e protegidas contra influências externas.

No sistema constitucional brasileiro de 1988, a independência das EFSs é assegurada por meio do(a):

- a) reconhecimento de autonomia reforçada que lhes garante poder normativo técnico, ainda que tais entidades integrem a estrutura do Poder Legislativo;
- b) reconhecimento dos atributos institucionais relativos à autoadministração e ao autogoverno, ainda que tais entidades estejam destituídas de autonomia orçamentária;
- c) reconhecimento de que suas competências derivam diretamente da Constituição da República de 1988 e são exercidas de maneira autônoma, ainda que haja subordinação meramente administrativa ao Poder Legislativo;
- d) extensão dos mesmos mecanismos de proteção que resguardam a independência do Poder Judiciário, reconhecendo-lhes capacidade de autogoverno e autonomia administrativa, financeira e orçamentária;
- e) extensão dos mesmos mecanismos de proteção que resguardam a independência do Poder Legislativo, reconhecendo-lhes capacidade de autoadministração e de autogoverno.

42. (FGV – Senado Federal/2022) Em tema de controle da Administração Pública, a apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal dos novos servidores do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Policial Legislativo do Senado Federal que, em breve, serão nomeados, compete

- a) à Controladoria-Geral da União, a qual também exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.
- b) ao Tribunal de Contas da União, o qual, contudo, não exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.
- c) à Câmara dos Deputados, a qual também exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.
- d) à Controladoria-Geral da União, a qual, contudo, não exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.
- e) ao Tribunal de Contas da União, o qual também exerce similar atividade em relação às nomeações para cargo de provimento em comissão.

43. (FGV – SEFAZ AM/2022) Em matéria de controle externo da Administração Pública, de acordo com o texto da Constituição da República, ao Tribunal de Contas compete apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração

- a) direta, incluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas, pensões e as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- b) direta, incluídas as fundações públicas, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, incluindo as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.



c) direta e indireta, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, incluindo as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

d) direta e indireta, incluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

e) direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

44. (FGV – TJ RO/2021) Joana, prefeita do Município Alfa, verificando notável aumento na taxa de natalidade da população de baixa renda, praticou ato administrativo determinando a construção de dois prédios, que serão destinados a creches municipais. Pedro, vereador do mesmo município, observando o aumento da expectativa de vida local, ajuizou ação em nome próprio, visando compelir a municipalidade a destinar os dois prédios supramencionados à instalação de entidades de longa permanência para acolhimento da crescente população idosa. O juiz titular da comarca, concordando com o pleito de Pedro, revogou o ato expedido por Joana e determinou que os dois prédios fossem destinados aos interesses da população idosa, e não a creches municipais, sob o fundamento de que a população idosa é mais vulnerável do que as crianças, que possuem seus pais, os quais têm o dever de guarda e sustento.

Diante do exposto, no tocante ao controle da administração pública, pode-se afirmar que a conduta do magistrado foi:

Alternativas

a) correta, por se tratar de controle de legalidade dos atos da administração, podendo ser exercido de forma ampla pelo Judiciário, no interesse da população vulnerável;

b) incorreta, pois não pode o Judiciário decidir sobre quaisquer assuntos afetos ao Poder Executivo, em razão do princípio da separação dos poderes;

c) correta, por se tratar de controle de mérito dos atos da administração, podendo ser exercido de forma ampla pelo Judiciário, no interesse da população vulnerável;

d) incorreta, pois o Judiciário se imiscuiu indevidamente no mérito administrativo, analisando a conveniência e a oportunidade do ato administrativo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes;

e) correta, pois a Constituição da República de 1988 prevê que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, o que justifica a decisão.

45. (FGV – PC RN/2021) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é exercida, mediante controle externo, por excelência:

a) pelo Poder Judiciário, ao qual compete analisar de ofício a constitucionalidade e a legalidade na aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado à Polícia Civil;

b) pela Controladoria Geral do Estado, à qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado à Polícia Civil e aplicar as correlatas sanções administrativas e civis;



- c) pela Procuradoria Geral do Estado, com auxílio da Corregedoria, à qual compete apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões de policiais civis como escrivães e agentes;
- d) pelo Ministério Público Estadual, ao qual compete aplicar diretamente aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, como multa proporcional ao dano causado ao erário;
- e) pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, por exemplo, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de policiais civis como escrivães e agentes.

46. (FGV – MPE RJ/2020) Mário, prefeito municipal, fez publicar no site oficial do Município reportagem jornalística, cujo título coincidia com o slogan de sua campanha eleitoral do último pleito, atribuindo a si, em flagrante ilegalidade por promoção pessoal, os créditos por inauguração de uma nova creche municipal. A Promotoria de Tutela Coletiva da região, então, ajuizou a medida judicial cabível, requerendo liminarmente a exclusão da matéria publicada no site. A defesa do réu alegou a impossibilidade de controle judicial do que é publicado no sítio eletrônico do Município, sob pena de violação à liberdade de expressão e separação dos poderes.

No caso em tela, ao réu:

- a) não assiste razão, pois o Judiciário pode, em regra, exercer o controle sobre a legalidade e o mérito administrativo;
- b) não assiste razão, pois ao Judiciário, quando provocado, cabe o controle sobre a legalidade do ato administrativo;
- c) não assiste razão, pois ao Ministério Público cabe, em regra, o controle sobre a legalidade e o mérito administrativo;
- d) assiste razão, pois o Judiciário deve, em regra, interferir no mérito e na legalidade do ato administrativo;
- e) assiste razão, pois o Judiciário não pode interferir, em regra, na legalidade do ato administrativo, e sim em seu mérito.

47. (FGV – TRT PB/2022) Carlos, Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Yª Região, requereu sua aposentadoria por entender que preencheu os requisitos legais para tal.

Em matéria de controle da Administração Pública e com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos deve ter a sua legalidade apreciada pelo (a)

- a) Tribunal Superior do Trabalho, órgão do Poder Judiciário, sem necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o TST está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos, a contar da chegada do processo ao Tribunal.
- b) Tribunal Superior do Trabalho, órgão do Poder Judiciário, com necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo de que, em atenção aos princípios da supremacia do interesse público e pela natureza de prestação continuada dos proventos de aposentadoria, o TST não está sujeito a qualquer prazo o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos.
- c) Controladoria Geral da União, órgão auxiliar do Poder Judiciário, com necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da supremacia do interesse



público e pela natureza de prestação continuada dos proventos de aposentadoria, a CGU não está sujeita a qualquer prazo o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos.

d) Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, sem necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o TCU está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos, a contar da chegada do processo à Corte de Contas.

e) Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, com necessidade de prévios contraditório e ampla defesa, sendo certo que, em atenção aos princípios da supremacia do interesse público e pela natureza de prestação continuada dos proventos de aposentadoria, o TCU não está sujeito a qualquer prazo o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria de Carlos.

48. (FGV – SEFAZ BA/2022) Em matéria de controle da Administração Pública, extrai-se do texto constitucional que o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete

a) apreciar as contas prestadas semestralmente pelo chefe do Poder Executivo, mediante parecer prévio, que vincula o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo.

b) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, e, descumprida a ordem, condenar o gestor omissor à suspensão dos direitos políticos por até 8 (oito) anos e ressarcimento pelos danos causados ao erário.

c) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, suspensão dos direitos políticos por até 5 (cinco) anos e ressarcimento pelos danos causados ao erário.

d) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, mas não da administração indireta, e as contas daqueles que derem causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

e) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

49. (FGV – Prefeitura de Paulínia - SP/2021) José, Auditor Fiscal Tributário do Município Alfa, por entender ter preenchido todos os requisitos legais, deu entrada em seu pedido de aposentadoria e o órgão competente do Município, após a devida análise, encaminhou ao Tribunal de Contas, para apreciar, para fins de registro, a legalidade do ato da concessão inicial de aposentadoria. Ocorre que o Tribunal de Contas já está analisando o caso há seis anos e até agora não proferiu sua decisão quanto ao registro da aposentadoria de José. No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

a) o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, caracterizado pela atividade de auditoria entre a Corte de Contas e a Administração Pública, está sujeito aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da segurança jurídica, que se afirmam em favor do administrado, devendo ser observado o prazo decadencial de um ano para o Tribunal de Contas apreciar o registro da aposentadoria.

b) o controle de legalidade exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos de concessão inicial de aposentadoria, para fins de registro, se dá sobre o ato já praticado pela autoridade administrativa



competente, razão pela qual a aposentadoria se qualifica como ato administrativo composto e não complexo, não havendo que se falar em qualquer prazo para o Tribunal de Contas apreciar o registro da aposentadoria.

c) o controle de legalidade exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos de concessão inicial de aposentadoria, para fins de registro, se dá sobre o ato inicialmente praticado pela autoridade administrativa competente, razão pela qual a aposentadoria se qualifica como ato administrativo complexo, não havendo que se falar em qualquer prazo para o Tribunal de Contas apreciar o registro da aposentadoria.

d) em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas está sujeito ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, após o qual se considerará definitivamente registrado.

e) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o Tribunal de Contas está sujeito ao prazo de três anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, após o qual se considerará definitivamente registrado.

50. (FGV – CGU/2022) Em tema de controle da administração pública, a Controladoria-Geral da União (CGU), em sede de controle externo, está sujeita à:

a) fiscalização do Poder Judiciário, nos aspectos ligados à legalidade de suas atividades meio e fim, pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, mas não se submete a outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal (MPF);

b) atuação do Ministério Público Federal (MPF) e, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas no âmbito da CGU, o MPF, após regular processo administrativo, pode aplicar ao gestor responsável as sanções previstas em lei, como multa proporcional ao dano causado ao erário;

c) realização, pelo Tribunal de Contas da União, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;

d) fiscalização do Poder Legislativo, que pode assinar prazo para que a CGU adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, e sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Tribunal de Contas da União;

e) atuação do Poder Executivo, por meio da Advocacia-Geral da União, que fiscaliza a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União à CGU mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aplicando as sanções legais aos responsáveis.

51. (FGV – CGU/2022) Em tema de controle da Administração Pública, de acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que de causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:

I. após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada);

II. após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não



prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial;

III. após decisão judicial determinando a citação, em execução promovida pela Fazenda Nacional, do ente federativo devedor, caracterizando sua inadimplência e tornando legítima sua inscrição em restrição junto a cadastros da União.

O(s) requisito(s) estabelecido(s) pelo Supremo Tribunal Federal está (ão) retratado(s) em:

- a) somente I;
- b) somente II;
- c) somente III;
- d) somente I e II;
- e) I, II e III.

52. (FGV – SEFAZ AM/2022) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, em matéria de controle da Administração Pública, a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido em algumas hipóteses, como após

- a) o julgamento de tomada de contas especial necessariamente perante o Poder Judiciário, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (inclusive os de conta não prestada).
- b) o trânsito em julgado de processo judicial de ação de improbidade administrativa, no bojo da qual tenha sido condenado o gestor público ordenador de despesas do ente federativo por conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- c) o trânsito em julgado de processo judicial de ação civil pública pela prática de atos lesivos à administração pública, com base na Lei Anticorrupção, no bojo da qual tenha sido condenado o gestor público ordenador de despesas do ente federativo por realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
- d) o trânsito em julgado administrativo, perante o Tribunal de Contas competente, de processo que tenha reconhecido a existência de impropriedades em tomada de contas, desde que o atual gestor tenha sido pessoalmente notificado para sanar as ilegalidades e não tenha cumprido a decisão, no prazo de 30 (trinta) dias.
- e) a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.

53. (FGV – MPE RJ/2019) O Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao analisar o ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público João, o que ocorreu no ano seguinte à sua prática, entendeu que o tempo de serviço exigido pela ordem jurídica não fora corretamente integralizado. Com isso, sem a prévia



oitiva de João, decidiu que o benefício foi irregularmente concedido, comunicando a sua decisão, logo em seguida, ao órgão competente.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que:

- a) a análise do tempo de serviço é ato vinculado, logo, o Tribunal de Contas não poderia revê-lo;
- b) o Tribunal de Contas atuou no estrito exercício de suas competências, não sendo necessária a prévia oitiva de João;
- c) ao não assegurar o contraditório e a ampla defesa a João, o Tribunal de Contas proferiu decisão nula;
- d) uma vez concedido o benefício previdenciário, a sua desconstituição exige decisão judicial;
- e) o Tribunal de Contas extrapolou suas competências, pois somente poderia analisar o valor do benefício.

54. (FGV – TJ CE/2019) Controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais o poder público e o próprio povo exercem o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, quanto à natureza do órgão controlador, o controle pode ser classificado como:

- a) legislativo, que é aquele executado pelo Poder Legislativo, com o auxílio da Procuradoria-Geral de Justiça;
- b) judicial, que é aquele executado pelo Poder Judiciário, que, em regra, faz a revisão do mérito administrativo;
- c) administrativo, que é aquele executado pela própria Administração Pública, calcado em seu poder de autotutela;
- d) externo, que é aquele executado pelo Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- e) externo, que é aquele executado pelo Ministério Público, com o auxílio da Controladoria-Geral.

55. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) Determinado Município do Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exerce o controle finalístico sobre a autarquia municipal de meio ambiente, para verificar se a entidade está cumprindo as disposições definidas na lei específica que a criou.

A hipótese em tela, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, trata do controle por

- a) subordinação, eis que praticado por autoridade hierarquicamente superior, entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica da Administração Pública.
- b) legalidade, eis que praticado por autoridade hierarquicamente superior, entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica da Administração Pública.
- c) hierarquia, eis que praticado pela Administração Direta sobre uma entidade centralizada, que tem a obrigação de prestar contas sobre o cumprimento de suas obrigações estatutárias.
- d) vinculação, eis que praticado pela Administração Direta sobre uma entidade descentralizada, não se caracterizando como subordinação hierárquica, mas tão somente uma espécie de supervisão.
- e) extensão, eis que praticado pela Administração Direta sobre a Indireta, mediante controle externo exercido por um poder em relação aos atos administrativos praticados por outro poder do Estado.



56. (FGV/TJ SC/2018) Em matéria de controle da Administração Pública, de acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina de Direito Administrativo, o Poder Judiciário:

- a) não se submete a controle por parte do Poder Executivo, em razão do princípio da soberania das decisões judiciais;
- b) não se submete a controle por parte dos Poderes Legislativo e Executivo, em razão do princípio da separação dos Poderes;
- c) não se submete a controle por parte do Poder Legislativo, que desempenha apenas atividade de elaboração de leis;
- d) se submete a controle por parte dos Poderes Executivo e Legislativo, em razão do sistema de freios e contrapesos;
- e) se submete a controle contábil, financeiro e orçamentário, por parte do Poder Executivo, por meio do Tribunal de Contas.

57. (FGV/MPE AL/2018) João, tão logo tomou posse no cargo de Prefeito Municipal, foi informado pelo seu principal assessor que os atos da sua administração estariam sujeitos ao controle político e financeiro do Poder Legislativo.

Sobre a referida informação, considerando a ordem jurídica brasileira, assinale a afirmativa correta.

- a) Está parcialmente certa, pois o Legislativo exerce o controle político e, o Tribunal de Contas, o financeiro.
- b) Está errada, pois não existe controle político e o controle financeiro é exercido pelo Tribunal de Contas.
- c) Está errada, pois a separação dos poderes impede que qualquer Poder controle os atos do Executivo.
- d) Está certa, pois o Legislativo, por imperativo constitucional, exerce os referidos controles.
- e) Está parcialmente certa, pois o Legislativo só exerce o controle político, não o financeiro.

58. (FGV/TJ AL/2018) O controle da administração pública pode ser conceituado como o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder.

Nesse contexto, de acordo com a doutrina e o texto constitucional, o Poder:

- a) Judiciário é controlado exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça, não podendo ser alvo de qualquer ingerência dos Poderes Legislativo e Executivo;
- b) Legislativo exerce controle externo financeiro sobre o Poder Judiciário no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos;
- c) Legislativo exerce o controle interno sobre o Poder Executivo, no que tange à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração direta e indireta;
- d) Judiciário exerce o controle externo sobre a legalidade e o mérito administrativo dos atos praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo;
- e) Executivo exerce o controle externo sobre a legalidade dos atos do Poder Legislativo, devendo declarar a inconstitucionalidade dos que violem a Constituição da República de 1988.



59. (FGV/Câmara de Salvador - BA/2018) Em matéria de classificação do controle da Administração Pública quanto à natureza do órgão controlador, a doutrina de Direito Administrativo destaca o controle:

- a) legislativo, em que a Câmara Municipal promove a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Poderes Executivo e Judiciário municipais, com o auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo;
- b) legislativo, em que a Câmara Municipal analisa a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, do Poder Executivo municipal, incluindo as entidades da administração direta e indireta, mediante controle interno;
- c) judicial, em que o Poder Judiciário realiza o controle da legalidade dos atos administrativos, sendo que a atividade política do Estado não se submete a controle judicial em abstrato, pela discricionariedade administrativa;
- d) judicial, em que o Poder Judiciário realiza, em regra, o controle da legalidade e do mérito dos atos administrativos, em razão dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça;
- e) administrativo, em que o Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas e da Controladoria, realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos demais poderes do Estado.

60. (FGV/Câmara de Salvador - BA/2018) Em matéria de controle da Administração Pública, o Poder Legislativo Municipal exerce, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas:

- a) do Poder Executivo, incluindo administração direta e indireta, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- b) dos Poderes Executivo e Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Justiça;
- c) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- d) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Justiça;
- e) dos Poderes Executivo e Judiciário, com o auxílio da Controladoria do Município.

61. (FGV/Câmara de Salvador - BA/2018) Controle da administração pública é o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico, a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades do próprio poder público e também diretamente pelo povo.

Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, na classificação do controle da administração pública quanto à natureza do órgão controlador, destaca-se o controle:

- a) administrativo, que decorre da competência que o Poder Judiciário tem para controlar os demais poderes;
- b) legislativo, que é executado pelo Poder Legislativo, diretamente ou mediante auxílio do Tribunal de Contas;
- c) legislativo, que é executado pelo Ministério Público, como órgão de controle externo dos demais poderes;
- d) judicial, que é promovido pelo Tribunal de Contas em âmbito orçamentário em face dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;



e) judicial, que é titularizado pelo Ministério Público, que controla a legalidade dos atos praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo.

62. (FGV/MPE BA/2017) A Constituição da República de 1988, por um lado, assegurou ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa e, por outro, estabeleceu um conjunto de instrumentos definidos no ordenamento jurídico para sua fiscalização.

Em matéria de controle da Administração Pública, o Ministério Público está sujeito ao controle:

- a) interno, com o auxílio do Tribunal de Contas, sobre aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais;
- b) interno, com o auxílio da Controladoria Geral da União ou dos Estados;
- c) externo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público na análise de mérito da atuação funcional dos membros do MP;
- d) externo, pelo Poder Executivo, a quem compete elaborar integralmente a proposta orçamentária do MP;
- e) externo, pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas.

63. (FGV/ALERJ/2017) Determinada agência de fomento estadual, enquadrada como instituição financeira, é instada pelo competente Tribunal de Contas a apresentar dados relativos aos financiamentos públicos por ela concedidos.

Diante da requisição, deve a agência:

- a) se recusar a fornecer os dados relativos ao financiamento público, considerando que estão protegidos pelo sigilo bancário;
- b) se recusar a fornecer os dados relativos ao financiamento público, porquanto apenas o Poder Judiciário poderia requisitar essas informações;
- c) fornecer os dados requisitados pelo Tribunal de Contas, considerando o fato de que operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão submetidas ao sigilo bancário;
- d) fornecer os dados requisitados pelo Tribunal de Contas, considerando o fato de que a Constituição Federal ressalva expressamente o direito ao sigilo nos casos de requisições efetivadas pelas Cortes de Contas;
- e) se recusar a fornecer os dados relativos ao financiamento público, porquanto restaria violado o direito à intimidade dos beneficiários dos financiamentos públicos.

64. (FGV/MPE-RJ/2016) Manoel, Técnico estável do Ministério Público da área administrativa, praticou infração administrativa prevista no estatuto dos servidores públicos. Após processo administrativo disciplinar, o Procurador-Geral de Justiça aplicou-lhe a pena de demissão. Inconformado, Manoel recorreu ao Judiciário, pretendendo sua reintegração. De acordo com a doutrina e jurisprudência de Direito Administrativo, no caso em tela, em regra, ao Poder Judiciário cabe a análise:

- a) apenas da legalidade do ato impugnado, não podendo se imiscuir na questão de mérito administrativo;
- b) apenas da questão de mérito administrativo do ato impugnado, não podendo se imiscuir na motivação do ato;



- c) da legalidade e do mérito administrativo do ato impugnado, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;
- d) da conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo impugnado;
- e) da legalidade, conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo impugnado, pela soberania jurisdicional.

65. (FGV/MPE-RJ/2016) João, Deputado Estadual, fez inflamado discurso na Assembleia Legislativa a respeito da necessidade de serem fiscalizados certos atos praticados pelo Governador do Estado, os quais, no seu entender, eram intensamente prejudiciais ao interesse público. Ao final do discurso, foram travados intensos debates a respeito dos limites da atuação do Poder Legislativo e das demais estruturas de poder. Diante da narrativa acima, é correto afirmar que:

- a) em respeito ao princípio da separação dos poderes, um Poder não está autorizado a fiscalizar os atos de outro;
- b) a fiscalização do Poder Executivo somente é realizada pelo Tribunal de Contas;
- c) o Poder Legislativo, além de legislar, pode fiscalizar os atos do Executivo;
- d) somente o Poder Judiciário, mediante provocação do legítimo interessado, pode fiscalizar o Executivo;
- e) apenas o Ministério Público está autorizado a fiscalizar os atos do Poder Executivo.

66. (FGV/IBGE/2016) O direito positivo confere a agentes públicos uma série de poderes administrativos que consistem em prerrogativas de direito público que permitem ao Estado alcançar seus fins. Ao lado de tais poderes, o ordenamento jurídico também estabelece certos deveres que precisam ser cumpridos pelos administradores públicos. Dentre esses deveres, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, destaca-se o dever de:

- a) improbidade, segundo o qual a atuação do Administrador deve, em qualquer hipótese, pautar-se pelos princípios da honestidade e moralidade, quer em face dos administrados, quer em face da própria Administração;
- b) prestar contas, segundo o qual o Administrador deve prestar contas internamente, aos órgãos internos de controle, e externamente, ao Poder Legislativo, por meio dos Tribunais de Contas;
- c) agir vinculadamente, segundo o qual o Administrador está adstrito ao princípio da legalidade, de maneira que lhe é vedado fazer juízo de valor sobre a oportunidade e conveniência para escolha de políticas públicas;
- d) discricionariedade, segundo o qual o Administrador possui liberdade total para decidir, de acordo com o interesse público, sobre a destinação do orçamento público;
- e) hierarquia, segundo o qual o Administrador deve se submeter a todas as decisões provenientes do Poder Judiciário, diante do escalonamento de poderes da República previsto na Constituição.

67. (FGV/CODEMIG/2015) Em matéria de controle da Administração Pública, é correto afirmar que as empresas públicas:

- a) se sujeitam ao controle externo do Poder Legislativo, que o faz com o auxílio do Tribunal de Contas;
- b) se sujeitam ao controle externo do Poder Judiciário, apenas após o esgotamento da via administrativa;



- c) se sujeitam ao controle externo do Poder Executivo a que estiverem vinculadas, mas não ao dos Poderes Legislativo ou Judiciário, pelo princípio da separação dos poderes;
- d) não estão sujeitas a qualquer controle externo, eis que não integram a Administração Direta e possuem personalidade jurídica de direito privado;
- e) não estão sujeitas a qualquer controle externo dos Poderes Executivo ou Legislativo, mas são controladas pelo Poder Judiciário, pelo princípio do acesso à justiça.

68. (FGV/TJ-PI/2015) Em matéria de controle da Administração Pública, o controle externo dos atos praticados pelo Poder Executivo por parte do Poder Judiciário:

- a) se restringe à análise da legalidade dos atos, eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise do mérito dos atos administrativos;
- b) abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos, podendo o Judiciário, em regra, respectivamente, anular os ilegais e revogar os inoportunos ou inconvenientes;
- c) abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos, podendo o Judiciário, respectivamente, anular os inoportunos ou inconvenientes e revogar os ilegais;
- d) se restringe à análise do mérito dos atos, eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise da legalidade formal dos atos administrativos;
- e) é o mais amplo possível, cabendo ao Judiciário, em última instância, analisar o acerto da discricionariedade administrativa e da legalidade formal dos atos, em respeito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

69. (FGV/Prefeitura de Niterói-RJ/2015) Em tema de controle da atividade administrativa, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município (Poder Executivo), quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo sistema de controle:

- a) interno do próprio Poder Executivo e, mediante controle externo, pelo Poder Judiciário Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- b) interno do Poder Legislativo e, mediante controle externo, pelo Poder Judiciário Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- c) interno do próprio Poder Executivo e, mediante controle externo, pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- d) externo, por meio de prestação de contas ao Estado e à União e, mediante controle interno, pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas;
- e) externo, por meio de prestação de contas ao Estado e à União e, mediante controle interno, pelos Poderes Legislativo e Judiciário municipais.

70. (FGV/TCM-SP/2015) Rafael é servidor público ocupante de cargo efetivo de Técnico Administrativo do Poder Executivo municipal. Por meio de uma portaria assinada pelo Prefeito, Rafael foi cedido para o Poder Legislativo do mesmo município, para exercer a função de chefe de gabinete de Vereador, no período de 01/06/14 até 01/06/16. Em meados de 2015, por necessidade do serviço, o Prefeito expediu nova portaria revogando a cessão de diversos servidores (dentre eles, a de Rafael) a



órgãos estranhos ao executivo municipal e determinando seu retorno ao órgão de origem, em 30 dias. Inconformado, Rafael impetrou mandado de segurança, pleiteando a manutenção de sua cessão à câmara municipal até o dia 01/06/16. A pretensão de Rafael merece ser julgada:

- a) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder Judiciário, em regra, pode controlar o seu mérito e concluir, pelo princípio da proporcionalidade, que a contribuição do servidor cedido à Câmara, no caso concreto, é mais importante que a alegação de necessidade de pessoal no executivo;
- b) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo vinculado e, por tal razão, o Poder Judiciário pode controlar o seu mérito e concluir que deve ser respeitado o direito subjetivo do servidor de permanecer cedido até o prazo final previsto na portaria (01/06/16), pela aplicação da teoria dos motivos determinantes;
- c) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder Judiciário, em regra, pode controlar o seu mérito e concluir que deve ser respeitado o direito subjetivo do servidor de permanecer cedido até o prazo final previsto na portaria (01/06/16), pela aplicação do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional;
- d) improcedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder Judiciário, em regra, deve controlar apenas a sua legalidade (e não o seu mérito) e o Prefeito pode revogar a cessão antes do prazo final, por motivos de oportunidade e conveniência, que atendam ao interesse público;
- e) improcedente, eis que, apesar de a revogação da cessão ser um ato administrativo vinculado e, por isso, tanto a Administração quanto o Poder Judiciário, podem analisar o seu mérito, revisando os valores de oportunidade e conveniência na manutenção do ato, na hipótese em tela deve ser respeitada a supremacia do Poder Executivo.

71. (FGV/DPE-MT/2015) Durante operação de fiscalização a bares e restaurantes, a Secretaria de Urbanismo do Município observou que o "Bar do Seu Silva" não respeitava o limite para a passagem de pedestres, devido à colocação de mesas e cadeiras na calçada. O espaço mínimo permitido para a circulação era de 1,60 m (um metro e sessenta) e o bar só liberara um espaço de 1,50 m (um metro e cinquenta). Em consequência, os fiscais autuaram o estabelecimento, determinaram a sua interdição e recolheram mesas, cadeiras e barris de chope.

Considerando a situação descrita, assinale a afirmativa correta.

- a) Não cabe o oferecimento de qualquer defesa na esfera administrativa ou judicial, em razão do legítimo exercício de autotutela administrativa.
- b) Não cabe o oferecimento de qualquer defesa na esfera administrativa ou judicial, em razão do legítimo exercício do poder de polícia, que é insuscetível de controle.
- c) É possível o oferecimento de impugnação administrativa ou judicial, a fim de que se discutam os limites ao exercício do poder de polícia, como a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
- d) É possível o oferecimento de impugnação administrativa ou judicial, pois o poder de polícia exercido pela fiscalização municipal não goza do atributo da autoexecutoriedade.
- e) É possível o oferecimento de impugnação administrativa ou judicial, pois a autotutela administrativa somente pode ser exercida após a observância do contraditório e da ampla defesa.



72. (FGV/MPE-RJ/2016) Determinado Município do Estado do Rio de Janeiro opera diretamente aterro sanitário para recebimento de todo resíduo sólido produzido na cidade, desde 2014. Maria, moradora vizinha ao aterro, entende que está sofrendo problemas de saúde, pois utiliza água de poço artesiano que teria se tornada imprópria para o consumo, em razão da contaminação do lençol freático pelo chorume produzido no aterro. Assim, em abril de 2016, Maria impetrou mandado de segurança pretendendo a paralisação da operação do aterro, apontando como autoridades coatoras o Prefeito e o Secretário Municipal de Meio Ambiente e requereu a realização de perícia ambiental. A petição inicial foi indeferida liminarmente pelo juízo de primeiro grau de jurisdição e Maria interpôs recurso de apelação. Instado a se manifestar no processo sobre o recurso, o Procurador de Justiça que atua junto à Câmara Cível deverá ofertar parecer no sentido da:

- a) reforma da decisão, eis que Maria é parte legítima para proteger seu direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante da ilegalidade dos agentes públicos por causarem dano ambiental, que será comprovado no curso da instrução processual;
- b) reforma da decisão, eis que a lesão sofrida por Maria se protraí no tempo, razão pela qual não se operou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias e os danos difusos ambientais serão comprovados no curso da instrução processual;
- c) manutenção da decisão, eis que já se operou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data em que o aterro sanitário entrou em operação, razão pela qual deverá Maria ingressar com uma ação ordinária;
- d) manutenção da decisão, eis que Maria não ostenta legitimidade ativa para figurar como impetrante em mandado de segurança que tem como causa de pedir dano ambiental, devendo o Ministério Público assumir o polo ativo da demanda;
- e) manutenção da decisão, eis que faltou um dos requisitos legais do remédio constitucional, qual seja, o direito líquido e certo com prova pré-constituída da ilegalidade, pois a comprovação do dano ambiental demanda dilação probatória.

73. (FGV/MPE-RJ/2016) Promotor de Tutela Coletiva instaurou inquérito civil público para apurar a legalidade da delegação pelo Município à determinada sociedade empresária da prestação do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros. No curso das investigações, restou comprovado que o contrato administrativo firmado para tal fim não foi precedido de licitação, mas a tarifa cobrada dos usuários tem preço módico. Dessa forma, deverá o Promotor:

- a) arquivar o inquérito civil, diante da autonomia da vontade das partes contratantes e da modicidade da tarifa, que demonstram não haver prejuízo ao interesse público;
- b) arquivar o inquérito civil em relação à sociedade empresária, diante da modicidade da tarifa, e ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação por tomada de preços para delegação do serviço público;
- c) ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação, na modalidade concorrência, para concessão do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros;
- d) ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação, na modalidade tomada de preços, para permissão do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros;



e) ajuizar ação civil pública para obrigar o Município a realizar licitação, para delegação na modalidade autorização do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros.

74. (FGV/Prefeitura de Niterói/2015) Com base na doutrina de Direito Administrativo, o controle de mérito da atividade administrativa é feito:

- a) pela própria Administração Pública, por razões de conveniência e oportunidade, e, em regra, não se submete à sindicabilidade pelo Poder Judiciário;
- b) pela própria Administração Pública e pelo Poder Judiciário, por razões de conveniência e oportunidade, com base nos princípios da autotutela e acesso à Justiça;
- c) mediante controle interno exercido pelo Tribunal de Contas e por meio de controle externo do Poder Judiciário;
- d) somente mediante controle interno exercido pelo Tribunal de Contas, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes;
- e) pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pela prerrogativa da discricionariedade, com base no sistema constitucional de freios e contrapesos.

75. (FGV/Prefeitura de Niterói/2015) Em tema de controle da atividade administrativa, é correto afirmar que o Poder Legislativo municipal:

- a) não está sujeito a controle externo pelos outros poderes, em razão do princípio da separação dos poderes;
- b) exerce o controle externo dos Poderes Executivo e Judiciário municipais, com o auxílio de equipe técnica;
- c) exerce o controle externo do Poder Executivo municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- d) está sujeito a controle externo pelo Poder Judiciário municipal, que o faz pelos Juízos da comarca;
- e) está sujeito a controle externo pelo Poder Executivo municipal, que o faz com auxílio do Tribunal de Contas.

76. (FGV/TJ RO/2015) Em tema de controle da Administração Pública, é correto afirmar que o Poder Judiciário se submete ao sistema de controle:

- a) interno (como aquele feito por meio de auditoria contábil do próprio Tribunal), mas não se sujeita a controle externo, pelo princípio da supremacia do Poder Judiciário;
- b) interno (como aquele exercido pela Corregedoria sobre os atos dos serventuários da Justiça) e controle externo (como aquele praticado pelo Tribunal de Contas);
- c) interno (como aquele exercido pelo Conselho da Magistratura), mas não se sujeita a controle externo, pelo princípio da separação dos poderes;
- d) interno (como aquele exercido pelo Tribunal de Contas) e controle externo (como aquele praticado pelo Conselho Nacional de Justiça);
- e) interno (como aquele exercido pelo Conselho Nacional de Justiça) e controle externo (como aquele praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público).

77. (FGV/MPE-RJ/2016) Determinado servidor do Ministério Público teve sua aposentadoria deferida pela Administração Superior e recebeu os respectivos proventos por pouco mais de 4 (quatro) anos. Ato



contínuo, soube que o respectivo processo administrativo estava prestes a ser examinado pelo Tribunal de Contas. Em relação a esse caso concreto, é correto afirmar que:

- a) o registro da aposentadoria, no caso de irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas, pode ser negado, não sendo necessária a observância do contraditório;
- b) o deferimento da aposentadoria, pelo Ministério Público, consubstancia ato jurídico perfeito, que não pode ser alterado;
- c) o registro da aposentadoria não pode ser negado pelo Tribunal de Contas, isso sob pena de violar a autonomia administrativa do Ministério Público;
- d) a aposentadoria, enquanto direito social, somente pode ser alterada pelo Poder Judiciário, não pelo órgão concedente ou pelo Tribunal de Contas;
- e) o registro da aposentadoria, pelo Tribunal de Contas, é prática que não encontra sustentação nas regras e nos princípios constitucionais.

78. (FGV/MPE-RJ/2016) Epaminondas, advogado militante, foi consultado a respeito da função desempenhada pelo Tribunal de Contas em relação ao ato de concessão de aposentadoria do servidor público. A esse respeito, é correto afirmar que:

- a) o ato de concessão de aposentadoria deve ser registrado na própria Administração Pública;
- b) nenhum órgão público exerce funções de registro público, logo, não deve registrar aposentadorias;
- c) a análise do título de aposentadoria, pelo Tribunal de Contas, é meramente formal, não lhe sendo permitido aferir a sua legalidade;
- d) somente o Poder Judiciário pode anular o ato de concessão de aposentadoria emitido pela Administração Pública;
- e) o ato de concessão de aposentadoria somente torna-se perfeito após o registro no Tribunal de Contas.

79. (FGV/SEAD AP/2010) No conceito de controle da administração pública, a comprovação da eficiência ou da oportunidade de um ato diz respeito:

- a) ao controle hierárquico.
- b) ao controle finalístico.
- c) ao controle externo popular.
- d) ao controle de mérito.
- e) ao controle preventivo.

80. (FGV/SEAD AP/2010) Com relação ao controle da administração pública, analise as alternativas a seguir:

I. Controle concomitante é aquele que acompanha a realização de um ato para verificar a regularidade de sua formação.

II. Controle corretivo é aquele que se efetiva após a conclusão do ato.



III. Controle de legalidade é aquele teleológico, de verificação de enquadramento de instituição no programa geral de Governo.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

81. (FGV/ALEMA/2013) Existem diversos tipos e formas de controlar a Administração Pública, que variam conforme o poder, órgão ou autoridade que o exercitará e o momento de sua efetivação.

A classificação das formas de controle se dará conforme

- a) sua tipicidade, o motivo, ao aspecto controlado e à finalidade.
- b) sua tipicidade, o momento do exercício, ao objeto, conteúdo e à amplitude.
- c) sua origem, o momento do exercício, ao aspecto controlado e à amplitude.
- d) sua origem, o motivo, ao objeto e conteúdo e à finalidade.
- e) sua competência, o motivo, ao objeto e conteúdo e à amplitude.

82. (FGV/TJ AM/2013) A gestão da coisa pública, em razão de atender ao interesse de toda sociedade, deve ser objeto de constante fiscalização.

Tendo por base a temática do controle sobre a Administração Pública, assinale a afirmativa correta.

- a) Os responsáveis pelo controle interno devem comunicar irregularidades ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária.
- b) O controle sobre a Administração Pública será interno e externo, uma vez que na Constituição não há previsão de instrumentos de controle popular.
- c) O controle sobre a administração é essencialmente corretivo, não havendo controle prévio ou concomitante.
- d) O controle sobre a administração inclui a análise da conveniência e oportunidade de seus atos por parte do poder judiciário.
- e) O Poder Legislativo não realiza controle sobre a Administração Pública em razão da separação de poderes.

83. (FGV/SEAD AP/2010) O poder de sustação do Congresso Nacional em relação aos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar é uma função do controle:

- a) administrativo.
- b) político.
- c) de legalidade.
- d) externo.



e) normativo.

84. (FGV/TJ AM/2013) Um tópico importante no Direito Administrativo é o relativo à necessidade da Administração Pública ser controlada.

Tendo em vista essa necessidade, assinale a alternativa que indica a forma como esse controle é exercido.

- a) A Administração Pública sofre controle interno exercido exclusivamente pelo Poder Legislativo.
- b) A Administração Pública em razão da separação de poderes não pode sofrer controle judicial.
- c) O Poder Executivo exercerá controle externo da Administração Pública com auxílio do Tribunal de Contas.
- d) O controle externo da Administração Pública segundo disposição constitucional será exercido pelo Poder Judiciário com auxílio do Tribunal de Contas.
- e) O controle externo da Administração Pública será exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas.

85. (FGV/TJ AM/2013) A Administração Pública encontra-se sujeita a várias formas de controle.

Com relação às formas de controle sobre a administração, assinale a afirmativa correta.

- a) O controle judicial tem como principal função assegurar a legalidade da atuação da administração pública.
- b) O judiciário poderá rever o mérito administrativo quando esse se mostrar inconveniente ou inoportuno, a critério do juiz.
- c) A palavra final sobre as contas do chefe do executivo em todas as esferas federativas pertence ao tribunal de contas que emite o parecer conclusivo sobre essas contas.
- d) As decisões judiciais possibilitam a revogação e a anulação de atos da administração pública.
- e) O legislativo apenas exerce controle prévio sobre a administração pública, o controle sobre a administração é posteriormente exercido pelo tribunal de contas e pelo judiciário.

86. (FGV/SEFAZ RJ/2011) A respeito dos sistemas de controle da administração pública, analise as afirmativas a seguir:

I. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas competente, sob pena de responsabilidade solidária.

II. A aplicação das sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas competente.

III. De acordo com a lei de processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro, a revogação de atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade deve respeitar direitos adquiridos; entretanto, como se trata de desfazimento do ato por razões de mérito, não se oferece ao beneficiário a oportunidade de manifestar-se previamente à revogação.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.



- b) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- d) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

87. (FGV/ALEMA/2013) Controle na Administração Pública é o conjunto de mecanismos jurídicos para a correção e a fiscalização das atividades da Administração Pública.

O controle feito em âmbito administrativo por outra pessoa jurídica distinta daquela de onde precede o ato, é denominado

- a) Controle Judicial.
- b) Controle Externo.
- c) Controle de Legalidade.
- d) Controle Hierárquico.
- e) Controle Tutelar.



GABARITO

GABARITO



1. D	23. A	45. E	67. A
2. C	24. D	46. B	68. A
3. C	25. E	47. D	69. C
4. B	26. E	48. E	70. D
5. E	27. A	49. D	71. C
6. B	28. E	50. C	72. E
7. D	29. B	51. D	73. A
8. B	30. D	52. E	74. A
9. B	31. A	53. B	75. C
10. C	32. A	54. C	76. B
11. A	33. B	55. D	77. A
12. E	34. C	56. D	78. E
13. E	35. B	57. D	79. D
14. C	36. A	58. B	80. D
15. B	37. A	59. C	81. C
16. D	38. E	60. A	82. A
17. C	39. E	61. B	83. B
18. B	40. C	62. E	84. E
19. D	41. D	63. C	85. A
20. C	42. B	64. A	86. A
21. B	43. E	65. C	87. E
22. A	44. D	66. B	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.



DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.